

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VĂN HẢI

**CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - năm 2021

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VĂN HẢI

**CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

Ngành : Luật hình sự và tổ tụng hình sự
Mã số : 9380104

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS TRƯỜNG QUANG VINH

HÀ NỘI - năm 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, do bản thân tôi tìm hiểu và điều tra. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Trần Văn Hải

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	11
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	11
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài	11
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước	16
1.2. Đánh giá về sự liên quan của các công trình nghiên cứu đã công bố với nội dung của luận án về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	23
1.3. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu	25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....	28
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	30
2.1. Khái niệm, đặc điểm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	30
2.1.1. Khái niệm chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	30
2.1.2. Đặc điểm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT	36
2.2. Mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	42
2.2.1. Khái niệm về mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	42
2.2.2. Các mục tiêu cơ bản của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	42

2.3. Đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	48
2.3.1. Khái niệm đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	48
2.3.2. Các đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	50
2.4. Nội dung của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	56
2.4.1. Chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	56
2.4.2. Chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	60
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	68
Chương 3: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	70
3.1. Đánh giá thực trạng thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ	70
3.1.1. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn từ khi Bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999	71
3.1.2. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn từ khi Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực	75
3.1.3. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với	

các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015	79
3.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	90
3.2.1. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước khi có Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực	90
3.2.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ khi Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực	105
3.3. Đánh giá mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	112
3.3.1. Đánh giá mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	112
3.3.2. Đánh giá mục tiêu bảo vệ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	114
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....	117
Chương 4: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM.....	119
4.1. Định hướng của việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	119
4.1.1. Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản khi đưa ra giải pháp	119
4.1.2. Phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đất nước ..	123

4.1.3. Tương thích với các quy định và thông lệ quốc tế.....	125
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	127
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện hình thức thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	127
4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.....	140
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.....	148
KẾT LUẬN	150
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ.....	146
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	147

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CSPL	Chính sách pháp luật
CSHS	Chính sách hình sự
CSPLHS	Chính sách pháp luật hình sự
BLHS	Bộ luật hình sự
BLHS năm 2015	Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
SHTT	Sở hữu trí tuệ
SHCN	Sở hữu công nghiệp
PNTM	Pháp nhân thương mại
CMCN 4.0	Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
TNHS	Trách nhiệm hình sự

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Thống kê số vụ án và số bị cáo về các tội xâm phạm quyền SHTT đã xét xử giai đoạn 1990 – 1999	92
Bảng 3.2. Thống kê số vụ án và số bị cáo về các tội xâm phạm quyền SHTT đã xét xử giai đoạn 2008 – 2017	95
Bảng 3.3. Cơ cấu về các hình phạt chính áp dụng đối với các bị cáo trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc từ năm 2008 đến năm 2017	102

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Trong bối cảnh kinh tế tri thức chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế thị trường, vai trò của tài sản trí tuệ ngày càng được khẳng định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đối với các nước trên thế giới, đặc biệt những quốc gia phát triển, tài sản trí tuệ là một trong những giá trị thiêng liêng gắn liền với sự vững mạnh của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, quyền đối với các thành quả do trí tuệ con người tạo ra, thông qua hoạt động sáng tạo hay còn gọi là quyền sở hữu trí tuệ đã được nhận thức và bảo đảm một cách nghiêm túc bằng hệ thống các chính sách, chiến lược và pháp luật. Bảo đảm quyền SHTT đã trở thành yếu tố rất quan trọng với mỗi quốc gia và được xem là nguyên tắc cơ bản trong sự vận động của nền kinh tế thế giới. Đối với nền kinh trong nước, việc bảo đảm quyền SHTT hiệu quả sẽ tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thương mại phát triển, khuyến khích sự nghiên cứu, sáng tạo của cá nhân, tổ chức, thu hút đầu tư của nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững và ổn định. Chính vì vậy, ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trong đó đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: *“Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”* [117, Mục I).

Nhận thức được tầm quan trọng của quyền SHTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đã đưa ra các chính sách nhằm hoàn thiện hơn khung pháp lý về quyền SHTT. Năm 2005, Luật SHTT được ban hành, đánh dấu một bước phát triển trong quá trình lập pháp liên quan đến lĩnh vực này. Đến năm 2009, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Luật SHTT năm 2005 được sửa đổi, bổ sung và văn bản luật này được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai vào năm 2019. Cùng với đó, Luật Dân sự, Luật Hành chính và Luật Hình sự cũng có những quy định cụ thể về lĩnh vực này, nhằm đảm bảo thực thi quyền SHTT một cách đầy đủ

và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế và hội nhập, khi Việt Nam tham gia nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới, ký kết nhiều công ước, hiệp định, hiệp ước song phương và đa phương trên các lĩnh vực trong đó có SHTT, như tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO), tham gia Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với những tiêu chuẩn cao về bảo hộ quyền SHTT thì hệ thống pháp luật về SHTT của chúng ta đã bộc lộ nhiều hạn chế và không tương thích, cản trở sự hội nhập và phát triển đất nước. Mặt khác, quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, đặc biệt trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng CN 4.0 đã kéo theo các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng tăng về số lượng và đa dạng, phức tạp về tính chất, mức độ nguy hiểm.

Đứng trước tình hình này, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT nhằm đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới là rất cần thiết. Và quá trình này còn góp phần hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, theo đó Nghị quyết đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là *“hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc”* [38]. Để bảo hộ và thực thi quyền SHTT theo tiêu chuẩn quốc tế và hạn chế, kiểm soát các hành vi xâm phạm quyền SHTT, ngoài việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về SHTT, đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống CSPL về các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là hoàn thiện CSPL về biện pháp xử lý hình sự - biện pháp xử lý các trường hợp xâm phạm quyền SHTT bị coi là tội phạm.

Nhận thấy rằng, pháp luật hình sự Việt Nam đóng vai trò to lớn trong việc bảo vệ quyền SHTT trước những hành vi xâm hại, do đó, Nhà nước đã có những thay

đổi và hoàn thiện CSPLHS về truy cứu TNHS đối với các hành vi xâm phạm này, thông qua việc hoàn thiện hệ thống các quy định trong BLHS cũng như hoàn thiện và nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong hình thức thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt đối với nhóm tội này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót được thể hiện rõ thông qua những hạn chế trong quy định của BLHS. Bên cạnh hình thức thể hiện thì thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các hành vi phạm tội cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế làm giảm hiệu quả của việc áp dụng pháp luật hình sự. Chính vì vậy, cần phải có những nghiên cứu về lý luận cũng như đánh giá thực trạng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT để nắm bắt được những thuận lợi cũng như những khó khăn, hạn chế và thiếu sót, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện kịp thời, nhằm đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT, cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, ổn định và phát triển nền kinh tế. Đặc biệt, còn hướng đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng trước nạn hàng giả nói riêng cũng như hàng hóa xâm phạm quyền SHTT nói chung.

Xuất phát từ những phân tích, đánh giá và yêu cầu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài ***“Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”*** làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

- *Mục đích của luận án:* Nhằm cung cấp hệ thống lý luận về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong hình thức thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt của nhóm tội này, cũng như những khó khăn trong thực tiễn thực hiện CSPLHS để xử lý các hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, góp phần vào đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này một cách kịp thời và hiệu quả.

- *Nhiệm vụ của luận án:* Để đạt được mục đích nêu trên, luận án đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

+ Làm rõ cơ sở lý luận về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, bao gồm: (1) làm rõ khái niệm và đặc điểm về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; (2) xác định được các mục tiêu cơ bản của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; và (3) làm rõ đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; (4) làm rõ nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT;

+ Phân tích, đánh giá thực trạng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Để làm rõ vấn đề này, tác giả sẽ đi vào đánh giá ba vấn đề cơ bản sau:

Một là, đánh giá về thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thông qua các quy định trong BLHS qua các thời kỳ.

Hai là, đánh giá về thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện xử lý và quyết định hình phạt đối với các hành vi phạm tội trong nhóm tội phạm này.

Ba là, đánh giá về mục tiêu đạt được và chưa đạt được của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn hiện nay.

+ Xác định một cách hợp lý và rõ ràng các định hướng của việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ Đề xuất và biện giải cụ thể các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án

- Đối tượng nghiên cứu của luận án:

+ Nghiên cứu về hệ thống các quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc, khái niệm, đặc điểm...được thể hiện trong các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học như: Giáo trình, sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, các bài viết tạp chí... liên quan đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ Nghiên cứu lịch sử lập pháp hình sự được thể hiện trong các văn bản luật trước năm 1985, BLHS năm 1985, BLHS năm 1999 và BLHS năm 2015 cũng như các văn bản luật sửa đổi bổ sung để đánh giá thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ Nghiên cứu các thông tin, số liệu cũng như các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến các tội xâm phạm quyền SHTT giúp cho quá trình đánh giá về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ Nghiên cứu quy định trong các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình... của Đảng và Nhà nước liên quan đến SHTT để nắm bắt những yêu cầu và định hướng về việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ Nghiên cứu về các cam kết được thể hiện qua các quy định về bảo hộ và thực thi quyền SHTT trong các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia, ký kết để từ đó đánh giá được sự tương thích của pháp luật Việt Nam, cũng như những thiếu sót cần bổ sung hoàn thiện.

+ Nghiên cứu một số yếu tố khác của điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam để xác định đầy đủ các yêu cầu và định hướng hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

- Phạm vi nghiên cứu của luận án:

+ *Phạm vi về nội dung:* Trong phạm vi nội dung nghiên cứu, luận án sẽ tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; đánh giá về thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt được thể hiện chủ yếu trong các quy định của BLHS Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử lập pháp hình sự; đánh giá về thực trạng thực hiện của CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này qua các thời kỳ; xác định các định hướng cụ thể cho việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; đề xuất các giải pháp hoàn thiện hình thức thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS để phát hiện xử lý và áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này.

Cũng xin nhấn mạnh rằng, việc giới hạn nội dung nghiên cứu này chỉ mang tính tương đối bởi lẽ theo phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại phải tiếp cận vấn đề theo hướng đa ngành, liên ngành và các nội dung phải được nghiên cứu, bàn luận trên nhiều nền tảng tri thức và lĩnh vực khác nhau mới làm rõ được một cách

toàn diện các vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, trong giới hạn và khả năng nghiên cứu của mình, đặc biệt để cho vấn đề của luận án được nghiên cứu tập trung và chuyên sâu, tác giả chỉ nghiên cứu những nội dung trong phạm vi đã đề cập như trên.

+ *Phạm vi về không gian*: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT ở Việt Nam. Và mở rộng phạm vi nghiên cứu một số vấn đề về lý luận của một số nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên thế giới được thể hiện trong các công trình khoa học.

+ *Phạm vi thời gian*: Luận án chủ yếu nghiên cứu và thu thập các thông tin, số liệu từ năm 1985 đến nay.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận án

- Phương pháp luận:

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như định hướng cải cách tư pháp và chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Tâm lý học, Xã hội học, khoa học thống kê, khoa học điều tra hình sự với các phương pháp nghiên cứu cụ thể để làm rõ những đặc trưng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Ngoài ra, luận án còn sử dụng hệ thống tri thức và phương pháp tiếp cận của khoa học chính sách công để phân tích làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đặc biệt, để nghiên cứu và hoàn thiện luận án, tác giả xin được phép sử dụng hệ thống phương pháp luận và phương pháp tiếp cận được thể hiện trong các công trình khoa học liên quan đến CSPL nói chung và CSHS nói riêng của GS.TS Võ Khánh Vinh như một cơ sở, nền tảng để định hướng và triển khai cho hoạt động nghiên cứu luận án của mình.

Bên cạnh đó, luận án còn nghiên cứu về hệ thống các quan điểm, tư tưởng, khái niệm và các cặp phạm trù...của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên thế giới liên quan đến chính sách, CSPL, CSHS làm nền tảng, cơ sở để so sánh, đối chiếu về

mặt lý luận và rút ra những kinh nghiệm, nhận thức về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

- *Phương pháp nghiên cứu:*

Trong quá trình nghiên cứu luận án, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:

+ *Phương pháp phân tích các cơ sở lý luận thông qua các tài liệu, bài viết.* Thông qua các tài liệu, bài viết liên quan đến việc nghiên cứu CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, tác giả sẽ phân tích, vận dụng vào để làm rõ các vấn đề về CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

+ *Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các số liệu thống kê.* Luận án sử dụng phương pháp thống kê để điều tra, thu thập số liệu về tình hình thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở số liệu, tác giả sẽ phân tích, so sánh và đánh các số liệu với nhau để làm rõ thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này.

+ *Phương pháp tổng kết thực tiễn,* sử dụng để nghiên cứu tổng kết đánh giá những kết quả từ thực tiễn thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Việc vận dụng các quy định của pháp luật hình sự để xử lý tội phạm và áp dụng hình phạt đối với nhóm tội này ở Việt Nam nhằm đúc rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

+ *Phương pháp so sánh pháp luật,* phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu lý luận và thực tiễn về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thông qua các quy định cụ thể của pháp luật trong nước qua các thời kỳ, cũng như đối chiếu so sánh với các quy định đã được ký kết trong các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

+ *Phương pháp điều tra, thu thập các vụ án điển hình.* Thông qua các vụ án điển hình được thu thập, luận án sẽ luận giải những vấn đề pháp lý để làm rõ, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra quan điểm đường lối xử lý hoàn thiện, góp phần hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT

+ *Phương pháp phỏng vấn chuyên gia.* Để có một sự đánh giá toàn diện và hiệu

quả, đặc biệt là nắm bắt thêm những kiến thức về tội phạm trong lĩnh vực SHTT cũng như những thông tin, số liệu cần thiết khác, trong quá trình nghiên cứu, tác giả sẽ sử dụng thêm phương pháp phỏng vấn chuyên gia để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu đề tài của mình.

5. Những kết quả, đóng góp mới của luận án

Có thể khẳng định rằng, việc nghiên cứu CSPLHS là một hoạt động tư duy chính trị - pháp lý phức tạp, và đề tài luận án mà tác giả nghiên cứu là một công trình mang tính chuyên sâu mà cho đến nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu trùng lặp. Tuy nhiên, để nghiên cứu được đề tài này, tác giả đã dựa trên nền tảng hệ thống tri thức về CSPL, CSHS cũng như CSPLHS đối với một nhóm tội phạm cụ thể được thể hiện trong các công trình khoa học đã được công bố trước đây. Trên cơ sở đó, tác giả xin khẳng định một số điểm mới về mặt khoa học trong đề tài *“chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”* của tác giả, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục kế thừa, phát hiện và đưa ra được khái niệm và đặc điểm của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tác giả sẽ chỉ ra nội hàm của khái niệm về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cũng như đề cập đến những đặc điểm đặc trưng của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Thứ hai, xác định được hệ thống các mục tiêu, đối tượng và nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đối với mục tiêu, tác giả sẽ xác định cụ thể các mục tiêu cơ bản mà CSPLHS đối với nhóm tội phạm này hướng tới đạt được. Về nội dung, tác giả đưa ra giới hạn về nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, trong đó, chủ yếu xác định nội dung chính của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này liên quan đến chính sách về tội phạm và chính sách về hình phạt. Ngoài ra, luận án sẽ đề cập đến đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT như là những cơ sở, nhu cầu của việc nghiên cứu và hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Thứ ba, đánh giá được thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Thông qua các quy định trong pháp luật hình sự về các tội xâm phạm quyền SHTT, tác giả sẽ đưa ra sự đánh giá nhưng

ưu điểm cũng như những hạn chế và thiếu sót trong chính sách về tội phạm và hình phạt thuộc nhóm tội phạm này.

Thứ tư, đánh giá được thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT, được thể hiện chủ yếu thông qua các số liệu thống kê và các vụ án cụ thể, tác giả sẽ đưa ra sự đánh giá về tính hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện để định tội danh cũng như xác định TNHS và hình phạt.

Thứ năm, đánh giá được các mục tiêu đạt được và chưa đạt được của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tác giả sẽ đưa ra sự đánh giá các mục tiêu chủ yếu như: mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm; mục tiêu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT; mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản người tiêu dùng; và mục tiêu ổn định trật tự quản lý kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển.

Thứ sáu, trên cơ sở lý luận và thực trạng đã được đánh giá của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, luận án sẽ đề xuất, gợi mở các giải pháp cơ bản, cụ thể và thiết thực để hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Và để đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả, luận án sẽ làm rõ những định hướng cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Về mặt lý luận, luận án cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho hoạt động nghiên cứu CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Thông qua những kết quả nghiên cứu trong luận án sẽ góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, hướng đến hạn chế và kiểm soát đối với nhóm tội phạm này nhằm bảo vệ đầy đủ các đối tượng quyền SHTT đã được bảo hộ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển.

Về mặt thực tiễn, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu về CSPLHS; nghiên cứu về hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp

luật; cho các đội ngũ cán bộ hoạt động thực tiễn, tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật. Đồng thời, đây còn là tài liệu bổ ích cho việc nghiên cứu giảng dạy môn học Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự, Tội phạm học, Khoa học Điều tra hình sự trong các học viện, trường đại học đào tạo về pháp luật.

7. Cơ cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chương 2: Những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chương 3: Đánh giá chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chương 4: Hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

** Các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách pháp luật hình sự*

Chính sách pháp luật hình sự được nhận thức trên nền tảng của CSHS, do đó, cần phải nhận thức được nội hàm của CSHS. Trên thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học người Nga đã đưa ra một số nhận thức về CSHS, cụ thể:

GS.TSKH luật Gertxenzôn A.A. coi chính sách hình sự được thể hiện trong quá trình áp dụng trên thực tiễn không chỉ các biện pháp chuyên ngành như điều tra tội phạm, pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, cải tạo lao động, mà còn cả các biện pháp chỉ đơn thuần mang tính chất xã hội như kinh tế, tư tưởng, y học, v.v... [45, tr179]. Với cách tiếp cận này, CSHS được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất quá trình áp dụng các biện pháp pháp lý cùng với các biện pháp kinh tế - xã hội khác để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tong cuốn sách chuyên khảo về “*Chính sách hình sự của Nhà nước Xô Viết*” của mình, Tiến sĩ Luật học Bobetev được viết vào năm 1884, đã đề cập một số nội dung cơ bản liên quan đến quá trình phát triển và hoàn thiện CSHS của Nhà nước Xô Viết, trong đó thể hiện rõ nhất qua các hoạt động tội phạm hóa, phi tội phạm hóa, hình sự hóa, phi hình sự hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước. Công trình này thực sự có ý nghĩa về mặt cơ sở lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu các nội dung của luận án. Làm nổi bật các nội dung của hoạt động lập pháp hình sự, với tính chất là một trong các hoạt động thực hiện CSHS. Tuy nhiên, những vấn đề như mục tiêu, các nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, các phương tiện thực hiện CSHS chưa được đề cập và nghiên cứu một cách đầy đủ.

Đến năm 1996, tác giả B.V.Zdravomusolov cho rằng “CSHS là tổng thể các quan điểm, tư tưởng và quan niệm thống trị trong xã hội ở một giai đoạn nhất định về các định hướng cơ bản, về các biện pháp và cách thức đấu tranh với tình hình tội phạm” [13, tr 11]. Khái niệm này cũng tiếp cận CSHS dưới góc độ các quan điểm, tư tưởng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. mà chưa xác định được CSHS là hoạt động vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn trong việc xác định các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chính sách pháp luật hình sự với tư cách là một bộ phận cấu thành của chính sách hình sự lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1804 trong các công trình của nhà hình pháp học nổi tiếng người Đức Anselm Fheirbakh, được thể hiện trong các cuốn như: “*Lược sử chính sách pháp luật hình sự: khái niệm, lịch sử và những vấn đề cơ bản của chính sách pháp luật hình sự với tư cách là một yếu tố cấu thành của khoa học luật hình sự*” của tác giả Chubinskij M.P, Mátxcova, 2008 (Tiếng Nga), hay tác giả Lesnikov G.Ju có cuốn “*Chính sách pháp luật hình sự của Liên Bang Nga: những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Mátxcova, 2004 (Tiếng Nga)... Những công trình này đã góp phần vào sự hình thành hướng nghiên cứu ngành khoa học độc lập trong luật học, đó là chính sách pháp luật hình sự nói riêng và chính sách hình sự nói chung.

* Các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

Qua quá trình nghiên cứu của tác giả, hiện chưa có một công trình nào trên thế giới nghiên cứu về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, các công trình lại có những cách tiếp cận khác nhau liên quan đến tội phạm xâm phạm quyền SHTT, dưới góc độ là các quy định của pháp luật về tội phạm, hoặc là việc thực thi quyền SHTT bằng các biện pháp pháp lý, trong đó có biện pháp hình sự... Vì vậy luận án xin nêu ra một số công trình đó, để bổ sung cho hoạt động nghiên cứu và nhận thức về nhóm tội phạm này, làm cơ sở cho việc nghiên cứu dưới góc độ chính sách pháp luật hình sự.

- Báo cáo của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu tội phạm cổ cồn trắng Mỹ về chủ đề “*Intellectual Property and White-collar Crime*” (Tạm dịch: *SHTT và tội*

phạm cổ cồn trắng) vào năm 2004, đây là bài báo cáo nghiên cứu gửi đến Bộ Tư pháp Mỹ. Bài báo cáo đã kiểm tra về mối liên hệ giữa SHTT (IP) và tội phạm cổ cồn trắng (WCC). Nghiên cứu này tạo ra một bức tranh mạch lạc của mối liên kết giữa IP và WCC và chỉ ra lợi ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển pháp luật SHTT. Báo cáo đề cập lý luận về quyền SHTT, đề cập đến loại tội phạm (chủ yếu trong hoạt động kinh doanh) do những người có học thức, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao thực hiện, nhằm mục đích trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Báo cáo đã đưa ra được bức tranh về những tội phạm cổ cồn trắng và ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội, đặc biệt xâm phạm đến quyền SHTT. Trong báo cáo, tác giả đã chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong tương lai đối với quyền SHTT liên quan tội phạm cổ cồn trắng.

- Báo cáo của Học viện Tội phạm học Úc do Judy Putt chủ trì về chủ đề *“Intellectual property crime and enforcement in Australia”* (Tạm dịch: *Tội phạm và thực thi sở hữu trí tuệ ở Úc*) vào năm 2008. Bài viết đã đề cập đến tội phạm (đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức) trong lĩnh vực kinh tế, gây ảnh hưởng đến Nhà nước, người tiêu dùng của nước Úc. Nghiên cứu về vi phạm quyền SHTT trong lĩnh vực công nghiệp bao trùm lên nhiều hoạt động trong đời sống xã hội như công nghiệp điện ảnh, về đồ chơi, về dệt may.... Báo cáo cũng đã nêu những quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và một số ngành luật khác trong việc bảo vệ quyền SHTT này. Các tác giả đã chỉ ra những ưu và nhược điểm trong việc thực thi quyền SHTT bằng pháp luật hình sự, trên cơ sở sự đánh giá qua cơ chế kiện tụng, quy trình giải quyết chủ yếu tập trung ở Tòa sơ thẩm Liên bang và Tòa án liên bang Úc, cũng như các cơ quan chuyên trách khác như Hải quan, Công an... Trong Báo cáo này, các tác giả cũng đề cập đến các chính sách về SHTT, đặc biệt các chính sách của Nhà nước về việc xử lý các vi phạm SHTT, trong đó có biện pháp xử lý hình sự.

- Cuốn Sổ tay Nghiên cứu Đương đại *“Thi hành hình sự về sở hữu trí tuệ”* do tiến sĩ Rita Matulionyte, Phó viện trưởng Viện Luật Lithuania chủ biên vào năm 2013. Đây là Cuốn Sổ tay Nghiên cứu toàn diện, đưa ra một đánh giá đầy đủ và có

hệ thống về khuôn khổ thực thi hình sự đối với quyền SHTT. Tác giả chỉ ra các quan điểm pháp lý, kinh tế, lịch sử và tư pháp cho vấn đề thực thi quyền SHTT. Điều đặc biệt, cuốn sổ tay đã đưa ra các cách tiếp cận khác nhau theo từng ngành cho vấn đề thực thi, để thấy được những thiếu sót và hạn chế trong quy định và thực thi pháp luật hình sự đối với quyền SHTT hiện tại. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và có hệ thống, logic việc thi hành hình sự về SHTT, Rita Matulionyte đã đưa ra những kết luận hữu ích cho các sáng kiến lập pháp trong tương lai cho các nước châu Âu, quốc tế và quốc gia.

- Bài viết “*Intellectual property rights and economic development*” (tạm dịch: *Quyền sở hữu trí tuệ và phát triển kinh tế*) của giáo sư Keith E. Maskus tại Hội thảo về “*Tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ Quốc tế*” được tổ chức bởi Trung tâm Pháp luật Quốc tế Fredrick K. Cox tại Trường Đại học Case Western Reserve vào năm 2013. Bài viết đã cung cấp một cái nhìn đầy đủ về ảnh hưởng của quyền SHTT cho sự phát triển kinh tế, thông qua phân tích về cách phát triển kinh tế có thể được thúc đẩy hoặc bị cản trở bởi một hệ thống quyền SHTT có hiệu quả (IPRS). IPRS có thể đóng vai trò tích cực trong việc khuyến khích nền phát triển kinh doanh mới, hợp lý hoá ngành công nghiệp kém hiệu quả và thúc đẩy việc mua lại công nghệ và sáng tạo công nghệ. Lợi ích và tổn thất tiềm tàng phụ thuộc vào cấu trúc cạnh tranh của thị trường và hiệu quả của các quy định kinh doanh liên quan, bao gồm các khía cạnh của chính sách cạnh tranh và chính sách phát triển công nghệ. Bài báo đánh giá những bằng chứng thực nghiệm sẵn có về những vấn đề này. Đây cũng là bằng chứng ủng hộ quan điểm cho rằng đổi mới sản phẩm là nhạy cảm với IPRS ở các nước đang phát triển, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chuyển giao công nghệ tăng lên khi các bằng sáng chế được tăng cường. Nhìn chung, có một tác động tích cực đến tăng trưởng, nhưng tác động này phụ thuộc vào tính cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo kết luận bằng cách đưa ra những gợi ý cho cải cách chính sách tổng hợp, hiệu quả cho SHTT trong quá trình phát triển kinh tế.

- Bài viết “*Criminal Enforcement of Intellectual Property Law – An Economic Approach*” (tạm dịch: *Thi hành hình sự Luật sở hữu trí tuệ - Dưới góc độ tiếp cận*

kinh tế) của Andrea Wechsler tại tạp chí Viện Nghiên cứu về SHTT và Nghiên cứu Cạnh tranh Max Planck, Đức năm 2015. Với vi phạm bản quyền và giả mạo đang tạo ra một hiện tượng quốc tế ngày càng phát triển đe dọa trật tự xã hội và kinh tế thế giới, các hình thức xử phạt hình sự trong luật SHTT đang được bàn cãi gay gắt về khả năng của nó đối với việc giải quyết các tình huống vi phạm cụ thể. Một hướng đi đúng đắn và hi vọng cho những chính sách về SHTT đang gây tranh cãi là tập trung vào cách tiếp cận dưới góc độ kinh tế đối với luật pháp. Tuy nhiên, lĩnh vực thực thi hình sự về luật SHTT vẫn chưa được chú trọng nghiên cứu dưới góc nhìn kinh tế này. Trong bài viết, tác giả đã phân tích các hình phạt liên quan đến SHTT, trên cơ sở nghiên cứu về luật, các chính sách và khả năng thực thi chúng. Sau đó đưa ra các vấn đề và câu hỏi liên quan để giải quyết những vướng mắc bằng các nghiên cứu dưới góc độ kinh tế. Bài viết này cung cấp những kinh nghiệm từ tội phạm kinh tế và hình phạt để thảo luận và áp dụng đối với Luật SHTT. Do đó, theo tác giả cần tập trung đặc biệt vào các cơ sở kinh tế để thực thi hình sự quyền SHTT. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra những hạn chế của cách tiếp cận kinh tế đối với các hình thức xử phạt hình sự trong luật SHTT. Cuối cùng, tác giả đã đưa ra những đề xuất về chương trình nghiên cứu trong tương lai cho các nhà kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hình sự.

Như vậy, các công trình nghiên cứu trên chủ yếu đề cập đến hoạt động thực thi quyền SHTT, hoạt động này bao gồm nhiều biện pháp pháp lý trong đó có biện pháp hình sự, đây là một trong những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng chế tài hình sự. Bên cạnh đó, vì SHTT là lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh tế, do đó, có nhiều công trình cũng tiếp cận và nghiên cứu dưới góc độ này. Và trong các công trình nghiên cứu này, chính sách pháp luật hình sự không bộc lộ rõ, mà chỉ đan xen trong các vấn đề, nội dung và quy định về các tội xâm phạm quyền SHTT được các tác giả đề cập. Do đó, đây cũng là những công trình khoa học liên quan và có giá trị tham khảo để góp phần bổ sung cho những nội dung nghiên cứu trong luận án.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước

** Các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách pháp luật hình sự:*

- Sách chuyên khảo “*Luật hình sự Việt Nam (quyển I) - Những vấn đề chung*” của tác giả Đào Trí Úc năm 2000 được NXB Khoa học Xã hội xuất bản là cuốn sách đề cập về những nội dung như: xác định mối liên hệ giữ nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm với hệ thống tư pháp hình sự; đề cập những vấn đề lý luận chung của Luật hình sự Việt Nam như các khái niệm, các nguyên tắc, hiệu lực, nguồn của Luật hình sự Việt Nam; đặc biệt trong cuốn sách này tác giả dành một chương để đề cập đến chính sách hình sự. Trong chương IV về chính sách hình sự, tác giả đã phân tích và làm rõ khái niệm chính sách hình sự, cụ thể tác giả đã chỉ ra rằng: “*chính sách hình sự là một bộ phận của chính sách pháp luật, bởi vì đó là những định hướng, những chủ trương trong việc sử dụng pháp luật hình sự vào lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa tội phạm*” [137, tr182]. Từ khái niệm, tác giả đã xác định các yếu tố thuộc về nội dung của chính sách hình sự và cuối cùng tác giả đã làm rõ các lĩnh vực của chính sách hình sự. Có thể nói, đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên chuyên sâu về lĩnh vực, chính sách hình sự, do đó, cuốn sách này có ý nghĩa rất lớn cho việc nghiên cứu và nhận thức về CSPL nói chung và CSHS nói riêng.

- Tiếp tục phát triển về tư duy nhận thức liên quan đến khoa học luật hình sự nói chung và chính sách hình sự nói riêng, GS.TSKH. Lê Văn Cẩm đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo sau đại học về “*Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật hình sự*” (phần chung) vào năm 2005, tái bản vào năm 2019 được xuất bản bởi NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của công trình nghiên cứu là phân tích và lý giải để làm sáng tỏ về mặt lý luận những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (phần chung), từ đó soạn thảo các luận điểm khoa học riêng biệt và xây dựng các mô hình lý luận của các kiến giải lập pháp đối với các quy phạm và các chế định tương ứng được đề cập trong cuốn sách này [21, tr20]. Để đạt được những mục đích nghiên cứu, tác giả đã giải quyết, phân tích một cách khá cụ thể và rõ ràng các nội dung về: Chính sách hình sự; đạo luật hình sự; tội phạm; trách nhiệm hình sự; hình phạt và biện pháp tư pháp.... Những nội dung này được đề cập dưới góc độ so sánh, phân tích và kiến

giải một cách cụ thể, do đó, tài liệu này là một công trình nghiên cứu khoa học rất có giá trị. Thể hiện sự nhận thức đầy đủ về khoa học luật hình sự, đặc biệt, tác giả cũng khẳng định về mặt lý luận những quan điểm nhận thức về chính sách hình sự. Trong công trình này, tác giả đã làm rõ khái niệm, các mục đích và đặc điểm cơ bản của CSHS, cũng như đề cập các bộ phận cấu thành của chính sách hình sự; đề cập những cơ sở khoa học – thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền; và xác định nội dung cốt lõi của chính sách hình sự. Với việc kết quả nghiên cứu này, đã bổ sung những nhận thức quan trọng và giá trị cho khoa học luật hình sự nói chung và chính sách hình sự nói riêng.

- Sách chuyên khảo: *“Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam”* do PGS.TS Phạm Văn Lợi chủ biên, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2007. Bằng cách tiếp cận các quan điểm khác nhau dưới góc độ Khoa học Luật hình sự ở Việt Nam cũng như Liên Xô (trước đây) về khái niệm CSHS, trên cơ sở đó tác giả khẳng định rằng, CSHS có quan hệ và gắn bó mật thiết với việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chịu sự tác động, chi phối của các chính sách này. Đồng thời, CSHS trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền là những phương hướng có tính chất chỉ đạo, chiến lược của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tội phạm và hình phạt nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật thi hành án hình sự, cũng như thực tiễn áp dụng chúng, soạn thảo và triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chuyên khảo đã chỉ rõ những mục đích cơ bản của CSHS; ý nghĩa của việc nghiên cứu CSHS; coi sáng tạo pháp luật, áp dụng pháp luật và giáo dục, phát triển ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý trong xã hội là các hình thức thể hiện của CSHS; phân tích làm sáng tỏ nội hàm, bản chất của chính sách phòng ngừa tội phạm, chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật tố tụng hình sự, chính sách pháp luật thi hành án hình sự; phân tích những cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định CSHS. Đặc biệt, chuyên khảo đã khái quát về thực trạng tình hình tội phạm ở Việt Nam thời gian qua cũng như làm sáng tỏ những quan điểm và nội dung cơ bản của CSHS trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Chuyên đề “*Một số vấn đề về CSHS của Nhà nước ta hiện nay và phương hướng sửa đổi BLHS*” của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, thuộc Đề tài cấp Bộ “*Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện chế định tội phạm và hình phạt hướng tới việc sửa đổi BLHS năm 1999 đáp ứng yêu cầu mới*”, Hà Nội năm 2009. Trong chuyên đề, tác giả đã tiến hành phân tích, làm sáng tỏ nội dung, bản chất CSHS của Nhà nước ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tác giả khẳng định, CSHS có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tính quyết định của CSHS thể hiện ở việc nó góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội hay kìm hãm bước tiến của xã hội đối với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hiện nay, CSHS thể hiện tập trung trong BLHS năm 1999 của Nhà nước ta. Tinh thần CSHS của Nhà nước là chủ nghĩa nhân đạo, bảo vệ quyền con người, điều này được thể hiện ở các quy định tại phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Xây dựng cơ chế pháp luật đề cao tính nhân đạo và quyền con người trong pháp luật hình sự, xem xét kỹ việc quy định và áp dụng hình phạt tử hình như một biện pháp chế tài đặc biệt chỉ áp dụng trong những trường hợp phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đặc biệt là các tội buôn bán phụ nữ, trẻ em và các tội phạm ma túy. Trên tinh thần đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện BLHS của Nhà nước ta trong bối cảnh cải cách tư pháp.

- Đứng trước những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh những ưu việt mà nó mang lại, CMCN 4.0 cũng đang đặt ra những thách thức to lớn với việc phát sinh nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội mới, tội phạm thường sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi của mình, xâm phạm và gây thiệt hại nghiêm trọng đến các lợi ích của nhà nước, của tổ chức và của cá nhân. Do đó, xét riêng trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm điều này đòi hỏi trong chính sách hình sự của Nhà nước phải có những thay đổi, ứng phó xử lý trước tình hình, xu thế phát triển mới của tội phạm, tạo cơ sở pháp lý để xử lý một cách kịp thời và hiệu quả. Trước yêu cầu này, PGS.TS Trịnh

Tiến Việt với vai trò là chủ biên đã công bố cuốn chuyên khảo: “*Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0*”, xuất bản năm 2020. Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chính sách hình sự, đánh giá sự thể hiện chính sách hình sự trong BLHS hiện hành, từ đó hình thành các nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0, chỉ ra những tác động tích cực và các thách thức đặt ra từ CMCN 4.0 đến chính sách hình sự và pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, chỉ ra các cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định CSHS, đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định của BLHS năm 2015 đáp ứng yêu cầu chính sách hình sự trước thách thức CMCN 4.0, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất dự kiến các mô hình trách nhiệm hình sự đối với thực thể AI trên cơ sở tiếp cận liên ngành khoa học luật hình sự và nhiều ngành khoa học khác, kết hợp với giải pháp bảo đảm thực thi. Qua các kết quả nghiên cứu và đánh giá, tác giả đưa ra giải pháp hướng đến hoàn thiện quy định trong BLHS năm 2015 và đảm bảo khả năng thực thi của CSHS trước những thách thức của cuộc CMCN 4.0.

- Để bổ sung cho khoa học pháp lý những công trình nghiên cứu chuyên sâu về chính sách pháp luật, cũng như để truyền tải những nhận thức phù hợp, đúng đắn về CSPL, GS.TS Võ Khánh Vinh đã biên soạn cuốn giáo trình sau đại học “*Chính sách pháp luật*” xuất bản năm 2020, NXB Khoa học Xã hội. Lần đầu tiên, trong khoa học pháp lý Việt Nam, cuốn sách này là một công trình nghiên cứu công phu, toàn diện và chuyên sâu về CSPL. Tác giả cuốn sách đã làm rõ những vấn đề chung của chính sách pháp luật; nghiên cứu những vấn đề lý luận về CSPL, trên cơ sở đó tác giả đã đề cập các hình thức thực hiện CSPL đồng thời xác định và phân tích các loại và các cấp độ chính sách pháp luật; và cuối cùng tác giả đã đề cập đến chính sách pháp luật so sánh. Đặc biệt trong cuốn sách này, GS.TS Võ Khánh Vinh cũng đã đưa ra hướng nghiên cứu và nhận thức về CSHS. Trên cơ sở nền tảng của các công trình về CSHS trong và ngoài nước, tác giả đã luận giải được những yếu tố cơ bản của CSHS. Cụ thể như, tác giả đã chỉ ra được bản chất của CSHS, theo đó: CSHS được thể hiện ở việc soạn thảo và thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của

nhà nước trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh với tình hình tội phạm, ở việc xác định các phương tiện, các giải pháp, các hình thức và các phương pháp hoạt động của nhà nước và các cơ quan nhà nước, trước hết của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh với tình hình tội phạm [164, tr408]. Và tác giả cũng đã chỉ rõ mục tiêu của CSHS đó là xác định các chiến lược và sách lược phòng ngừa và đấu tranh với tình hình tội phạm nhằm hạn chế, khắc phục, thu hẹp và từng bước giảm thiểu tình hình tội phạm, nói cách khác là phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội phạm [157, tr408]. Bên cạnh đó, tác giả đã chỉ ra được các yếu tố cấu thành nên CSHS bao gồm: chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật tố tụng hình sự, chính sách pháp luật điều tra hình sự, chính sách pháp luật thi hành án hình sự, chính sách phòng ngừa tình hình tội phạm [164, tr410]. Trên cơ sở đó, CSPLHS được hiểu là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của các cơ quan xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật nhằm soạn thảo và áp dụng các luận điểm chung của pháp luật hình sự, xác định nhóm hành vi tội phạm và hệ thống hình phạt, xây dựng các chế tài trong cấu thành tội phạm cụ thể và lựa chọn các biện pháp tác động công bằng và hợp lý đối với người phạm tội [164, tr410]. Có thể nói, đây là công trình nghiên cứu cơ bản và quan trọng làm nền tảng tư tưởng và nhận thức để triển khai nghiên cứu về các loại chính sách pháp luật chuyên ngành, riêng biệt. Công trình này là tài liệu tham khảo, là phương pháp luận rất quan trọng đối với việc nghiên cứu luận án của tác giả. Trên nền tảng tư tưởng này, luận án sẽ phát huy và vận dụng vào việc nghiên cứu, khai thác lĩnh vực của mình.

Luận án tiến sĩ *“Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay”* của tác giả Hoàng Minh Đức, Học viện Khoa học xã hội, năm 2016. Đây là một trong những khá ít đề tài luận án viết về CSHS. Tuy vậy, trong luận án đã làm rõ được những cơ sở lý luận về CSHS nói chung cũng như CSHS đối với người chưa thành niên phạm tội nói riêng. Thông qua việc làm rõ khái niệm, đặc điểm, mục tiêu và các nguyên tắc của CSHS đối với người chưa thành niên phạm tội. Cùng với đó là việc phân tích CSHS được thể hiện trong pháp luật

hình sự đối với đối tượng phạm tội này. Tác giả đã đề cập đến tình hình thực hiện CSHS và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện, trên cơ sở đó xác định các giải pháp hoàn thiện CSHS đối với người chưa thành niên phạm tội hiện nay ở Việt Nam.

Tiếp sau luận án về *“Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay”* của tác giả Hoàng Minh Đức, phải kể đến luận án đề cập đến CSPLHS đối với một tội phạm cụ thể, đó là luận án của tác giả Doãn Trung Đoàn, Học viện Khoa học Xã hội, được thực hiện vào năm 2017. Đây là luận án đề cập khá sâu vào một trong những cấu thành CSHS Việt Nam đó là CSPLHS. Chính sách pháp luật hình sự là một bộ phận hợp thành của CSHS. Luận án của tác giả Doãn Trung Đoàn đã đi tiếp cận chuyên sâu hơn CSHS nói riêng, và CSPLHS nói chung. Tác giả cũng đã đưa ra được cơ sở lý luận về CSPLHS đối với các tội phạm về chức vụ, thông qua việc làm rõ hình thức thể hiện chủ yếu là quy định của BLHS và hình thức thực hiện cơ bản là quá trình áp dụng pháp luật hình sự đối với nhóm tội phạm này. Trước những hạn chế trong thực trạng các quy phạm pháp luật hình sự cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, tác giả xem đây là những yêu cầu bức thiết để hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Và trên nền tảng nghiên cứu, luận án đã xác định được những giải pháp cụ thể để hoàn thiện CSPLHS đối với các tội phạm về chức vụ.

** Các công trình nghiên cứu liên quan đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:*

- Sách chuyên khảo *“Đấu tranh với tội phạm xâm phạm SHTT. Thực trạng và giải pháp”* của TS. Hồ Thế Hòe và TS. Lê Việt Long, NXB Công an nhân dân năm 2012. Trong tài liệu này, các tác giả đã đề cập đến những vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm SHTT, cũng như lịch sử lập pháp hình sự về nhóm tội này. Từ việc phân tích tình hình tội phạm, thông qua đánh giá thực trạng đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm SHTT trước khi có BLHS năm 1999 và sau khi có BLHS năm 1999, với những thuận lợi và khó khăn cụ thể từ quy định pháp luật cũng như thực tiễn đấu tranh phòng ngừa tội phạm này, nhóm tác giả còn chỉ ra các nguyên nhân và điều kiện

phạm tội, như do ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội, do hệ thống pháp luật về đấu tranh phòng ngừa tội phạm, do các cơ quan chuyên trách. Trong chương về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm SHTT, tác giả đã đưa ra cơ sở dự báo tình hình tội phạm, nhu cầu và quan điểm hoàn thiện và các giải pháp cụ thể, trên cơ sở khắc phục và triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện phát sinh, phát triển và tồn tại của nhóm tội xâm phạm SHTT.

- Luận án Tiến sĩ *“Hoạt động phòng ngừa tội phạm về SHTT ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng cảnh sát nhân dân”* của Lê Hoài Nam – Học viện cảnh sát nhân dân vào năm 2011. Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu hoạt động phòng ngừa tội phạm về SHTT được giới hạn theo chức năng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Công trình đã đề cập đến vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động phòng ngừa tội phạm về SHTT theo chức năng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Luận án đã làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm trong lực lượng này, thông qua việc đưa ra bức tranh về tình hình tội SHTT ở Việt Nam, cũng như thực trạng hoạt động về phòng chống loại tội phạm này trong lực lượng công an nhân dân. Cuối cùng, tác giả đưa ra dự báo về tình hình tội phạm và các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hoạt động đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong lực lượng công an nhân dân.

- Luận án tiến sĩ *“Vấn đề thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”* của Nguyễn Vĩnh Diện – Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2014. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về vấn đề thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam của lực lượng Công an nhân dân. Công trình đã xây dựng và làm rõ nội hàm khái niệm quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; xây dựng khái niệm và phân tích rõ đặc điểm, ý nghĩa của thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; đề cập và phân tích các biện pháp thực thi quyền SHTT, trong đó tác giả đề cao biện pháp hình sự; làm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và yêu cầu đặt ra đối với Công an nhân dân trong thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án tiến sĩ *“Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam”*

của tác giả Phạm Tài Tuệ, Học viện Khoa học xã hội, năm 2018. Đây là luận án nghiên cứu các quy định của BLHS đối với các tội phạm về hàng giả và thực tiễn áp dụng. Luận án này đã phân tích khá chuyên sâu về vấn đề lý luận đối với các tội phạm này, cũng như đề cập quy định pháp luật hình sự của các nước trên thế giới về tội phạm hàng giả. Qua việc đánh giá lịch sử lập pháp hình sự, thực trạng quy định BLHS hiện hành, cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật để xử lý các tội phạm về hàng giả, luận án đã thể hiện được CSPLHS đối với nhóm tội phạm này của Nhà nước. Đặc biệt ở luận án này là tác giả đã thu thập được rất nhiều bản án đối với các tội phạm về hàng giả để chứng minh cho những vấn đề hạn chế, tồn tại của thực tiễn áp dụng pháp luật. Từ kết quả nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng, tác giả đã đề cập các giải pháp hữu hiệu để hoàn thiện quy định của BLHS cũng như nâng cao hiệu quả thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý nhóm tội phạm này. Các tội phạm về hàng giả cũng là nhóm tội phạm liên quan đến các tội xâm phạm quyền SHTT, do đó, luận án này là một trong những tham khảo cần thiết.

- PGS.TS Trần Văn Nam có bài viết với chủ đề *“Pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam”* đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009. Bài viết đã đề cập đến các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về SHTT. Đánh giá nghiêm túc về vấn đề bảo đảm thực thi quyền SHTT. Tác giả cũng đã phân tích trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT. Đề cập đến thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là thực trạng truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các cơ quan tố tụng Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất thay đổi một số quy định trong BLHS năm 1999 về các tội xâm phạm SHTT, nhằm hỗ trợ và tăng cường thực thi pháp luật về SHTT Việt Nam.

1.2. Đánh giá về sự liên quan của các công trình nghiên cứu đã công bố với nội dung của luận án về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

- *Về lý luận.* Các công trình nêu trên mang giá trị lý luận cao trong việc nghiên

cứu các vấn đề về chính sách pháp luật nói chung và chính sách hình sự nói riêng, đặc biệt là chính sách pháp luật hình sự đối với một đối tượng chủ thể phạm tội, hoặc là CSPLHS đối với một nhóm tội phạm cụ thể. Các công trình này đã tạo ra cho tác giả nền tảng lý luận cũng như phương pháp luận cơ bản để triển khai, nghiên cứu cho đề tài luận án này.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng về những vấn đề lý luận cũng như đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến luận án mà tác giả đang thực hiện. Và sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để tác giả phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng như hình thức thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt đối với nhóm tội phạm này.

- *Về thực tiễn.* Lĩnh vực SHTT ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi một quốc gia, do đó nghiên cứu thực tiễn quy định pháp luật và thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hình sự là nhiệm vụ quan trọng và nhiều thách thức. Có nhiều đề tài, công trình khoa học đã được triển khai, thực nghiệm, đánh giá những hoạt động cụ thể, đưa ra các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong thực trạng áp dụng và thực thi pháp luật. Chẳng hạn như thực tiễn áp dụng quy định của luật hình sự về các tội xâm phạm SHTT, thông qua những thuận lợi và vướng mắc áp dụng; hoặc là tình hình vi phạm quyền SHTT ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam; tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, thực trạng áp dụng... Nói tóm lại, các công trình đã đem lại một bức tranh thực tiễn sinh động về việc áp dụng và thực thi pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ và hiệu quả áp dụng, thi hành pháp luật hình sự đối với nhóm tội này trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, luận án tiếp tục kế thừa các nghiên cứu trên để đưa ra các vấn đề mới về thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, từ đó nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn, hạn chế để đưa ra các giải pháp hoàn thiện.

- *Về giải pháp.* Những giải pháp trong các công trình nghiên cứu khoa học mà

tác giả được tiếp cận phù hợp với những yêu cầu thiết yếu của lịch sử, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong giai đoạn cụ thể. Các giải pháp đó đã được nghiên cứu nhằm khắc phục những bất cập về hệ thống chính sách pháp luật, quy định pháp luật, cơ chế thực hiện, biện pháp thực hiện trong thực tiễn xử lý các hành vi vi phạm SHTT nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Một số đề tài đã đưa ra yêu cầu phải thay đổi về chính sách pháp luật, các quy định pháp luật liên quan đến SHTT, nhằm phù hợp với điều kiện mới hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều tác giả đã chỉ ra xu hướng hoàn thiện pháp luật trong tương lai đối với các tội phạm nói chung và các tội xâm phạm về SHTT nói riêng, đặc biệt là trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0. Mặc dù, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia khác nhau, nên hệ thống pháp luật về SHTT cũng có những khác biệt cơ bản, tuy nhiên trong xu thế hội nhập, mở cửa nhằm phát triển kinh tế, do đó pháp luật của mỗi nước, đặc biệt là pháp luật về SHTT vẫn phải có những quy định chung đảm bảo sự tương thích, với mục đích đôi bên cùng có lợi, kể cả các quy định về biện pháp hình sự. Nhiều công trình khoa học trong và ngoài nước đã chú trọng đến việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Qua các công trình này cũng giúp cho tác giả rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu để thực hiện luận án một cách hiệu quả, đưa ra các định hướng hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta hiện nay.

1.3. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu

Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những tri thức đã được tổng kết ở các công trình khoa học trong và ngoài nước để bổ sung, hoàn thiện những vấn đề về lý luận, thực tiễn CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau đây:

- Về phương diện lý luận:

Luận án sẽ tiếp tục làm rõ nhận thức cơ bản về CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng, cụ thể như: luận án tiếp tục là rõ khái niệm và đặc điểm của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT để nắm bắt được nội hàm của lĩnh vực này cũng như những thuộc tính cơ

bản, làm nền tảng cho hoạt động triển khai nghiên cứu;

Luận án sẽ xác định rõ các mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, để nắm bắt được tính hướng đích, xác định rõ cái mà CSPLHS đối với nhóm tội phạm này muốn đạt được;

Làm rõ về nội dung và đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, để từ đó xác định vấn đề mình cần phải nghiên cứu, đánh giá về CSPLHS đối với nhóm tội phạm này là gì, cũng như những yếu tố ảnh hưởng, tác động giúp cho vấn đề triển khai, nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn của luận án có tính logic, khoa học và toàn diện.

- Về phương diện thực tiễn:

Trong các đề tài mà tác giả đã nêu ở phần tổng quan, có nhiều đề tài đề cập thực tiễn các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và các hành vi phạm tội nói riêng, đó là thực tiễn thực thi quyền SHTT từ việc áp dụng pháp luật cho đến công tác tổ chức, quản lý, tuyên truyền, giáo dục về SHTT. Tuy nhiên đa số các đề tài đều được nghiên cứu dưới góc độ đánh giá các quy định của BLHS với những hạn chế, bất cập khi vận dụng vào giải quyết vụ án hình sự. Mặt khác, hầu hết các công trình đều nghiên cứu trước khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, nên chủ yếu đánh giá các quy định pháp luật hình sự trong các BLHS trước đó, vì vậy trong luận án này, tác giả sẽ đánh giá, phân tích thực tiễn CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được biểu hiện thông qua đánh giá thực trạng thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, thể hiện trong các BLHS qua các thời kỳ, đặc biệt là trong BLHS năm 2015 và đánh giá quá trình thực hiện CSPLHS để phát hiện xử lý tội phạm cũng như áp dụng hình phạt đối với các hành vi phạm các tội xâm phạm quyền SHTT. Luận án còn đưa ra sự đánh giá về mục tiêu đã được và chưa đạt được của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, từ đó nắm bắt các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

- Các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT

Trong phạm vi luận án, trên cơ sở nghiên cứu lý luận về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cũng như đánh giá thực trạng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thông qua hoạt động đánh giá hình thức thể hiện, hoạt động thực hiện và mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, tác giả sẽ xác định các giải pháp cụ thể để hoàn thiện CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Để đảm bảo rằng các giải pháp đưa ra mang tính khoa học, phù hợp, hiệu quả và khả thi tác giả sẽ xác định những định hướng của việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Từ đó, đề xuất, gợi mở các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hình thức thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt, cũng như nâng cao hiệu quả của quá trình thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các hành vi phạm tội trong nhóm tội phạm này. Các giải pháp này, sẽ góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT một cách hiệu quả, từ đó kiểm soát và hạn chế các hành vi phạm tội, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư thúc đẩy nền kinh tế tri thức của Việt Nam phát triển.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là hoạt động khó khăn và phức tạp, bởi tội phạm là một hiện tượng nguy hiểm và gây nguy hại cho đời sống xã hội. Với đặc tính giai cấp và tính lịch sử, Tình hình tội phạm luôn vận động theo thời gian và không gian, đòi hỏi các chủ thể hoạch định các chiến lược, sách lược để đối phó xử lý tội phạm phải luôn tư duy, thay đổi về phương thức, biện pháp phù hợp nhằm mang lại hiệu quả. Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 với mặt trái mang lại, đã đặt ra cho xã hội loài người muôn vàn thách thức, trong đó thách thức, khó khăn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng rất lớn.

Nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT là nhóm tội phạm thuộc lĩnh vực kinh tế, do đó chịu tác động rất lớn từ sự vận động này của điều kiện kinh tế - xã hội. Các tội phạm ngày càng gia tăng về số lượng, đa dạng, phức tạp về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đặc biệt sự xuất hiện của các hành vi phạm tội mới, điều này đặt ra yêu cầu lớn cho sự thay đổi trong mục tiêu, nội dung và đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, để nghiên cứu và đưa ra các định hướng, chiến lược hoàn thiện CSPLHS, cần phải nghiên cứu từ lịch sử khoa học pháp lý và các quy định của pháp luật hình sự. Và một trong những nền tảng rất quan trọng làm cơ sở lý luận cũng như phương pháp luận cho quá trình nghiên cứu này đó là các công trình khoa học trong và ngoài nước đã được các nhà khoa học ưu tú nghiên cứu và công bố. Các công trình mà tác giả đã đề cập, mặc dù không có công trình nào đề cập một cách trực tiếp đến nội dung nghiên cứu của luận án, nhưng những tri thức về lý luận và cách thức tiếp cận nghiên cứu sẽ đóng vai trò là phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu quan trọng để luận án tham khảo, kế thừa và phát huy.

Trên cơ sở xác định những kiến thức, phương pháp nghiên cứu liên quan để hỗ trợ cho luận án từ vấn đề lý luận chung đến cơ sở thực tiễn và việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, tác giả sẽ kế thừa và triển khai bổ sung những điểm đóng góp mới cho luận án của mình. Những điểm mới mà luận án đề cập tập trung vào ba vấn đề lớn cơ bản: (1) đề cập và phân tích

những vấn đề lý luận chung về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; (2) Đánh giá thực trạng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; (3) Hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Với luận án này, tác giả mong muốn sẽ cung cấp, bổ sung thêm cho hệ thống lý luận về CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng, cũng như đưa ra sự đánh giá về những thuận lợi và những hạn chế, thiếu sót trong thực trạng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, trên cơ sở đó sẽ đề xuất, gợi mở một số giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu của CSPLHS đã đề ra đối với nhóm tội phạm này.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1. Khái niệm, đặc điểm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.1.1. Khái niệm chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.1.1.1. Khái niệm về chính sách hình sự

Việc xây dựng nhà nước pháp quyền, trước hết đòi hỏi phải có khung pháp lý vững chắc để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo trật tự nhất định. Khung pháp lý đó được hình thành và thực hiện trên cơ sở chính sách pháp luật. Trong lĩnh vực hình sự, hệ thống pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan ngày càng được đảm bảo, đầy đủ và hoàn thiện. Điều đó thể hiện sự thay đổi phù hợp của chính sách hình sự trong từng thời kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả đời sống pháp luật hình sự, trên cơ sở đó, hạn chế, tiến đến xóa bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội.

Chính sách pháp luật hình sự là một bộ phận của chính sách hình sự. Do đó, muốn nhận thức được CSPLHS, cần phải hiểu về khái niệm CSHS. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, khái niệm CSHS được tiếp cận và hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài, đặc biệt là pháp luật hình sự của Nga (Liên Xô trước đây), cũng có nhiều quan điểm khác nhau về CSHS, thể hiện chủ yếu qua một số quan điểm sau:

Các GS.TSKH luật Kovalev M.I. và Vorônhin Iu.A. đã quan niệm chính sách hình sự “là phương hướng hoạt động của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các biện pháp chính trị xã hội, kinh tế và soạn thảo các phương pháp tối ưu về mặt pháp luật hình sự nhằm mục đích xóa bỏ tình trạng phạm tội trong đất nước.” [65, tr8].

GS.TSKH luật Babaev M.M. coi “chính sách phòng ngừa tội phạm” là một dạng của “chính sách xã hội trong việc xóa bỏ tình trạng phạm tội”, tồn tại độc lập bên cạnh chính sách hình sự, các phương pháp và phương tiện của chính sách hình sự và chính sách phòng ngừa tội phạm ở trong sự xung đột nhất định, vì chính sách thứ

nhất đấu tranh với cái ác và trừng phạt cái ác , còn chính sách thứ hai gieo mầm điều kiện và dạy cho chúng ta điều thiện. [11, tr12]

GS.TSKH luật Haumov A.V. viết *“chính sách hình sự - một bộ phận cấu thành của chính sách xã hội gắn liền với việc sử dụng các khả năng và phương tiện của luật hình sự để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của xã hội và của nhà nước”* [80, tr395-396]

Trong khoa học Luật hình sự Việt Nam, theo quan điểm của GS.TSKH. Đào Trí Úc thì CSHS là một bộ phận của CSPL, bởi vì đó là những định hướng, những chủ trương trong việc sử dụng pháp luật hình sự vào lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa tội phạm. [139, tr182]

GS.TSKH Lê Cẩm thì cho rằng chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền *“là những phương hướng có tính chất chỉ đạo, chiến lược của Nhà nước trong lĩnh vực tội phạm và hình phạt nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật thi hành án hình sự, cũng như thực tiễn áp dụng chúng, đồng thời soạn thảo và triển khai các biện pháp đấu tranh phòng và chống tội phạm”*. [21, tr24-25]

Theo PGS.TS Trịnh Tiến Việt cũng đưa ra khái niệm về CSHS trước thách thức của cuộc CMCN 4.0, theo đó: *“Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0 là các chủ trương, đường lối, sách lược lớn của Nhà nước trong việc sử dụng pháp luật hình sự vào hoạt động đấu tranh phòng và chống tội phạm, định hình những vấn đề pháp lý hình sự và cụ thể hóa các quan điểm, thái độ xử lý đối với những vấn đề đó trên nền tảng các chính sách xã hội kết hợp với thành tựu cách mạng khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự quốc gia, đáp ứng yêu cầu xã hội trong xu thế toàn cầu hóa và phòng, chống tội phạm.”* [144, tr41]. Và CSHS có vai trò rất lớn trước thách thức này, thông qua chính sách hình sự bảo đảm xây dựng nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc và ổn định, cùng với đó là việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật hình sự nói chung, hệ thống tư pháp hình sự trong tương lai tương thích để điều chỉnh được những thay đổi của các quan hệ xã hội, cũng như sự tăng, giảm của tình hình tội phạm và mức độ trấn áp, răn đe hay giáo dục, phòng ngừa, hướng thiện trong Bộ

luật hình sự. Đặc biệt, ở mức độ rộng hơn, chính sách hình sự còn góp phần tìm hiểu nguyên nhân của tội phạm, nghiên cứu các biện pháp đối phó với tội phạm, dự báo tội phạm và những thay đổi của tội phạm, cũng như tìm ra điểm hạn chế trong hệ thống tư pháp hình sự hiện hành để tiếp tục hoàn thiện hơn [144, tr40-41].

Theo GS.TS Võ Khánh Vinh, khái niệm chính sách hình sự được hiểu theo hai nghĩa: (1) ở nghĩa hẹp: chính sách hình sự là tổng thể tất cả các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp hoạt động của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ các quan hệ xã hội bằng pháp luật hình sự. Chính sách hình sự ở nghĩa hẹp được hiểu là chính sách pháp luật hình sự: xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự; và (2) ở nghĩa rộng chính sách hình sự là tổng thể tất cả các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng sử dụng pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật điều tra hình sự và pháp luật thi hành án hình sự để đấu tranh với tình hình tội phạm.[156, tr6].

Từ những quan điểm và khái niệm trên của một số tác giả trong và ngoài nước, cho thấy sự khác nhau trong cách tiếp cận, nhận thức, tuy nhiên về cơ bản, các tác giả đều thừa nhận chính sách hình sự là một bộ phận của chính sách xã hội nói chung và CSPL nói riêng, mà nội dung của nó đề cập đến những định hướng, quan điểm, mục tiêu chiến lược của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp hình sự trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, bao gồm: chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật tố tụng hình sự, chính sách pháp luật điều tra hình sự, chính sách pháp luật thi hành án hình sự và chính sách phòng ngừa tình hình tội phạm [164, tr410]. Chính sách hình sự hướng đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như hiệu quả của công tác thực tiễn đấu tranh phòng và chống tội phạm.

Tóm lại, có thể hiểu: *Chính sách hình sự là hoạt động mang tính Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp hình sự nhằm xác định các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp trong hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật để đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần hoàn thiện và phát triển xã hội trong nhà nước pháp quyền.*

Việc nghiên cứu, hoạch định chính sách hình sự có vai trò quan trọng nhằm xác định một cách chính xác, khách quan và phù hợp các nhóm quan hệ xã hội cụ thể nào cần được điều chỉnh, những lợi ích nào cần được bảo vệ cũng như xác định

cách thức điều chỉnh hiệu quả, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc đối với lĩnh vực tư pháp hình sự góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao thực tiễn thực thi pháp luật cũng như công tác đấu tranh ngăn ngừa và chống tội phạm trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.

2.1.1.2. Khái niệm về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

- Nhận thức về khái niệm chính sách pháp luật hình sự

Khái niệm CSPLHS được xác định trên nền tảng khái niệm về chính sách hình sự, tuy nhiên, cần phải xác định những đặc điểm, đặc trưng riêng có của pháp luật hình sự so với các ngành khoa học pháp lý hình sự khác như Tổ tụng hình sự, Khoa học điều tra hình sự, Thi hành án hình sự hay Phòng ngừa tội phạm. Đặc trưng của pháp luật hình sự là hoạt động lập pháp liên quan đến việc xác định (quy định) tội phạm và (chế tài) hình phạt, tạo cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội và áp dụng hình phạt. Theo GS.TS Võ Khánh Vinh, CSPLHS được hiểu là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của các cơ quan xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật nhằm soạn thảo và áp dụng các luận điểm chung của pháp luật hình sự, xác định nhóm hành vi tội phạm và hệ thống hình phạt, xây dựng các chế tài trong cấu thành tội phạm cụ thể và lựa chọn các biện pháp tác động công bằng và hợp lý đối với người phạm tội [164, tr410]. Hay nói cách khác, *chính sách pháp luật hình sự là một bộ phận cấu thành nên chính sách hình sự, đó là hoạt động của Nhà nước nhằm xác định các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp trong hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật hình sự để đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần hạn chế và kiểm soát tội phạm trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.*

- Nhận thức về khái niệm chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại.

Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

Quyền SHTT là quyền của cá nhân, tổ chức đối với các sản phẩm trí tuệ do mình sáng tạo ra. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Đối tượng của quyền SHTT bao gồm: (i) Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; (ii) Sáng chế, giải pháp hữu ích; (iii) bí mật kinh doanh; (iv) kiểu dáng công nghiệp; (v) nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ; (vi) chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá; (vii) tên thương mại; (viii) giống cây trồng mới; (ix) thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; (x) quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHCN. [95, Điều 3]

Trong xã hội mà nền kinh tế tri thức dần được thay thế cho lao động chân tay, cơ bắp như hiện nay thì vấn đề bảo hộ quyền SHTT được quan tâm mạnh mẽ. Một trong những công cụ để bảo hộ quyền SHTT hữu hiệu đó là hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT. Có thể nói ở Việt Nam trong những năm qua, vấn đề vi phạm quyền SHTT diễn ra phổ biến, phức tạp và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền SHTT của cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các hành vi phạm tội. Yêu cầu đặt ra là Nhà nước phải xác định những tư tưởng, đường hướng chiến lược cụ thể để đấu tranh ngăn ngừa và chống các tội phạm này. Hay nói cách khác, cần phải có CSPLHS phù hợp đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Như đã phân tích, CSPLHS bao gồm hệ thống các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp chiến lược của Nhà nước trong hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật hình sự để đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội trong từng thời kỳ cụ thể. Tùy vào tính nguy hiểm của từng nhóm tội phạm và từng tội phạm cụ thể, cũng như sự hiện hữu và ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với đời sống xã hội để chủ thể xác định CSPLHS nắm bắt và đưa ra các chính sách phù hợp.

Nhóm các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhóm tội phạm bao gồm các hành vi nguy hiểm cho xã hội như: hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; hành vi

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và hành vi vi phạm hoạt động xuất bản. Các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị coi là tội phạm được thể hiện ở các tội danh cụ thể trong BLHS năm 2015, bao gồm 07 tội danh cơ bản sau: (1) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192); (2) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); (3) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); (4) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi (Điều 195); (5) Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225); (7) Tội xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp (Điều 226); (7) Tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản (Điều 271). Sở dĩ, ở đây cần phải liệt kê các tội phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả vào nhóm tội xâm phạm quyền SHTT, bởi vì, trong khái niệm về hàng giả được quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì một trong những đối tượng hàng giả là *“hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ”* [83, điểm g, Khoản 8, Điều 3], và theo quy định thì hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu [95, Điều 213]. Mặc dù Nghị định này hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp luật hình sự, chưa có văn bản nào làm rõ khái niệm hàng giả, do đó, thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự vào để xử lý các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, các cơ quan chức năng vẫn vận dụng Nghị định này.

Thông qua việc thực hiện các hành vi xâm phạm quyền SHTT, tội phạm đã xâm phạm đến trật tự quản lý về kinh tế; trật tự quản lý hành chính của nhà nước, cũng như xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT, đặc biệt còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng. Vì vậy, để hạn chế các hành vi phạm tội xảy ra, cũng như xử lý hiệu quả tội phạm này, Nhà nước luôn quan tâm và đưa ra các biện pháp, chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể, được thể hiện thông qua các Nghị quyết, các văn bản luật, đặc biệt là sự hoàn

thiện các quy định của BLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Tóm lại, *Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hoạt động của Nhà nước trong việc xác định các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng và biện pháp trong lĩnh vực hoạt động lập pháp và hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cũng như một số hoạt động khác nhằm đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT; bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển ổn định, bền vững.* Tùy vào từng giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước để đưa ra các định hướng, chiến lược đấu tranh và phòng ngừa đối với các tội phạm này một cách phù hợp. Do đó, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT luôn vận động, thay đổi tùy theo sự thay đổi của điều kiện kinh tế - chính trị xã hội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

2.1.2. Đặc điểm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT

Từ khái niệm cũng như việc nhận thức nội hàm của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm chung và một số đặc điểm đặc thù về CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, cụ thể như sau:

*** Về đặc điểm chung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT**

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một phần của CSPLHS nói chung. Việc nghiên cứu CSPLHS chính là cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để triển khai và cụ thể hóa đối với việc nghiên cứu CSPLHS đối với các nhóm tội phạm nói chung và nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Hay nói cách khác, hoạt động nghiên cứu và đề ra CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phải dựa trên nền tảng lý luận chung của chính sách pháp luật hình sự. Đó là hoạt động thể hiện các tư tưởng, quan điểm của Nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội có tính nguy hiểm đáng kể bằng pháp luật hình sự, với một hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung đối với tất cả các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hình sự. Hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự chính là phương tiện triển khai CSPLHS của Nhà nước đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, nhằm đấu tranh phòng, ngừa tội phạm này.

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện thông qua các phương tiện cụ thể. Phương tiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự, chế độ pháp luật hình sự và kỹ thuật pháp lý hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Trong hệ thống các phương tiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, các quy phạm pháp luật hình sự được thể hiện trong các văn bản, đặc biệt thể hiện trong BLHS là phương tiện truyền tải quan trọng nhất của CSPLHS. Như vậy, quy phạm pháp luật hình sự (ở nghĩa Bộ luật hình sự) đối với các tội xâm phạm quyền SHTT ở cả phần chung và phần tội phạm cụ thể là phương tiện thứ nhất của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thực hiện thông qua hoạt động xây dựng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; hoạt động áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT; hoạt động giáo dục và đào tạo pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Các hoạt động này đóng vai quyết định đến hiệu quả của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, trong các hình thức thực hiện của CSPLHS, thì hoạt động áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện cơ bản và quan trọng nhất. Về chính sách áp dụng pháp luật hình sự đối với các nhóm tội phạm cụ thể được xác định trên những đặc điểm, dấu hiệu chung của chính sách áp dụng pháp luật hình sự. Thông qua quá trình áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT sẽ nhận thức được thực trạng thực hiện của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Do vậy, áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hình thức thực hiện rất quan trọng của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, là một trong những yếu tố quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu của CSPLHS mà Nhà nước đã được đề ra đối với các nhóm tội phạm nói chung và nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng.

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục và đào tạo pháp luật về các tội xâm phạm quyền SHTT đóng vai trò quan trọng, do đó, cần tối ưu hóa quá trình giáo dục và đào tạo pháp luật, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục và đào tạo pháp luật hình sự đối với nhóm tội phạm này; nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật hình sự đối với

các tội xâm phạm quyền SHTT cho chủ thể xây dựng pháp luật, cho đội ngũ cán bộ áp dụng pháp luật (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Tòa án), cho doanh nghiệp và toàn thể nhân dân với tư cách là chủ thể tham gia thực hiện pháp luật.

- Chủ thể của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT bao gồm ba nhóm: (1) chủ thể hoạch định và xây dựng CSPLHS; (2) chủ thể thực hiện CSPLHS; và (3) chủ thể tham gia thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Trong đó, chủ thể hoạch định và xây dựng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là Nhà nước thông qua cơ quan lập pháp là Quốc hội. Bên cạnh đó, để hướng dẫn, làm rõ các quy định pháp luật, thì Nhà nước còn trao quyền cho các cơ quan, tổ chức khác như: Chính Phủ, các Bộ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao... nhằm đảm bảo sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật hình sự nói chung và nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Hoạt động triển khai CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thực hiện bởi các cơ quan áp dụng pháp luật, cụ thể là cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án, thông qua các hoạt động của quá trình tố tụng là khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự. Cuối cùng, chủ thể tham gia thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là các doanh nghiệp, cục SHTT, người dân... tham gia vào việc góp ý cho việc xây dựng pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, giám sát hoạt động của các cơ quan xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật.

** Các đặc điểm đặc trưng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT*

Dựa vào tính đặc trưng của nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT, CSPLHS đối với nhóm tội phạm này cũng có những đặc điểm riêng biệt so với các nhóm tội phạm khác, cụ thể:

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT hướng đến đảm bảo khả năng thực thi quyền SHTT nhằm bảo vệ đối tượng là chủ thể quyền SHTT trước các hành vi xâm hại. Đó là bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đã được đăng ký và bảo hộ. Đây là những đối tượng quyền SHTT được pháp luật hình sự Việt Nam ghi nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, ở nghĩa rộng, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn bảo vệ các đối tượng liên quan đến quyền SHTT trước các hành vi xâm hại như hành vi sản

xuất và buôn bán hàng giả, hành vi vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản. So với các đối tượng tài sản thông thường khác được pháp luật hình bảo vệ, đối tượng quyền SHTT là tài sản có những đặc trưng riêng biệt. Quyền SHTT là tài sản trí tuệ được hình thành từ kết quả sáng tạo trí tuệ và thành quả đầu tư trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, văn hóa. Tài sản này có thể tồn tại dưới dạng vô hình và định hình, khó xác định về giá trị, việc xác định giá trị được dựa vào hàm lượng chất xám, trí tuệ, công sức. Điều đặc biệt, chủ thể sở hữu tài sản là quyền SHTT rất khó để nắm bắt, kiểm soát các hành vi xâm hại đến tài sản của mình. Xuất phát từ những đặc điểm này, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT sẽ hướng đến bảo vệ các tài sản trí tuệ do con người tạo ra và mang những đặc thù riêng so với CSPLHS đối với các nhóm tội phạm khác khi bảo vệ tài sản của con người.

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là chính sách đối với hành vi xâm phạm các đối tượng quyền SHTT được bảo hộ bị coi là tội phạm và chính sách về hình phạt cần được áp dụng đối với nhóm tội phạm này. Quyền SHTT là tài sản trí tuệ được hợp thành bởi nhiều đối tượng khác nhau. Theo pháp luật Việt Nam, đối tượng của quyền SHTT bao gồm: Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả; quyền sở hữu công nghiệp (gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý); quyền đối với giống cây trồng [95, Điều 3]. Việc xác định CSPLHS đối với nhóm tội phạm này đòi hỏi phải nhận thức một cách đầy đủ bản chất, vai trò và sự tồn tại của các yếu tố hợp thành nên quyền SHTT. Mỗi yếu tố (đối tượng) đều có giá trị riêng và cần được bảo hộ và bảo vệ. Tuy nhiên, lựa chọn yếu tố nào để bảo vệ bằng biện pháp hình sự thì phải căn cứ vào tình hình điều kiện kinh tế, xã hội từng giai đoạn cụ thể. Nói cách khác, tùy thuộc vào nhận thức của con người đối với vai trò của yếu tố đó trong mỗi giai đoạn. Điều này lý giải vì sao trước đây các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ít chú trọng đến việc bảo hộ quyền SHTT, và việc bảo hộ chỉ tập trung vào một số đối tượng nhất định, ngược lại ngày nay, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia đều hướng đến bảo hộ một cách đầy đủ và toàn diện các đối tượng của quyền SHTT

- Việc nghiên cứu CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phải đặt trong mối quan hệ với các CSPL khác. So với các hành vi vi phạm pháp luật ở các lĩnh vực khác, chủ thể vi phạm có thể bị xử lý về hình sự hoặc xử lý về hành chính, tuy nhiên, hành vi xâm phạm trong lĩnh vực SHTT thì chủ thể có thể bị xử lý bằng nhiều biện pháp khác nhau. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm quyền SHTT, người xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp [95, Điều 199].

Pháp luật Việt Nam quy định nhiều biện pháp xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT, đòi hỏi phải xác định các tiêu chí và ranh giới cụ thể để lựa chọn các biện pháp áp dụng phù hợp. Các tiêu chí (căn cứ) áp dụng biện pháp xử lý này phụ thuộc vào chính sách pháp luật của ngành luật đó quyết định để lựa chọn hành vi xâm phạm thuộc giới hạn mình xử lý. Tuy nhiên, để xác định ranh giới rõ ràng và cụ thể giữa các biện pháp xử lý không đơn giản, bởi tính đặc trưng của quyền SHTT bị xâm phạm. Vì vậy, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT luôn được đặt trong mối quan hệ với CSPL hành chính và CSPL dân sự đối với việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT để xác định các ranh giới cụ thể, tránh trường hợp chồng chéo, mâu thuẫn nhau trong việc xử lý các hành vi xâm phạm.

- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chịu sự tác động từ các yếu tố mang tính quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức chiếm tỷ trọng ngày càng cao, tài sản trí tuệ được tạo ra ngày càng nhiều, do đó vai trò của quyền SHTT đối với sự phát triển kinh tế ngày càng được nâng cao. Nhận thức được điều đó, phần lớn các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển đều có các chính sách xây dựng cho mình hệ thống pháp luật bảo hộ và thực thi quyền SHTT một cách chặt chẽ. Không dừng lại ở đó, do đặc tính bảo hộ đối với tài sản trí tuệ không bị giới hạn trong mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, mà còn mang tính chất xuyên quốc gia. Do đó, các quốc gia đã có sự liên kết, phối hợp với nhau để chung tay thực hiện bảo hộ và thực thi quyền SHTT một cách sâu rộng, nhằm tạo ra các môi

trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích việc sáng tạo các tài sản trí tuệ của con người. Quá trình này được các quốc gia thực hiện thông qua việc ký kết các hiệp định, hiệp ước liên quan đến việc bảo hộ và đảm bảo khả năng thực thi quyền SHTT. Điển hình như Hiệp định TRIPS, hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA... đây là những hiệp định lớn về thương mại, rất chú trọng đến việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT. Với xu thế ngày càng mở rộng mối quan hệ và hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định lớn về thương mại thế hệ mới có liên quan đến bảo hộ quyền SHTT. Mặt khác, đối với các tài sản trí tuệ do cá nhân, tổ chức Việt Nam sáng tạo ra, cũng được mở rộng phạm vi đăng ký bảo hộ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này khẳng định tính quốc tế liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT ngày càng được thể hiện rõ.

- Mục đích của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT, qua đó bảo vệ các chủ thể quyền SHTT, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển ổn định, bền vững. Ngoài mục đích chung của CSPLHS giống như các nhóm tội phạm khác là đấu tranh phòng, chống tội phạm hướng đến việc đẩy lùi và kiểm soát tội phạm, thì CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn có thêm mục đích quan trọng là đảm bảo khả năng thực thi quyền SHTT đã được bảo hộ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích, thúc đẩy khả năng tạo ra các tài sản trí tuệ của cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, CSPLHS đối với nhóm tội phạm này còn nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản đối với người tiêu dùng các hàng hóa bị xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt như hàng giả.

Tóm lại, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT mang những đặc điểm chung như CSPLHS đối với các nhóm tội phạm khác, nhưng cũng có những đặc điểm đặc thù riêng, do đó, việc xác định mục tiêu, nội dung cũng như đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phải dựa trên nền tảng từ những đặc điểm này.

2.2. Mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.2.1. Khái niệm về mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách là hoạt động tinh thông về mặt chiến lược được dựa trên hệ thống các mục tiêu nhất định, các tư tưởng mang tính quan niệm phản ánh những yếu tố chủ yếu của việc tổ chức các quan hệ xã hội trong tương lai [164, tr310]. Chính sách pháp luật hình sự cũng là một loại chính sách, nên luôn có yếu tố mục tiêu cấu thành. Mục tiêu trong CSPLHS đó là kết quả lý tưởng, kết quả mong muốn vì nó mà hoạt động chính sách được thực hiện. Các mục tiêu là định hướng quan trọng nhất đối với các nhà chính sách PLHS, định hướng này bao quát các mong muốn, các mong đợi, các ý định đa cấp độ mà họ hướng đến đạt được.

Mục tiêu của CSPLHS được xây dựng dựa trên hệ thống các nhu cầu và lợi ích của xã hội. Do đó, tùy thuộc vào từng giai đoạn của điều kiện kinh tế, xã hội, hệ thống các nhu cầu và lợi ích xã hội khác nhau thì hệ thống các mục tiêu của CSPLHS đặt ra cũng khác nhau. Nhu cầu và lợi ích đó có thể là chủ quyền quốc gia; an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước; các lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, của con người, của công dân; và các nhu cầu, lợi ích khác trong mỗi chế độ, Nhà nước nhất định. CSPLHS luôn hướng đến việc hoàn thiện các hình thức thể hiện và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thực hiện đưa CSPLHS vào điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự trong đời sống xã hội, để từ đó đấu tranh phòng, chống các tội phạm một cách toàn diện và triệt để.

Tóm lại, mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là những mong muốn đạt được và những kỳ vọng của các chủ thể CSPLHS về hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT. Đồng thời, là sự hướng đến bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, thiết lập một môi trường kinh tế tri thức lành mạnh và phát triển.

2.2.2. Các mục tiêu cơ bản của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.2.2.1. Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT một cách hiệu quả để hạn chế và kiểm soát được nhóm tội phạm này.

Tội phạm là hiện tượng tiêu cực và gây nguy hiểm cao cho xã hội loài người,

do đó, mục tiêu tiên quyết đầu tiên của CSPLHS là hướng đến việc phòng và chống tội phạm. Để đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT, CSPLHS phải cần đạt được các mục tiêu sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT

Hệ thống quy phạm pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hình thức biểu hiện cơ bản nhất của CSPLHS. Những quan điểm khoa học, tiến bộ cùng với hệ thống các nguyên tắc, nhiệm vụ của Luật hình sự đều được thể hiện trong BLHS thông qua các quy phạm, quy định cụ thể. Cùng với đó là sự ghi nhận các hành vi xâm phạm quyền SHTT là tội phạm cũng như hình phạt (chế tài) tương ứng với tội phạm đó. Đây là công cụ hữu hiệu để đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm mà Nhà nước sử dụng. Do đó, đòi hỏi các quy phạm, quy định đó phải phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị xã hội trong từng giai đoạn. Trước sự phát triển mạnh mẽ của điều kiện kinh tế - xã hội, các hành vi xâm phạm của nhóm tội phạm này ngày càng nguy hiểm và phức tạp, cùng với đó, các quy định trong BLHS cũng bộc lộ những thiếu sót, hạn chế, đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới. Và đương nhiên, việc thay đổi và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phụ thuộc vào CSPLHS mà Nhà nước hoạch định và xây dựng đối với nhóm tội phạm này. Do đó, khi xác định mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, một trong những mục tiêu đầu tiên mà Nhà nước hướng tới là hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, bởi vì đạt được mục tiêu này sẽ là tiền đề, là cơ sở pháp lý vững chắc, hữu hiệu để các cơ quan chức năng áp dụng xử lý tội phạm một cách hiệu quả.

Như vậy, mục tiêu mà CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT hướng tới ở đây là sự hoàn thiện của các quy định về tội phạm và hình phạt (đã có) để xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT. Mặt khác, bên cạnh những tội phạm đã được quy định, CSPLHS hướng đến việc xác định các hành vi xâm phạm quyền SHTT mang tính nguy hiểm cao, đã xảy ra trên thực tế, nhưng chưa được quy định, để từ đó bổ sung vào trong quy định của BLHS nhằm xử lý một cách toàn diện và phù hợp đối

với các hành vi xâm phạm này. Bên cạnh đó, CSPLHS còn hướng đến việc hoàn thiện hệ thống hình phạt áp dụng đối với nhóm tội phạm này, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe nhưng vẫn thể hiện được sự nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước.

Thứ hai, xây dựng cơ chế thực hiện có hiệu quả các quy phạm pháp luật về xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT

Để các quy phạm pháp luật đi vào đời sống xã hội và điều chỉnh một cách có hiệu quả, đòi hỏi cơ chế thực hiện (thực thi) phải phù hợp và hoàn thiện. Cơ chế này được biểu hiện qua hệ thống các cơ quan thực thi, đội ngũ cán bộ thực thi, sự liên hệ, phối hợp thực thi giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc phát hiện và xử lý tội phạm. Việc các quy phạm pháp luật về nhóm tội phạm này có được vận dụng giải quyết các tội phạm đúng hay không, hiệu quả hay chưa phụ thuộc vào cơ chế thực thi đó, vì vậy, phải xây dựng được cơ chế thực hiện có hiệu quả các quy phạm pháp luật. Cơ chế thực hiện các quy phạm pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một trong những tiêu chí để đánh giá sự hoàn thiện của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, do đó đây là một trong những mục tiêu quan trọng của CSPLHS nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT.

Một trong mục tiêu xây dựng cơ chế thực thi có hiệu quả của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thì mục tiêu nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với nhóm tội phạm này là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Áp dụng quy phạm pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hình thức thực hiện quan trọng nhất của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Hoạt động này được biểu hiện qua quá trình áp dụng pháp luật hình sự vào giải quyết các tội xâm phạm quyền SHTT của các chủ thể được trao quyền. Cụ thể, Hoạt động này được thực hiện chủ yếu thông qua cơ quan Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra và đặc biệt được thể hiện cơ bản qua hoạt động định tội danh và quyết định hình phạt của Tòa án. Chính sách pháp luật hình sự luôn coi hiệu quả áp dụng quy phạm pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một trong những mục tiêu quan trọng, bởi vì hoạt động này ảnh hưởng rất lớn đến những quyền cơ bản của con người (người

phạm tội), đòi hỏi phải áp dụng đúng người, đúng tội, quyết định hình phạt phải tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhưng vẫn có tính nhân đạo, khoan hồng đối với các trường hợp cụ thể để lựa chọn hình phạt, mức phạt cho phù hợp. Bên cạnh đó, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách thực thi quyền SHTT. Hiện nay ở Việt Nam có tới 6 cơ quan thực thi quyền SHTT bao gồm: Công an, Tòa án, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, do đó đòi hỏi phải có sự phối hợp và hoạt động hiệu quả, từ đó mới kịp thời phát hiện và xử lý tội phạm một cách toàn diện và triệt để.

Thứ ba, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia tích cực vào công tác phát hiện và tố giác tội phạm. Các tội xâm phạm quyền SHTT gây ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.... Tuy nhiên, đa số người dân và đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của quyền SHTT, cũng như những tác hại do hành vi phạm tội này gây ra, do đó vẫn còn khá thờ ơ với nhóm tội phạm này. Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đòi hỏi CSPLHS phải hướng đến việc tác động vào nhận thức và hành vi tích cực của mọi tầng lớp xã hội để họ cùng tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là góp phần vào phát hiện và xử lý các tội phạm xâm phạm quyền SHTT một cách toàn diện và hiệu quả.

2.2.2.2. Bảo vệ quyền con người trước sự tác động tiêu cực của các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trong xã hội ngày nay, quyền con người luôn được các Nhà nước quan tâm và bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả nhất bằng các thiết chế khác nhau. Ở Việt Nam, quyền con người luôn được bảo vệ chủ yếu thông qua hệ thống các quy phạm pháp luật. Trong sự vận động và phát triển của nền kinh tế-xã hội, Nhà nước luôn có những thay đổi về CSPL để hướng đến bảo vệ đầy đủ quyền con người trước các hành vi xâm phạm, đặc biệt là tội phạm. Các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là nhóm các tội sản xuất buôn bán hàng giả là nhóm tội phạm không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý nền kinh tế, mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức

khỏe người tiêu dùng. Có thể thấy rằng, quyền được bảo vệ tính mạng và sức khỏe là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên, các hành vi phạm tội trong nhóm tội phạm này đã gây ra và đe dọa gây ra những thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe con người. Các hành vi phạm tội có thể gây ra hậu quả ngay sau khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, hàng hóa, cũng có thể ảnh hưởng sau một thời gian dài thậm chí di hại từ đời này sang đời khác. Đặc biệt đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là giả về lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Đây là những mặt hàng mà người tiêu dùng sẽ sử dụng và đưa vào cơ thể, do đó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, nguy hiểm nhất là việc sử dụng hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Bởi vì, đối tượng sử dụng hàng giả này thường là những người đang bị hạn chế về sức khỏe, và họ dùng thuốc để điều trị hoặc phòng những căn bệnh của bản thân, và nếu sử dụng phải thuốc giả thì hậu quả rất khôn lường.

Người phạm tội, vì lợi nhuận trước mắt đã bỏ qua tính nhân văn, nhân đạo, bằng mọi thủ đoạn để làm ra hàng giả mà không nghĩ rằng mình đã gây ra những hậu quả lớn cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng. Không dừng lại ở đó, hành vi xâm phạm quyền SHTT còn gây thiệt hại đến tài sản của người tiêu dùng. Quyền được bảo vệ về tài sản cũng là một trong những quyền rất cơ bản của con người cần được quan tâm, bảo vệ. Tuy nhiên, các hành vi phạm tội trong nhóm tội này đã xâm phạm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu tài sản của người tiêu dùng. Các tội sản xuất, buôn bán hàng giả cũng như tội xâm phạm quyền SHCN là loại tội phạm có những dấu hiệu tương đồng với tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản [97, Điều 174], đó là người phạm tội đã có các hành vi (thủ đoạn) gian dối, khiến người tiêu dùng tin đó là hàng thật, hàng chính hãng nên bỏ tiền hoặc giá trị vật chất khác để mua bán, trao đổi, từ đó người phạm tội đã chiếm đoạt được một giá trị tài sản của người tiêu dùng. Ngoài ra, nếu hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi còn gây ảnh hưởng đến kinh tế của người tiêu dùng. Khi sử dụng hàng giả sẽ làm cho năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng của mình thấp, từ đó lợi nhuận mang về sẽ không cao, thậm chí còn gây thiệt hại cho hoạt động chăn nuôi, trồng trọt của mình.

Như vậy, với những thiệt hại nghiêm trọng do các tội xâm phạm quyền SHTT gây ra đối với người tiêu dùng, việc hoàn thiện và thực hiện đúng CSPLHS đối với nhóm tội phạm này còn hướng đến mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, đây là những quyền cơ bản nhất của con người.

2.2.2.3. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền rất quan trọng của cá nhân, tổ chức đối với các tài sản trí tuệ mà mình tạo ra. Trong cơ chế vận hành theo xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức của toàn cầu, thì quyền SHTT được quan tâm và bảo vệ một cách toàn diện và chặt chẽ. Nhằm tạo ra môi trường phát triển lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của con người. Vì vậy, CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng đầu tiên là bảo vệ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thị trường trước các hành vi xâm phạm. Trong điều kiện kinh tế phát triển mạnh mẽ, các tài sản trí tuệ do con người sáng tạo ra ngày càng nhiều, nhằm phục vụ cho đời sống sinh hoạt, tiêu dùng và sản xuất của con người, tạo ra sự cạnh tranh lớn giữa các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vì mục đích lợi nhuận và kinh doanh không lành mạnh hoặc các động cơ khác đã thực hiện các hành vi xâm phạm quyền SHTT như sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp... gây ra những thiệt hại vô cùng lớn cho các chủ thể quyền SHTT. Vì vậy, với vai trò to lớn của mình, Nhà nước đã xây dựng và hoạch định các CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trước các hành vi xâm hại.

Cùng với đó, thông qua việc xác định hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự để ghi nhận và bảo vệ các chủ thể quyền cũng như xử lý các hành vi xâm hại và được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm hướng đến đảm bảo trật tự quản lý kinh tế. Các tội xâm phạm quyền SHTT hầu hết được quy định trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, do đó, khi quy định về nhóm tội phạm này, Nhà nước hướng đến bảo vệ lợi ích kinh tế là đảm bảo ổn định, trật tự của nền kinh tế tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển.

Một mục tiêu rất quan trọng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là phải thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Như đã đề cập, một trong những mục tiêu quan trọng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT, từ đó tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Tiêu chí quan trọng để thu hút đầu tư của các chủ thể kinh tế là môi trường kinh doanh an toàn, ở đó phải được Nhà nước quan tâm, ưu tiên bảo vệ các quyền và lợi ích của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một nền kinh tế phát triển là nền kinh tế có nhiều sự đầu tư từ các chủ thể trong và ngoài nước, vì vậy, đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà nước khi xây dựng và triển khai CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Cuối cùng, mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là đẩy mạnh quan hệ quốc tế, hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Trong thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo, tài sản do con người sáng tạo ra là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá năng lực phát triển của mỗi một quốc gia. Vì vậy, SHTT là một trong những lĩnh vực quan trọng mà các nước hướng tới thiết lập các quan hệ, hợp tác cùng phát triển. Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều Hiệp định, Hiệp ước quốc tế quan trọng liên quan đến SHTT như: Hiệp định *TRIPS* [56], Hiệp định CPTPP [56], *Hiệp định EVFTA* [58],.... Và các Hiệp định, Hiệp ước này đưa ra những tiêu chuẩn và đòi hỏi cao về SHTT, trong đó có yêu cầu về bảo vệ quyền SHTT bằng biện pháp hình sự. Vì vậy, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự quốc gia về nhóm tội phạm này để hướng đến mục tiêu đẩy mạnh quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực SHTT góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

2.3. Đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.3.1. Khái niệm đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT tồn tại và

vận động phụ thuộc vào sự thay đổi của điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước qua mỗi thời kỳ lịch sử. Trong đó, đặc biệt là điều kiện kinh tế, với sự phát triển mạnh mẽ của chúng, làm cho các quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật trong lĩnh vực kinh tế cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT được quy định trong BLHS cũng chịu sự tác động của quá trình này. Trước sự ra đời và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của xã hội trí tuệ nhân tạo, xã hội người máy đã làm thay đổi sự tồn tại của hành vi phạm tội. Nó làm tăng lên đáng kể tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, các hành vi xâm phạm mới ngày càng nhiều, khiến cho tình hình khó kiểm soát và rất nguy hiểm. Điều này đặt ra nhu cầu tất yếu về sự thay đổi của pháp luật, thay đổi về cơ chế kiểm soát và thực thi áp dụng. Hay nói cách khác là sự thay đổi của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Bên cạnh đó, sự tăng cường hợp tác quốc tế trong tất cả các lĩnh vực, mà đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, kéo theo sự ràng buộc giữa Việt Nam với các quốc gia khác thông qua các hiệp định, hiệp ước ngày càng nhiều. Chính các hiệp định thế hệ mới này, đã đã ra nhu cầu về sự thay đổi quan điểm, nhận thức và tư duy pháp lý về bảo hộ và thực thi quyền SHTT cho phù hợp và tương thích với các điều khoản trong các hiệp định mà chúng ta đã ký kết. Và suy cho cùng, sự thay đổi này, trước tiên là phải thay đổi về chính sách pháp luật nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Tất cả những yếu tố tương tác, tác động này chính là đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Như vậy, đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là những nhu cầu thay đổi của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT xuất phát từ những biểu hiện mới của đời sống kinh tế, đời sống chính trị, đời sống xã hội. Từ đó, làm cơ sở để đưa ra những chiến lược, sách lược mới nhằm loại bỏ những hạn chế, bất cập và bổ sung những thiếu sót và hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội xâm phạm quyền SHTT. Sự hoàn thiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT sẽ tác động tích cực đến các đối tượng của chúng. Tạo ra sự phù hợp, tương hỗ nhau trong tổng thể các yếu tố cùng thúc đẩy xã hội phát triển.

2.3.2. Các đối tượng của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá tình hình thực tiễn đời sống pháp luật, đời sống kinh tế, đời sống chính trị - xã hội Việt Nam và bối cảnh thế giới, có thể thấy rằng, đối tượng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện cụ thể và cơ bản như sau:

- Chiến lược mới về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ các tài sản trí tuệ được sáng tạo ra trong bối cảnh sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây chính là một trong những yêu cầu bức thiết của việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Có thể thấy rằng, cuộc CMCN 4.0 đã mang lại cho xã hội rất nhiều thành tựu nổi bật, kể cả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chẳng hạn như, nhờ cuộc CMCN 4.0 đã làm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho việc phát hiện và xử lý tội phạm. Chính phương tiện công nghệ cao là một điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, đấu tranh xử lý nhanh và triệt để, cũng như thi hành pháp luật hình sự (bao gồm các phương tiện theo dõi, giám sát, định vị, lưu trữ, nhận dạng tra cứu, quản lý, giám định...), đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lưu trữ, nhận dạng người phạm tội [144, tr44]. Việc này còn tạo thuận lợi trong việc hoạch định CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Nhờ có sự hỗ trợ hiệu quả của các phương tiện công nghệ, những hoạt động khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin... giúp cho việc nghiên cứu tiến hành thuận lợi, hiệu quả, từ đó đưa ra chiến lược, kế hoạch trong CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Đặc biệt, khả năng kết nối bao trùm của Internet toàn cầu giúp các nhà lập pháp tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện, khai thác có hiệu quả một khối lượng khổng lồ dữ liệu số liên quan đến những xu hướng, kinh nghiệm lập pháp hình sự tiến bộ, hữu ích từ khắp nơi trên thế giới, cũng như nhanh chóng nhận được phản hồi đa chiều từ nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội đối với chính sách, pháp luật hình sự đã hoặc dự kiến sẽ được Nhà nước ban hành [144, tr44]. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi mang lại, cuộc CMCN 4.0 cũng gây ra những khó khăn, thách thức cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) – trí tuệ do con người lập

trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người, đã làm đặt ra những thách thức pháp lý mới. Trong lĩnh vực SHTT đã xuất hiện những khó khăn, thách thức về mặt pháp lý do AI tạo ra. Từ năm 2019, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã bắt đầu thảo luận các ảnh hưởng của AI tới hệ thống sở hữu trí tuệ. Trong đó, WIPO đã định hình một vài vấn đề nổi cộm và kêu gọi các quốc gia cùng tham gia thảo luận cho ý kiến, cụ thể là: (1) Việc quy định loại công nghệ AI nào là đối tượng được bảo hộ sáng chế; (2) Cách diễn giải và áp dụng ba tiêu chí đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế khi thẩm định công nghệ AI; (3) Có nên sửa đổi, bổ sung pháp luật sáng chế để phù hợp với đặc điểm riêng biệt của công nghệ AI hay không [188].

Bên cạnh đó, vấn đề AI có thể xâm phạm quyền SHTT cũng được WIPO khuyến nghị như là một vấn đề pháp lý cần giải quyết. Pháp luật của đa số các quốc gia đều quy trách nhiệm pháp lý của hành vi xâm phạm do AI gây ra cho cá nhân, tổ chức xác định. Pháp luật châu Âu quy định *“hành vi sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra”*, như vậy chủ thể sử dụng AI sẽ phải chịu trách nhiệm cho những xâm phạm do AI gây ra [188].

Ở Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ dường như chưa điều chỉnh các vấn đề này. Như vậy, đây sẽ là một thách thức rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng AI tại Việt Nam trong thời gian tới, cũng như khó khăn, thách thức cho hệ thống các biện pháp xử lý, trong đó có cả biện pháp hình sự nếu có hành vi xâm phạm quyền SHTT do AI gây ra.

Từ bối cảnh này, đặt ra nhu cầu mới cho việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong thời gian tới. Theo đó, đã đến lúc cần phải nghiên cứu có lộ trình để bổ sung vào pháp luật hình sự những hành vi phạm tội mới cũng như chế tài tương ứng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT do đối tượng mới từ AI tạo ra nhằm bảo vệ đầy đủ các tài sản trí tuệ phù hợp với tình hình mới.

- Đảm bảo sự tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm quyền SHTT với những cam kết trong các hiệp định thương mại thế hệ mới. Ngày nay, sở hữu trí tuệ không còn là lĩnh vực bó hẹp trong mỗi quốc gia, lãnh thổ mà trở thành một vấn đề được toàn cầu quan tâm và đề cập trong các cuộc đàm

phán, ký kết các hiệp định thương mại. Trước đây, nhắc đến cam kết quốc tế về lĩnh vực SHTT mà Việt Nam đã tham gia, chúng ta chủ yếu đề cập đến Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là TRIPS). Có thể nói đây là hiệp định lớn nhất nằm trong khuôn khổ các hiệp định của WTO mà Việt Nam tham gia ký kết về lĩnh vực quyền SHTT. Mặc dù hiệp định này cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu về thay đổi pháp lý liên quan đến lĩnh vực SHTT trong pháp luật nội địa mỗi quốc gia, kể cả biện pháp xử lý hình sự. Tuy nhiên, các thỏa ước, yêu cầu trong hiệp định chỉ là thỏa thuận khung với các tiêu chuẩn tối thiểu và các nước sẽ có một phạm vi tự do nhất định khi thực hiện thỏa thuận đó. Đặc biệt, việc quy định vấn đề thực thi quyền SHTT thì tùy thuộc pháp luật của mỗi quốc gia để lựa chọn các biện pháp cụ thể. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật SHTT nói chung và biện pháp hình sự để thực thi quyền SHTT được quy định trong BLHS Việt Nam về cơ bản là tương thích và đáp ứng các tiêu chuẩn do TRIPS đặt ra.

Trong những năm trở lại đây, nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển sâu, rộng gắn liền với đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới với các quốc gia trên thế giới. Điều này đã mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, so với TRIPS thì các hiệp định này lại đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về bảo hộ và thực thi quyền SHTT. Chẳng hạn như, những yêu cầu về bảo hộ nhãn hiệu trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực vào ngày 14/01/2019, theo đó ngoài các đối tượng truyền thống mà pháp luật Việt Nam đang bảo hộ (như chữ, ký hiệu, từ ngữ, hình ảnh), CPTPP còn mở rộng ra cả âm thanh, và khuyến khích các nước bảo hộ cả mùi hương [57, Mục C, Điều 18.18]. Điều này buộc pháp luật về SHTT của Việt Nam trong thời gian tới phải bổ sung quy định về các đối tượng của nhãn hiệu cho phù hợp với thỏa thuận trong CPTPP, và đương nhiên, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng phải mở rộng đối tượng này để xác định hành vi phạm tội trong tội xâm phạm quyền SHCN, cụ thể là xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, theo CPTPP, các quốc gia phải có quy định về xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm bí mật thương

mại. Cụ thể, tại Mục C Điều 18.78, Khoản 2 của CPTPP quy định mỗi Bên phải quy định thủ tục và hình phạt hình sự cho một hoặc nhiều hành vi dưới đây: (a) tiếp cận một cách cố ý và trái phép tới bí mật thương mại được lưu giữ trong một hệ thống máy tính; (b) chiếm đoạt một cách cố ý và trái phép bí mật thương mại, kể cả việc thông qua một hệ thống máy tính; hoặc (c) bộc lộ một cách gian lận, hoặc thay vào đó, bộc lộ một cách cố ý và trái phép bí mật thương mại, kể cả thông qua một hệ thống máy tính. Và sẽ xử lý hình sự nếu các hành vi thuộc trường hợp: (a) nhằm mục đích đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; (b) liên quan tới sản phẩm hoặc dịch vụ trong thương mại quốc gia hoặc quốc tế; (c) nhằm mục đích gây tổn hại tới chủ sở hữu của những bí mật thương mại đó; (d) bị chi phối bởi, hoặc vì lợi nhuận của, hoặc có liên quan tới một tổ chức kinh tế nước ngoài; hoặc (e) gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế, quan hệ quốc tế, hoặc an ninh quốc gia, quốc phòng của một Bên [57, Mục C, Điều 18.87 khoản 3]. Với quy định này của CPTPP, CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phải mở rộng phạm vi và mức độ điều chỉnh bằng biện pháp hình sự đối với đối tượng tiếp theo của quyền SHCN đó là bí mật thương mại (bí mật kinh doanh), bên cạnh đối tượng là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đã được xác định từ trước đến nay trong BLHS.

Ngoài hiệp định CPTPP, Việt Nam còn tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại quan trọng khác, trong đó phải kể đến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được ký kết vào ngày 30/6/2019 và có hiệu lực vào ngày 01/8/2020. Hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Những cam kết dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong Hiệp định IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch, từ đó Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn đến từ EU và các nước khác. Điều đáng chú ý, Hiệp định này cũng dành một Chương cho các thỏa thuận liên quan đến quyền SHTT [58, Chương 12]. Trong đó cũng có đưa ra một số tiêu chuẩn cao về bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, về biện pháp về hình sự thì

EVFTA dường như không đề cập đến, mà chủ yếu đề cập về biện pháp dân sự, trong đó chú trọng đến việc bồi thường thiệt hại. Như vậy, theo EVFTA thì các nước có chính sách tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến lĩnh vực SHTT phát triển, chỉ giao cho cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hàng hóa giả mạo SHTT tại các biên giới [58, Điều 12.56 – Điều 12.60 Chương 12]. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc, khi tham gia hiệp định này, CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng phải đảm bảo tính hài hòa giữa yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, sản xuất và sáng tạo các tài sản trí tuệ, đồng thời cũng có các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập khẩu các hàng hóa giả mạo quyền SHTT.

Bên cạnh nhu cầu hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT từ sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 và các hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia ký kết, thì các chương trình, chiến lược về bảo hộ và thực thi quyền SHTT trong nước cũng đặt ra những đòi hỏi phải hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Trong đó phải kể đến Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019 [88]. Chiến lược này nhằm phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, cũng như hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ được nâng cao rõ rệt, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giảm đáng kể, Chiến lược đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đặc biệt phải nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đủ sức răn đe và chú trọng chống hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Chiến lược cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp hình sự cụ thể đối với việc phát hiện và xử lý tội phạm xâm phạm quyền SHTT, theo đó phải *“tích cực và chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hình sự về sở hữu trí tuệ”* [91, điểm d, Khoản

2, Mục III]. Như vậy, CSPLHS trong thời gian tới, phải xem đây là nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược chung cần phải thực hiện và hướng tới đạt được. Để làm được điều này, trước hết phải nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong thời gian tới, theo hướng đã được xác định trong Quyết định về Chiến lược này.

Cùng với Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, vào ngày 13/3/2019, 09 Bộ, ngành (bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) đã tiếp tục cùng nhau ký kết Chương trình hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Chương trình hành động 168) giai đoạn III (2019-2023). Chương trình hành động 168 là một chương trình được phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm mục tiêu hợp tác một cách toàn diện trên các lĩnh vực để đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Trong giai đoạn I và II của Chương trình đã thu về những những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu, rộng trên các lĩnh vực có liên quan đến SHTT, và tình hình xâm phạm quyền SHTT ở Việt Nam còn phức tạp, do đó, các Bộ, ngành đã tiếp tục tham gia ký kết Chương trình hành động 168 giai đoạn III, với mục tiêu chung là *“là phối hợp một cách toàn diện, thường xuyên và kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế”*. Như vậy, Chương trình hành động 168 cũng là một trong những yếu tố phát sinh nhu cầu phải thay đổi CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT một cách phù hợp và hiệu quả, nhằm góp phần đạt được mục tiêu đã đề ra trong chương trình này.

Với những nhu cầu quốc tế và trong nước về việc nâng cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền SHTT, thì việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là rất cần thiết và có hướng đi cụ thể, rõ ràng. Vì vậy cần phải có những thay đổi về định hướng mục tiêu và giải pháp cụ thể đối với việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi áp dụng

TNHS đối với các hành vi xâm phạm các đối tượng của quyền SHTT nhằm phù hợp tình hình mới của nền kinh tế - xã hội, bảo vệ một cách đầy đủ và toàn diện quyền SHTT, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này.

2.4. Nội dung của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.4.1. Chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách về tội phạm đối với các tội xâm SHTT được thể hiện thông qua việc xác định các tiêu chuẩn phù hợp để xem một hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, cũng như việc loại bỏ những hành vi từng bị coi là tội phạm ra khỏi hệ thống pháp luật hình sự khi mà nó không còn phù hợp và không còn cần thiết. Nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT là nhóm tội phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế, do đó, chịu sự tác động rất lớn từ điều kiện kinh tế, xã hội. Các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng tăng về số lượng và tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, với những hình thức thực hiện rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng luôn vận động, thay đổi qua các giai đoạn, thời kỳ khác nhau.

Để nhận thức một cách đầy đủ, có căn cứ, khoa học về các tiêu chuẩn (tiêu chí) để xác định một hành vi xâm phạm quyền SHTT là tội phạm hay không, chúng ta cần đánh giá qua quá trình tội phạm hóa và phi tội phạm hóa thuộc nhóm tội phạm này.

Tội phạm hóa là quá trình ghi nhận vào pháp luật hình sự một hành vi nào đó bị coi là tội phạm, cũng như xác định TNHS đối với hành vi phạm tội đó. Hành vi bị tội phạm hóa là hành vi mà trước đó chỉ bị coi là vi phạm pháp luật hành chính, dân sự, kỷ luật, hoặc là vi phạm đạo đức..., tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, chính trị xã hội thay đổi, mà hiện tại hành vi này là nguy hiểm đáng kể cho xã hội và nó diễn ra một cách phổ biến nên bị tội phạm hóa trong pháp luật hình sự. Chẳng hạn như, BLHS năm 2015 tội phạm hóa hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm tại Điều 193 BLHS năm 2015. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, quá trình tội phạm hóa được thể hiện trong BLHS năm 2015, bằng việc ghi nhận một số hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm như hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

là phụ gia thực phẩm, hay việc bổ sung thêm các dấu hiệu định tội mới trong các tội phạm thuộc nhóm tội này. Và đương nhiên, việc ghi nhận các hành vi phạm tội vào BLHS đều có các tiêu chí cụ thể. Trước đây, khi điều kiện kinh tế xã hội chưa ổn định, đời sống của con người chưa được nâng cao thì việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT chưa được đầy đủ và chặt chẽ. Con người chưa nhận thức được tầm quan trọng của quyền SHTT, mặt khác khi mà điều kiện kinh tế kém phát triển thì các tài sản trí tuệ do cá nhân, tổ chức tạo ra không nhiều. Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với nhóm tội này chỉ chú trọng chủ yếu vào hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, sau một thời gian, điều kiện kinh tế xã hội phát triển, vấn đề hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, quyền SHTT được đề cập nhiều trong các hiệp định, hiệp ước, và đặc biệt tài sản trí tuệ do con người tạo ra ngày càng nhiều hơn, thì quyền SHTT được quan tâm bảo hộ và thực thi một cách chặt chẽ. Đây là quá trình, là cơ sở nền tảng cho việc ghi nhận các hành vi xâm phạm quyền SHTT là tội phạm.

Phi tội phạm hóa là quá trình loại khỏi quy định của pháp luật hình sự hiện hành một hành vi nào đó mà trước đây bị coi là tội phạm, cũng như hủy bỏ trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó. Quá trình phi tội phạm hóa được diễn ra trong điều kiện hoàn cảnh của đời sống xã hội hiện tại có nhiều thay đổi mà các hành vi từng bị coi là tội phạm không còn nguy hiểm cho xã hội, hoặc có những nguy hiểm nhưng không đáng kể, và chỉ bị truy cứu trách nhiệm hành chính, dân sự, kỷ luật hoặc là vi phạm đạo đức. Ví dụ: BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã bãi bỏ tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN tại Điều 170, BLHS năm 1999. Trong BLHS năm 2015, quá trình phi tội phạm hóa diễn ra đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng được thể hiện qua một số thay đổi như việc bãi bỏ tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, hay bãi bỏ hành vi vi phạm các quy định về phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác trong tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác.

Qua quá trình đánh giá bản chất của việc tội phạm hóa và phi tội phạm hóa, có

thể nhận thấy rằng đây là một quá trình tất yếu của lịch sử lập pháp trong mỗi thời kỳ. Tuy nhiên, để xác định quá trình này cần phải dựa vào những tiêu chí cụ thể:

Một là, căn cứ vào tính chất của hành vi được tội phạm hóa hoặc phi tội phạm hóa.

Khi lựa chọn hành vi để tội phạm hóa hoặc phi tội phạm hóa phải cân nhắc đến tính chất của hành vi. Trong trường hợp tội phạm hóa, thì hành vi phải thể hiện tính nguy hiểm cao hơn so với các hành vi không phải là tội phạm khác, và nếu áp dụng các chế tài khác thì không thể hiện tính nghiêm khắc, do đó, phải tội phạm hóa để áp dụng chế tài hình sự mới tương xứng với hành vi và đạt được mục đích răn đe, giáo dục và cải tạo. Ngược lại, trường hợp phi tội phạm hóa, thì hành vi đó không còn nguy hiểm hoặc nguy hiểm không đáng kể cho xã hội, và việc truy cứu TNHS là nặng so với hành vi thực hiện, nên trường hợp này, phi tội phạm hóa để hành vi đó bị xử lý bằng các chế tài khác hoặc bằng các biện pháp xã hội.

Hành vi bị tội phạm hóa là hành vi tiêu cực cho xã hội, cụ thể, hành vi này gây ra (hoặc đe dọa gây ra) những thiệt hại đáng kể cho đời sống xã hội, đó là những thiệt hại về con người, về vật chất và phi vật chất khác. Còn đối với hành vi được phi tội phạm hóa là hành vi mà hiện tại không gây hoặc ít gây nguy hại cho những lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, quá trình này cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ranh giới giữa tội phạm và vi phạm hành chính rất gần gũi với nhau. Chẳng hạn như, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là hành vi rất phổ biến được xử lý bởi biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. Và ranh giới để lựa chọn biện pháp nào là dựa vào đối tượng hàng giả được sản xuất, buôn bán. Cụ thể, nếu hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh thì chỉ cần căn cứ vào hành vi là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Còn đối với các đối tượng hàng giả khác thì dựa vào giá trị hàng giả được sản xuất, buôn bán tương đương với hàng thật hoặc dựa vào khoản thu lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả....để xem xét về việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hay nói cách khác, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi được tội phạm hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tùy thuộc vào từng quan hệ xã hội được bảo vệ và lợi ích bị xâm hại để đánh giá, lựa chọn tiêu chí. Tuy nhiên, trên thực tế, việc lựa chọn biện pháp để xử lý, ngoài quy định cụ thể của văn

bản luật, chủ thể có thẩm quyền còn phải xem xét, đánh giá nhiều yếu tố khác để quyết định là có xử lý bằng biện pháp hình sự hay không, nếu như những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác [97, khoản 2, Điều 8].

Hai là, căn cứ vào tình hình tồn tại của hành vi được tội phạm hóa hoặc phi tội phạm hóa

Một hành vi bị tội phạm hóa phải là hành vi tồn tại một cách phổ biến trong đời sống xã hội, hành vi đó có tính lặp đi lặp lại và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, và việc quy định chúng nhằm hạn chế mức độ tồn tại và tiến đến loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Ngược lại, hành vi được phi tội phạm hóa là hành vi không còn tồn tại hoặc tồn tại ít phổ biến trong xã hội, không gây hoặc ít gây nguy hiểm cho đời sống xã hội, không mang tính lặp đi lặp lại trên thực tế. Ngoài ra phải xem xét đến các nguyên nhân và điều kiện tồn tại của hành vi, đó là các yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển của hành vi nguy hiểm cũng như hạn chế chấm dứt nó. Trên cơ sở đó sẽ vạch ra định hướng tội phạm hóa hoặc phi tội phạm hóa phù hợp.

Các tội xâm phạm quyền SHTT ảnh hưởng rất lớn từ điều kiện của nền kinh tế - xã hội. Do đó, trong mỗi giai đoạn khác nhau, sự tồn tại của nhóm tội phạm này cũng khác nhau, và hành vi xâm phạm cũng khác nhau. Do đó, cần xem xét về quá trình hình thành, tồn tại và vận động của các tội phạm này, trước sự tác động của sự phát triển nền kinh tế - xã hội đất nước để từ đó xác định quá trình này một cách phù hợp và hiệu quả.

Ba là, căn cứ vào yếu tố tâm lý - đạo đức của quá trình tội phạm hóa và phi tội phạm hóa. Một hành vi bị tội phạm hóa ngoài việc thể hiện tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội còn là hành vi vi phạm đạo đức, bị xã hội lên án mạnh mẽ, ngược lại hành vi được phi tội phạm hóa là hành vi mà sự lên án của xã hội cũng như vi phạm đạo đức không lớn, không đáng kể. Việc xem xét dưới góc độ này sẽ giúp cho quá trình tội phạm hóa và phi tội phạm hóa được xã hội ghi nhận, ủng hộ và tuân thủ chấp hành. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, dựa vào căn cứ này để lựa chọn tình

tiết định tội, cũng như xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt một cách phù hợp.

- Việc tội phạm hóa phải được thể hiện một cách khoa học, rõ ràng và dễ hiểu, nhằm phù hợp với trình độ nhận thức của đại đa số quần chúng nhân dân. Ngoài ra, quá trình tội phạm hóa phải phù hợp với quy luật phát triển khách quan trong đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, tương xứng với các tiến bộ của khoa học – kỹ thuật và công nghệ [67, tr45]. Các hành vi xâm phạm quyền SHTT là các hành vi rất khó phát hiện, phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và pháp luật hình sự thì mới có thể nhận biết một cách chính xác được. Do đó, các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị tội phạm hóa, phải cần quy định các thuật ngữ dễ hiểu, mang tính định lượng cụ thể và có văn bản hướng dẫn các quy định về nhóm tội phạm này. Việc định lượng một cách rõ ràng về tính tiết (dấu hiệu) để xác định trách nhiệm hình sự có ý nghĩa rất lớn, nhằm tạo ra ranh giới rõ ràng giữa việc lựa chọn biện pháp hành chính và biện pháp hình sự đối với cơ quan chức năng.

Tóm lại, hoạt động tội phạm hóa, phi tội phạm hóa đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cho thấy nội dung của chính sách pháp luật hình sự về tội phạm đối với nhóm tội này. Việc xác định các tiêu chuẩn của quá trình này là việc xem xét, đánh giá dưới góc độ pháp lý một cách khách quan trong xã hội. Như C. Mác đã từng khẳng định: *“Nhà làm luật... không làm ra luật, không sáng chế ra chúng, mà chỉ hình thức hóa, ghi nhận các đạo luật thực định và có ý thức những quy luật nội tại của các quan hệ tinh thần”* [27, tr162]. Như vậy, quá trình này không dựa vào ý chí chủ quan thoát ly khỏi điều kiện thực tế, mà dựa vào sự nhận thức thực tại khách quan. Nhận thức đúng chưa đủ, mà vấn đề còn là làm thế nào để chuyển hóa được nhận thức đó thành đường lối, chủ trương, thành những quy phạm, chế định pháp luật cụ thể.

2.4.2. Chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nếu như chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện thông qua quá trình tội phạm hóa hoặc phi tội phạm hóa thì chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu thông qua quá trình hình sự hóa hoặc phi hình sự hóa.

Hình sự hóa là quá trình ghi nhận ở phần tội phạm cụ thể của BLHS chế tài

(hình phạt) đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội đã bị tội phạm hóa (quy định về một tội phạm mới), hoặc tăng nặng hơn một loại/mức hình phạt đối với một số tội phạm mà trước đó pháp luật hình sự quy định nhẹ hơn. Mặt khác, hình sự hóa còn được hiểu là sự ghi nhận vào phần chung của BLHS sự trấn áp về hình sự đối với một số quy phạm và chế định nào đó. Chẳng hạn, bổ sung thêm một số tiết tăng nặng TNHS; quy định về hình phạt đối với PNTM phạm tội... trong BLHS năm 2015. Quá trình hình sự hóa diễn ra đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện qua việc bổ sung chủ thể chịu TNHS là pháp nhân thương mại, trong đó nhiều tội phạm trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT có ghi nhận chủ thể này như theo quy định của BLHS năm 2015, các tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 đến Điều 195); tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225); tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 226) đều quy định TNHS đối với PNTM. Hay quá trình hình sự hóa còn thể hiện ở việc tăng nặng mức hình phạt đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225) và tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 226), theo đó, nếu như BLHS năm 1999 quy định mức cao nhất của khung hình phạt tại khoản 1 của các tội danh này là hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, thì BLHS năm 2015 đã tăng mức cao nhất của khung hình phạt cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm... Như vậy, hình sự hóa là quá trình thể hiện chính sách pháp luật hình sự cứng rắn và nghiêm minh của Nhà nước trong việc đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này.

Quá trình hình sự hóa đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được soạn thảo, xây dựng trên một số tiêu chí cơ bản. Đó là dựa vào tính chất mức, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, hoặc tại thời điểm xét xử, hoặc tại thời điểm thi hành án. Bên cạnh đó, việc xác định TNHS và hình phạt còn phải xét đến đặc điểm nhân thân người phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Tất cả các tiêu chí này để đảm bảo rằng, TNHS và hình phạt được áp dụng cho tội phạm là tương xứng, phù hợp, vừa nhân đạo vừa đảm bảo tính răn đe.

Phi hình sự hóa là việc loại trừ khỏi phần tội phạm cụ thể những chế tài hình sự (hình phạt) đối với hành vi nguy hiểm mà trước đây bị coi là tội phạm, nhưng

bây giờ không bị coi là tội phạm nữa, hoặc quy định nhẹ hơn một loại/mức hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể nào đó. Phi hình sự hóa cũng có thể hiểu là thu hẹp ở phần chung BLHS phạm vi của sự trấn áp hình sự về một số quy phạm hoặc chế định nào đó. Chẳng hạn như, bổ sung thêm các tình tiết giảm nhẹ TNHS, mở rộng phạm vi áp dụng án treo, mở rộng đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình. Ví dụ: Điều 40 BLHS năm 2015 bổ sung thêm các đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình như: người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử; hoặc ở phần tội phạm cụ thể, BLHS năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình trong một số tội danh. Trong nhóm tội phạm xâm phạm quyền SHTT, quá trình phi hình sự hóa thể hiện ở việc xóa bỏ các hình phạt đối với các tội đã phi tội phạm hóa như tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN, hoặc là giảm nhẹ hoặc xóa bỏ hình phạt trong một số tội danh cụ thể, như xóa bỏ hình phạt tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193).

Tóm lại, cơ sở để tiến hành hoạt động phi hình sự hóa là do quá trình phi tội phạm hóa, cụ thể là BLHS xóa bỏ đi một tội phạm thì tất cả các hình phạt đối với tội phạm đó cũng bị xóa bỏ, hoặc xét thấy do chuyển biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thay đổi mà tính chất, mức độ của hành vi phạm tội giảm thì cũng tiến hành hoạt động phi hình sự hóa, bằng cách bãi bỏ hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, có thể dựa vào xu hướng nhân đạo, hướng thiện trong pháp luật hình sự, thì trong một số trường hợp, sẽ tiến hành hoạt động phi hình sự hóa (chủ yếu diễn ra ở phần chung của BLHS) bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng án treo, quy định thêm các tình tiết giảm nhẹ TNHS, mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình. Nhận thức này được vận dụng một cách phù hợp trong quá trình hình sự hóa hoặc phi hình sự hóa đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, hai quá trình này được Nhà nước cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng. Bởi đây là nhóm tội phạm liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT, do đó, nếu đặt nặng vấn đề nghiêm trị, răn đe đối với các hành vi phạm tội và chú trọng đẩy mạnh quá trình hình sự hóa thì sẽ hạn chế khả năng sáng tạo và thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Ngược lại, nếu áp dụng TNHS quá nhẹ đối với các hành vi phạm tội thì

không đảm bảo tính răn đe, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, tội phạm sẽ coi thường pháp luật. Do đó, cần phải xác định chính sách về hình phạt phù hợp để cân bằng được các yếu tố, để vừa kiểm soát được tội phạm, vừa đảm bảo được sự phát triển của nền kinh tế.

2.5. Các yếu tố tác động đến chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2.5.1. Thực trạng pháp luật hình sự và khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự

Hệ thống pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là phương tiện truyền tải CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, do đó, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 được ban hành và có hiệu lực, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập pháp hình sự của Việt Nam, nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế của các văn bản luật trước đó, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Sự hoàn thiện của các quy định trong BLHS về các tội xâm phạm quyền SHTT sẽ chứng tỏ rằng, phương tiện thể hiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đã đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Ngược lại, nếu các quy định này bộc lộ những hạn chế, thiếu sót điều đó chứng tỏ CSPLHS đối với nhóm tội phạm này chưa đầy đủ, cần phải bổ sung, sửa đổi. Như vậy, sự tác động của thực trạng pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thể hiện ở hai khía cạnh đối lập nhau. Các quy định của pháp luật hình sự là một phần rất quan trọng không thể tách rời của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, nên khi đánh giá về hiệu quả của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, cần phải đánh giá thực trạng tồn tại của quy định pháp luật hình sự.

Bên cạnh sự tác động của hệ thống pháp luật hình sự, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn chịu sự tác động của quá trình thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hình sự. Đặc biệt là thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự vào xử lý các hành vi phạm tội. Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự là một trong những thước đo quan trọng của hiệu quả thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, bởi vì đây là phương thức thực hiện cơ bản nhất của CSPLHS. Qua

việc nghiên cứu thực trạng của hoạt động áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, có thể thấy được hiệu quả của hoạt động này. Ngoài ra, các hoạt động triển khai, phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi phạm tội về các tội xâm phạm quyền SHTT như: Cơ quan Hải quan, cơ quan quản lý thị trường, UBND các cấp.... cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Hay nói cách khác, thực tiễn thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hình sự phản ánh sự phù hợp của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT khi quá trình thực thi đó mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên nếu quá trình thực thi gặp những khó khăn, hạn chế sẽ là trở lực làm giảm hiệu quả của hoạt động thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

2.5.2. Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội

Trong lịch sử phát triển của loài người, điều kiện kinh tế xã hội luôn vận động và thay đổi không ngừng, từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức của con người về xã hội. Trong xã hội có giai cấp, hệ thống các tư tưởng chính trị của giai cấp lãnh đạo đối với việc điều tiết, quản lý xã hội đều xuất phát trên yêu cầu thay đổi của điều kiện kinh tế. Điều kiện kinh tế ấy trong mỗi xã hội được Chủ nghĩa Mác – Lênin xem là cơ sở hạ tầng, chính cơ sở hạ tầng này quyết định đến hệ thống các tư tưởng chính trị hay còn gọi là kiến trúc thượng tầng. Ph.Ăng-ghe-n từng khẳng định “*Mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó tạo thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của mỗi thời đại*” [29, tập 21, tr11]. Khi cơ sở hạ tầng thay đổi, thì sớm muộn gì kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi, như Karl Marx đã đề cập “*Cơ sở kinh tế thay đổi thì toàn bộ cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng*” [28, tập 13, tr5].

Chính sách pháp luật là hệ thống tư tưởng chính trị mang tính chất pháp lý thuộc về hệ tư tưởng, do đó, sẽ bị quyết định bởi điều kiện kinh tế trong xã hội mà nó tồn tại. Qua quá trình nghiên cứu lịch sử lập pháp của pháp luật hình sự Việt Nam, có thể thấy hệ thống pháp luật hình sự của chúng ta thay đổi dựa trên sự thay đổi của nền kinh tế - xã hội của từng thời kỳ. Các tội xâm phạm quyền SHTT là

nhóm tội phạm chịu sự tác động lớn của nền kinh tế thị trường, bởi nhóm tội phạm này có mối liên hệ mật thiết với điều kiện kinh tế, là hệ quả tất yếu của nền kinh tế tri thức, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của nền kinh tế, lợi dụng sự phát triển của công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội, nhằm thu lợi bất chính, hoặc xâm phạm uy tín, giảm khả năng cạnh tranh trong kinh doanh, thương mại. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng diễn ra rất mạnh mẽ, tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những yếu tố tích cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng, thì nó cũng đặt ra những thử thách rất lớn đối với công tác này. Như vậy, có thể thấy rằng, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chịu sự tác động rất lớn từ nền kinh tế - xã hội nói chung cũng như công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng.

2.5.3. Quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ

- Quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT, đặc biệt từ các chuẩn mực cao về bảo hộ quyền SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế tác động lớn đến CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT ở Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều Hiệp định thương mại quốc tế có liên quan đến SHTT. Phần lớn các hiệp định này đều đưa ra các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT ở mức độ cao như: Hiệp định TRIPs, Hiệp định EVFTA, Hiệp định CPTPP..., đòi hỏi pháp luật SHTT Việt Nam phải hoàn thiện và tương thích. Trong các hiệp định thì TRIPs được đánh giá là hiệp định toàn diện nhất về SHTT, theo Điều 61 Hiệp định TRIPs thì *“các thành viên phải quy định việc áp dụng các thủ tục hình sự và các hình phạt để áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hàng hoá hoặc vi phạm bản quyền với quy mô thương mại (commercial scale)”*. BLHS năm 2015 đã cụ thể hóa quy định này trong hai tội danh đó là tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền SHCN” [56, Điều 61]. Bên cạnh TRIPs, Hiệp định EVFTA, Hiệp định CPTPP được xem là những hiệp định rất quan trọng đối với việc hội nhập, phát triển nền kinh tế Việt Nam, đặt ra rất nhiều thách thức về bảo hộ quyền SHTT như bảo hộ về quyền

tác giả, về SHCN, về dược phẩm.... Những chuẩn mực cao trong các hiệp định, đòi hỏi chúng ta phải hoàn thiện và thực hiện đúng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, nhằm tạo ra sự tương thích và môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đất nước.

Trong khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sôi động, mạnh mẽ, thì quá trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, pháp luật trong nước chưa được thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, một nhu cầu cấp thiết hiện nay là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, *“khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với Hiến pháp, tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật của kinh tế thị trường và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trước hết là luật pháp về thương mại, đầu tư, SHTT và chuyển giao công nghệ, lao động - công đoàn... bảo đảm tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, vượt qua các khó khăn, thách thức từ việc tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”* [14]. Đây là yêu cầu quan trọng cho việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với quốc tế đã đặt ra yêu cầu lớn cho sự hoàn thiện CSPL nói chung và CSPLHS nói riêng đã tác động lớn đến CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Việc đánh giá CSPLH đối với nhóm tội phạm này, ngoài việc xem xét tính hiệu quả, phù hợp đối với việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật và xử lý các hành vi phạm các tội xâm phạm quyền SHTT xảy ra trong nước, còn phải đánh giá sự tương thích, phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế về bảo hộ và thực thi quyền SHTT.

Ngoài sự tác động của các yếu tố cơ bản được đề cập, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn chịu sự tác động từ ý thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp, quyền SHTT là tài sản vô hình của doanh nghiệp và ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị của doanh nghiệp cũng như tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Ở Việt Nam, không nhiều doanh nghiệp quan tâm đến giá trị tài sản vô hình ngoại trừ một số doanh

nghiệp lớn. Hầu hết các doanh nghiệp trong nước vẫn chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà chưa chú ý đến tạo dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Không ít trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam nhận được bài học xương máu khi xem nhẹ giá trị SHTT nên đã không đăng ký bản quyền, nên bị đối thủ nước ngoài đăng ký và lấy mất thương hiệu như trường hợp của cà phê Buôn Ma Thuột [184], nước mắm Phú Quốc [185], cà phê Trung Nguyên [186]....và các doanh nghiệp này đã phải rất vất vả và tốn rất nhiều chi phí mới giành lại được thương hiệu trên trường quốc tế. Ý thức doanh nghiệp đối với việc bảo vệ quyền SHTT tác động đến tính hiệu quả của CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, một khi quyền SHTT được coi trọng thì CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT mới được đảm bảo thực hiện.

Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ quyền SHTT của người dân cũng tác động đến việc thực hiện CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Nếu người dân quan tâm và tích cực trong việc phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi xâm phạm quyền SHTT thì hiệu quả đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này được nâng cao, ngược lại nếu người dân thờ ơ, không tích cực thì các hành vi phạm tội không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của việc thực hiện CSPLH đối với các tội xâm phạm quyền SHTT vào đời sống.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Việc nghiên cứu chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một hoạt động tư duy chính trị - pháp lý phức tạp. Bởi nó được hợp thành từ nhiều thành tố liên quan bao gồm những đặc điểm, mục tiêu, đối tượng và nội dung hợp thành nên. Do đó, muốn hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, trước tiên cần phải nhận thức một cách đúng đắn cơ sở lý luận về CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng. Đó là việc nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học và logic về các khái niệm, các đặc điểm đặc trưng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT để nắm bắt được bản chất và nội hàm của từng hoạt động, làm cơ sở nhận thức cho toàn bộ quá trình nghiên cứu.

CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được cấu thành bởi nhiều yếu tố, Mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoạch định, xây dựng và triển khai CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Trong đó, mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là các tư tưởng, các quan điểm mang tính hướng đích và tính hợp lý nhằm hướng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT và nâng cao hiệu quả áp dụng, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản người tiêu dùng cũng như góp phần đảm bảo trật tự quản lý kinh tế, thu hút đầu tư thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Bên cạnh yếu tố mục tiêu, nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng đóng vai trò rất quan trọng, nhằm triển khai các hoạt động cụ thể, cơ bản để thể hiện và thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội này. Nội dung này bao gồm hệ thống những luận điểm chung và các nguyên tắc của luật hình sự, khả năng sử dụng luật hình sự nhằm xác định quá trình tội phạm hóa, phi tội phạm hóa hoặc hình sự hóa, phi hình sự hóa phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Ngoài ra, xác định CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cần phải nắm bắt đối tượng (khách thể) của nó, cũng như các yếu tố tác động để từ đó xác định các yêu cầu hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Hoạt động nhận thức về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT của tác giả được hình thành và phát triển trên nền tảng cơ sở lý luận về CSPL nói chung

và CSPLHS nói riêng đã được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đưa ra trước đó. Tuy nhiên, quá trình này được tiếp thu và vận dụng một cách biện chứng và khoa học khi gắn liền vào việc nghiên cứu CSPLHS đối với một nhóm tội phạm cụ thể. Như đã đề cập, đây là một quá trình nhận thức tư duy về chính trị và pháp lý phức tạp, do đó, những luận điểm, quan điểm, hay những khái niệm và các cơ sở lý luận khác được đưa ra mang tính cơ bản và tương đối. Quá trình nhận thức này sẽ tiếp tục được phát triển về sau, nhằm tạo ra cơ sở lý luận đầy đủ để triển khai phân tích, đánh giá thực trạng từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.1. Đánh giá thực trạng thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ

Như đã đề cập, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu và cơ bản thông qua hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự, được cụ thể hóa trong các quy định của các văn bản quy phạm và Bộ luật hình sự Việt Nam. Các văn bản này là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, thể hiện quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước trong việc xác định đường lối giải quyết tội phạm và áp dụng hình phạt. Hay nói cách khác, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là phương tiện (công cụ) truyền tải CSPLHS, và thông qua đó, chúng ta sẽ thấy rõ CSPLHS Việt Nam đối với nhóm tội phạm này.

Sự tồn tại và vận động của hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội đất nước và khả năng nhận thức, tư duy pháp lý của các chủ thể soạn thảo và ban hành. Do đó, trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, chính sách về tội phạm và chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, qua nghiên cứu của tác giả, nhận thấy trước khi có BLHS năm 1985, CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chỉ tập trung vào đấu tranh phòng, chống tội làm hàng giả và buôn bán hàng giả. Cụ thể, CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chỉ được thể hiện thông qua việc ban hành các quy định để xử lý hành vi làm ra và buôn bán hàng giả mà chưa có các quy định về xử lý các hành vi xâm phạm các đối tượng quan trọng khác của quyền SHTT như xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hay xâm phạm quyền SHCN. Lý do, trong giai đoạn này do đất nước vừa mới thoát ra khỏi hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, và đang trong quá trình thống nhất để khôi phục và xây dựng đất nước. Đặc biệt, điều kiện kinh tế rất khó khăn, do đó, các hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này

chủ yếu liên quan đến việc làm ra hoặc buôn bán các loại giả là thức ăn, nước uống của con người hoặc làm giả và buôn bán các mặt hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh tế nhỏ lẻ. Mặt khác, lúc này các tài sản trí tuệ chưa được tạo ra nhiều, và xã hội chưa có sự quan tâm nhiều đến bảo hộ các tài sản này, do đó, chưa có các quy định xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm. Chính vì vậy, CSPLHS trong thời điểm bấy giờ chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy định để xử lý hình sự các hành vi làm ra và buôn bán hàng giả được thể hiện chủ yếu trong các sắc lệnh và pháp lệnh. Và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, được thể hiện rõ nét từ khi có BLHS năm 1985, do đó trong phạm vi nghiên cứu, tác giả xin được đánh giá sâu thực trạng thể hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này từ khi có BLHS năm 1985 đến nay.

3.1.1. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn từ khi Bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999

Vào ngày 27 tháng 06 năm 1985 tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa VII đã thông qua Bộ luật hình sự năm 1985 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1986, đánh dấu sự phát triển vượt bậc về mặt lập pháp hình sự Việt Nam. Đây là BLHS đầu tiên của Việt Nam được ban hành trên cơ sở pháp điển hóa các văn bản pháp luật hình sự đã được ban hành trước đó. Ở giai đoạn này, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu thông qua quy định về tội phạm và hình phạt đối với nhóm tội phạm này trong BLHS năm 1985. Để đánh giá được thực trạng thể hiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, có thể đánh giá thông qua chính sách về tội phạm và chính sách về hình phạt.

- Chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này có nhiều thay đổi, được thể hiện chủ yếu thông qua quá trình tội phạm hóa. Lần đầu tiên, Nhà nước ghi nhận và bảo vệ một số đối tượng của quyền SHTT bằng biện pháp hình sự ngoài hàng giả, thể hiện chính sách phân hóa rõ ràng liên quan đến các hành vi xâm phạm.

Thứ nhất, ghi nhận hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh là tội phạm. Quá trình tội phạm hóa hành vi này xuất phát từ mục tiêu của

CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hướng đến bảo vệ một số đối tượng quyền SHTT trước hành vi xâm phạm, đặc biệt, Nhà nước nhận thấy được vai trò to lớn của quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh đối với sự phát triển nền kinh tế tri thức trong giai đoạn này. Khi mà mọi nguồn lực đều tập trung vào việc thúc đẩy nền kinh tế - xã hội đất nước phát triển, đưa đất nước thoát ra khỏi nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp thì rất cần đến những nguồn lực từ những tài sản trí tuệ do các cá nhân, tổ chức tạo ra. Và để khuyến khích khả năng sáng tạo, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền trước các hành vi xâm phạm, thì việc ghi nhận hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh là tội phạm tại Điều 126, BLHS năm 1985 rất cần thiết.

Thứ hai, ghi nhận hành vi vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác là tội phạm. Hành vi vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác có thể gây những thiệt hại lớn đến chủ thể quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể là thiệt hại về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với các chủ thể quyền. Do đó, CSPLHS Việt Nam đã mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp hình sự đối với hành vi xâm phạm này, nhằm bảo vệ một cách đầy đủ các đối tượng thuộc quyền SHTT. Tội phạm này được quy định cụ thể tại Điều 215 BLHS năm 1985. Cũng giống như tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh tại Điều 126, nhà làm luật cũng chỉ xác định hành vi phạm tội là dấu hiệu định tội của tội này mà không cần xác định đến các yếu tố (dấu hiệu) khác. Hay nói cách khác, để tội phạm hóa các hành vi nguy hiểm trên, chỉ cần căn cứ vào hành vi phạm tội là phản ánh được tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm, chính vì vậy nhà làm luật không quy định thêm các dấu hiệu khác như hậu quả, hay khoản thu lợi bất chính...từ việc thực hiện hành vi vi phạm phạm.

Thứ ba, tiếp tục ghi nhận hành vi làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả là hành vi phạm tội. Trước vấn nạn làm hàng giả, buôn bán hàng giả ngày càng gia tăng và gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản con người, CSPLHS đối với nhóm tội phạm này tiếp tục xác định sự cần thiết phải quy định tội danh này trong BLHS, do đó, BLHS năm 19985 đã quy định cụ thể ở Điều 167 BLHS năm 1985, theo đó: “Người nào làm

hàng giả hoặc buôn bán hàng giả thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”. Để làm rõ khái niệm hàng giả, ngày 25 tháng 4 năm 1991 Hội đồng bộ trưởng đã ban hành Nghị định 140/HĐBT về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả có hướng dẫn: *“Hàng giả là những sản phẩm hàng hóa được sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống với những sản phẩm hàng hóa được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường hoặc những sản phẩm hàng hóa không có giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi công dụng của nó”*. Khái niệm hàng giả được cụ thể hóa tại Điều 4 của Nghị định này. Như vậy, so với các văn bản pháp lý trước đây, Nhà nước đã có sự quan tâm hơn trong việc nghiên cứu và đưa ra các quy định về hành vi làm hàng giả và buôn bán hàng giả, đặc biệt đã ban hành các hướng dẫn cụ thể và rõ ràng, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phân biệt giữa các loại hàng giả, phân biệt hàng giả với hàng thật và hàng kém chất lượng, từ đó, giúp cho việc truy cứu TNHS chính xác và hiệu quả hơn.

- Chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này được xây dựng trên nền tảng nguyên tắc chung về việc xác định TNHS và hình phạt đã được xác định tại Điều 3 của BLHS năm 1985, theo đó Nhà đã thể hiện hai chính sách rõ ràng đối với người phạm tội, đó là vừa nghiêm trị, răn đe nhưng cũng vừa nhân đạo, khoan hồng tùy vào từng trường hợp, cụ thể: (1) Nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, kẻ ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm, kẻ biến chất, sa đoạ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, kẻ phạm tội có tổ chức, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng; (2) Khoan hồng đối với người tự thú, thật thà khai báo, tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại đã gây ra. Và đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng và đã hối cải thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc gia đình giám sát, giáo dục [92, Điều 3]. Đây chính là cơ sở để xây dựng CSPLHS cụ thể đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Và điều này, thể hiện chủ yếu trong quy định về hình phạt đối với từng tội danh nhằm phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm.

Đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh (Điều 126) và tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác (Điều

215), BLHS năm 1985 chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất, với hình thức quy định chế tài lựa chọn một trong nhiều hình phạt để áp dụng cho người phạm tội. Đó là hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tù đến một năm. Như vậy, về cơ bản, đối với tội phạm này, do việc nhận thức tính chất nguy hiểm không cao, và đặc biệt liên quan đến mục đích phạm tội chủ yếu của các chủ thể là nhằm thu lợi ích về kinh tế, nên hình phạt tiền đã được ghi nhận trong trường hợp này. Bên cạnh đó, nhằm tạo đa dạng cho cơ quan chức năng lựa chọn loại hình phạt, nhà làm luật còn quy định thêm hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù có thời hạn.

Đối với tội làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả về cơ bản vẫn quy định chế tài như các văn bản luật trước đây, đó là hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình. Quy định này một lần nữa cho thấy CSPLHS nghiêm minh và răn đe của Nhà nước nhằm trừng trị người thực hiện hành vi phạm tội này, mặt khác phản ánh tính nguy hiểm của tội phạm.

Tóm lại, chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này được thể hiện khá rõ ràng, khi có những quy định cụ thể về hình phạt, đặc biệt Nhà nước đã ghi nhận nhiều loại hình phạt khác nhau để áp dụng cho người phạm tội. Tuy nhiên, đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh (Điều 126) và tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác (Điều 215) chưa có sự phân hóa nhiều về hành vi phạm tội, nhà làm luật mới chỉ xác định cấu thành cơ bản mà chưa quy định cấu thành tăng nặng, nên chưa có sự phân hóa về mức, loại hình phạt đầy đủ, tương xứng đối với hành vi phạm tội.

Qua chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện trong BLHS năm 1985 cho thấy Nhà nước đã có sự quan tâm đến nhóm tội phạm này, và xác định được rõ hơn mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt đã có những quy định cụ thể về tội phạm và hình phạt để bảo vệ quyền SHTT đối với các chủ thể quyền tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, các quy định này mới dừng lại ở quy định cơ bản và mang tính phòng ngừa mà chưa quy định cụ thể về hành vi phạm tội làm cơ sở pháp lý rõ ràng để áp dụng đối với hành vi phạm tội xảy ra trên thực tế.

3.1.2. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn từ khi Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực

Ngày 22 tháng 11 năm 1999 Quốc Hội khóa X đã thông qua Bộ luật hình sự năm 1999 và cũng đã thông qua Nghị quyết số 32/1999/QH-10 về việc thi hành BLHS năm 1999. BLHS năm 1999, đã kế thừa và phát huy quy định của BLHS năm 1985 trên cơ sở tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn áp dụng pháp luật. CSPLHS trong giai đoạn này được thể hiện chủ yếu thông qua các quy định trong BLHS năm 1999. Nhìn chung, Nhà nước vẫn tiếp tục giữ vững lập trường về tư tưởng đấu tranh phòng, chống tội phạm được thể hiện trong các quy định của pháp luật hình sự, do đó, CSPLHS vẫn tiếp tục được xây dựng và thể hiện theo hướng “*ng nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng. Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Và đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.*” [93, Điều 3]. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng quán triệt “*mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật*” [93, khoản 1, Điều 3], tuy nhiên cũng cần xét đến tính chất nguy hiểm của các hành vi phạm tội cụ thể, nếu “*những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác*” [93, khoản 4, Điều 8]. Đây chính là định hướng chung đã được ghi nhận trong BLHS năm 1999, làm cơ sở cho việc triển khai, xây dựng và thực hiện CSPLHS đối với các tội phạm nói chung và tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng.

Thực trạng chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thể hiện trong quy định của BLHS năm 1999 có nhiều sự thay đổi, tác giả xin đưa ra một đánh giá cụ thể như sau:

- Đối với chính sách về tội phạm được thể hiện một cách đầy đủ và cụ thể hơn. Đặc biệt đó là sự chia, tách các hành vi phạm tội thành các tội phạm độc lập, cũng như sự phân hóa rõ ràng giữa các hành vi để xác định tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm, trên cơ sở đó áp dụng hình phạt phù hợp trong một cấu thành tội phạm cụ thể. Nhà nước đã có sự nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của tài sản trí tuệ và đặc biệt là vai trò của các đối tượng quyền SHTT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Do đó, đã có các quy định cụ thể về tội phạm nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền SHTT một cách đầy đủ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài cho sự phát triển nền kinh tế. Điều này được thể hiện qua một số sự thay đổi trong quy định của BLHS, phản ánh sự thay đổi của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này, cụ thể:

Thứ nhất, sửa tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh tại Điều 126 của BLHS năm 1985 thành tội xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 131 BLHS năm 1999 và sau đó trong lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 1999 vào năm 2009, tội danh này được quy định lại là tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại Điều 170a thuộc chương các tội xâm phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chứ không phải chương các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân như các văn bản luật trước. Đây là một sự thay đổi phù hợp trong tư duy pháp lý của nhà làm luật, cho thấy được sự nhận thức đúng đắn về bản chất của hành vi phạm tội. Quyền tác giả và quyền liên quan là một trong những đối tượng quyền cơ bản của quyền SHTT, và dựa trên quyền này, các chủ thể quyền có thể khai thác để tạo ra những giá trị về vật chất và tinh thần cho mình, không những thế, quyền này cũng là một trong những đối tượng để tham gia vào các giao dịch kinh doanh hợp pháp, tạo ra những lợi nhuận cho các chủ kinh doanh, góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Do đó, các hành vi xâm phạm không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền nhân thân mà còn gây ra những thiệt hại về kinh tế cho chủ thể quyền và các chủ thể khác tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp trên cơ sở khai thác đối tượng quyền này. Và các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chủ yếu hướng đến mục đích thương mại, đó là nhằm thu về lợi nhuận kinh tế nên quy định tội danh này vào chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là phù hợp.

Thứ hai, tách hành vi xâm phạm đến đối tượng quyền SHCN trong quyền SHTT ra khỏi tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh tại Điều 126 BLHS năm 1985. Theo đó, BLHS năm 1999 đã quy định hai tội danh độc lập đối với hành vi phạm tội liên quan đến quyền SHCN, đó là tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN tại Điều 170 và tội xâm phạm quyền SHCN tại Điều 171. Cụ thể, nếu người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN Điều 170 BLHS năm 1999 [93, khoản 1, Điều 170]. Còn đối với trường hợp người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì sẽ bị xử lý về tội xâm phạm quyền SHCN quy định tại Điều 171 BLHS năm 1999 [93, khoản 1, Điều 171]. Quá trình tội phạm hóa đối với các hành vi này, thể hiện sự phân định rõ ràng trong CSPLHS Việt Nam khi xác định TNHS đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Các hành vi này đều thể hiện tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, gây ra những thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến các lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như lợi ích nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế. Do đó, việc tội phạm hóa các hành vi này nhằm đảm bảo việc thực hiện cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN đúng quy trình, đúng pháp luật, cũng như bảo vệ các chủ thể quyền SHTT đối với các đối tượng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam trước các hành vi xâm hại, góp phần ổn định trật tự quản lý kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của đất nước phát triển.

Thứ ba, đối với tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 167 BLHS năm 1985 được BLHS năm 1999 được tách thành 03 tội danh độc lập đó là: (1) tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156); (2) tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157); (3) tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 158). Việc tách tội danh trong BLHS năm 1999 dựa trên sự khác nhau về tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, và

điều này tùy thuộc vào đối tượng hàng giả mà người phạm tội hướng đến để sản xuất, buôn bán. Chẳng hạn như, nếu người phạm tội có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì sẽ nguy hiểm hơn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, bởi vì một bên liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người, còn một bên liên quan đến vấn đề chăn nuôi và trồng trọt phục vụ cho điều kiện kinh tế của con người. Đây là sự thay đổi rất cần thiết, thể hiện sự phân hóa TNHS rõ ràng đối với các hành vi phạm tội, liên quan đến các đối tượng hàng giả khác nhau, và tác hại của chúng đối với sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng.

- Đối với chính sách về hình phạt áp dụng cho nhóm tội phạm này cũng có nhiều thay đổi, trên cơ sở thay đổi của quá trình tội phạm hóa. Cụ thể, đối với mỗi tội phạm, bên cạnh việc xác định cấu thành tội phạm cơ bản với các tình tiết, dấu hiệu định tội, nhà làm luật còn ghi nhận thêm các tình tiết, dấu hiệu định khung, chính vì vậy, trong một tội danh, có nhiều khung hình phạt khác nhau tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm để xác định. Đối với các loại hình phạt được áp dụng, về cơ bản, nhà làm luật vẫn giữ nguyên các loại hình phạt chủ yếu như phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù có thời hạn áp dụng đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, trừ nhóm tội sản xuất, buôn bán hàng giả người phạm tội có thể bị áp dụng thêm hình phạt tù chung thân và tử hình. Về mức phạt cũng có những thay đổi, đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hay hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN, hoặc hành vi xâm phạm quyền SHCN đều có thể bị áp dụng nhiều mức phạt khác nhau, nếu như BLHS năm 1985 chỉ giới hạn tối đa mức phạt tù là 1 năm, thì BLHS năm 1999 đã nâng lên mức tối đa mà người phạm tội có thể bị áp dụng là hai năm tù đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan [93, khoản 2, Điều 170a], ba năm tù đối với tội xâm phạm quyền SHCN [93, khoản 2, Điều 171], hay là bảy năm tù đối với tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN [93, khoản 2, Điều 170]. Đối với nhóm tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả cũng có những quy định khác nhau về hình phạt, tùy thuộc vào các tội danh cụ thể và tùy vào tính chất, mức độ

nguy hiểm khác nhau, tuy nhiên đây là nhóm tội rất nguy hiểm do đó BLHS năm 1999 vẫn giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh [93, khoản 4, Điều 157],.

Sự thay đổi chính sách về hình phạt đối với nhóm tội này nhằm hướng đến mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm một cách triệt để hơn, tạo sự răn đe, nghiêm minh trong các quy định của pháp luật, từ đó bảo vệ một cách đầy đủ các đối tượng của quyền SHTT, cũng như bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư phát triển nền kinh tế.

Như vậy, chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện một cách cụ thể trong BLHS năm 1999, chính sách này được xây dựng trên nền tảng tư tưởng chính trị, pháp lý đã được xác định trong các văn bản pháp luật trước đó, cũng như gắn liền với điều kiện kinh tế, xã hội trong giai đoạn này. Tuy nhiên, trước sự vận động và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, CSPLHS đối với nhóm tội phạm này cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót trong việc xác định quá trình tội phạm hóa, phi tội phạm hóa cũng như hình sự hóa, phi hình sự hóa đối với các hiện tượng, tình huống tồn tại trong đời sống xã hội.

3.1.3. Đánh giá sự thể hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Ngày 27/11/2015 Quốc hội đã thông qua Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật này được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (được thông qua ngày 20/06/2017 và có hiệu lực ngày 01/01/2018). BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có nhiều sự thay đổi trong quy định nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trong đó, nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT cũng có những sửa đổi, bổ sung quan trọng thể hiện một số sự thay đổi trong nội dung, mục tiêu và đối tượng của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Đã có những sự thay đổi trong tư duy pháp lý hình sự, với việc sửa đổi, bổ sung những quy định mới để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT 2015 được thể hiện đầy đủ thông qua

nội dung chính sách về tội phạm và hình phạt đối với nhóm tội phạm này. Tác giả đưa ra sự đánh giá chính sách về tội phạm thông qua thực trạng tội phạm hóa, phi tội phạm hóa và đánh giá chính sách về hình phạt thông qua thực trạng hình sự hóa, phi hình sự hóa diễn ra trong BLHS năm 2015 để nhận thức rõ hơn về CPSLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

- Thực trạng tội phạm hóa và phi tội phạm hóa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, quá trình tội phạm hóa diễn ra rất đa dạng, theo hướng tách tội danh, bổ sung hành vi phạm tội mới, bổ sung thêm chủ thể của tội phạm, sửa đổi dấu hiệu định tội của hành vi và hậu quả do hành vi phạm tội đó gây ra. Quá trình tội phạm hóa đối với các hành vi phạm tội thể hiện qua một số thay đổi cụ thể sau:

Thứ nhất, thực trạng tội phạm hóa diễn ra đối với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong BLHS năm 2015, nhóm tội phạm này đã có những định hướng, thay đổi mới cụ thể như sau:

- Tách tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thành hai tội danh độc lập.

Theo quy định của BLHS năm 1999, tại Điều 157 quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. BLHS năm 2015 đã tách thành hai tội: tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193) và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194). Như vậy, đều là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhưng cấu thành tội phạm độc lập do đối tượng hàng giả mà người phạm tội tác động khác nhau về tính chất, mức độ nguy hiểm. Quy định này là hợp lý, bởi vì CSPLHS luôn quan tâm và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người lên hàng đầu. Tuy nhiên, việc xác định một lúc nhiều đối tượng hàng giả trong một tội danh, không cùng tính chất, mức độ nguy hiểm là không phù hợp. Theo quy định tại Điều 157 BLHS năm 1999 thì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh đều bị xử lý về một tội danh, điều này là bất hợp lý, vì lương thực, thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, phục vụ cho việc

ăn, uống hàng ngày của con người, còn thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh dùng để phục vụ cho mục đích y tế trong việc cứu chữa và phòng bệnh cho con người. Mặt khác, xét về tính chất nguy hiểm thì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh nguy hiểm hơn so với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, bởi vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh được dùng để điều trị hoặc là phòng bệnh đối với bệnh nhân - những người đang có tình trạng sức khỏe kém hơn so với người bình thường, và lượng thuốc giả được sản xuất, buôn bán ra thị trường để chữa bệnh, phòng bệnh rất lớn và được sử dụng đối với nhiều người ở nhiều cơ sở y tế khác nhau. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe của người dân khi sử dụng thuốc giả. Bên cạnh đó, hầu hết các dược phẩm là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh đều được bảo hộ chặt chẽ về quyền SHTT, do đó, hành vi phạm tội này còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền SHTT và gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội cho đất nước.

- Mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Nhằm đấu tranh triệt để, mạnh tay với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có liên quan đến thức ăn, nước uống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nhà làm luật đã bổ sung thêm đối tượng hàng giả là phụ gia thực phẩm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Phụ gia thực phẩm là một loại hóa chất, loại hương liệu được bổ sung giúp cho thực phẩm tăng thêm hương, vị và màu sắc, mặt khác phụ gia thực phẩm có khả năng giữ cho thực phẩm kéo dài thời gian sử dụng nhưng không làm thay đổi chất lượng của sản phẩm. Phụ gia thực phẩm là những chất không được coi là thực phẩm hoặc là một thành phần của thực phẩm, nó có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về ẩm thực của con người cũng được nâng cao hơn, trong các bữa ăn để đảm bảo tiêu chí ngon và đậm đà khẩu vị người ta càng chú trọng nhiều hơn đến phụ gia, vì thế phụ gia thực phẩm đóng vai trò ngày càng cao cho thực đơn của mỗi gia đình. Lợi dụng nhu cầu ngày càng cao của con người về việc sử dụng phụ gia thực phẩm, các doanh nghiệp, cá nhân vì muốn thu lợi bất chính đã thực hiện ngày càng nhiều các hành vi sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả,

tuy nhiên hành vi này ít được quan tâm, và khi phát hiện thì chủ yếu bị xử phạt hành chính. Với quan điểm đó, trong mục tiêu và nhiệm vụ của CSPLHS đối với các tội phạm về hàng giả, Nhà nước đã quan tâm và đưa ra hướng xử lý hình sự với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân chân chính, cũng như ổn định nền kinh tế.

Thứ hai, bổ sung thêm dấu hiệu định tội trong tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền SHCN. So với quy định của các Bộ luật trước đó về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền SHCN thì BLHS năm 2015 quy định một cách cụ thể, rõ ràng hơn về dấu hiệu định tội. Cụ thể, BLHS năm 2015 đã bổ sung thêm dấu hiệu về giá trị “*thu lợi bất chính*”, giá trị “*gây thiệt hại*” và giá trị “*hàng hóa vi phạm*” trong mỗi cấu thành tội phạm bên cạnh dấu hiệu định tội “*với quy mô thương mại*”. Việc bổ sung vào dấu hiệu định tội của hai cấu thành tội phạm này dấu hiệu định lượng là rất cần thiết, vừa thể hiện sự hoàn thiện trong quy định của điều luật, vừa tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xử lý tội phạm, đáp ứng, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội nhóm tội phạm này.

Bên cạnh thực trạng tội phạm hóa, thực trạng phi tội phạm hóa cũng diễn ra đối với nhóm tội phạm này. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, thực trạng phi tội phạm hóa chỉ diễn ra đối với một số ít hành vi mà các BLHS trước đó quy định là tội phạm, cụ thể:

Thứ nhất, bãi bỏ tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN được quy định tại Điều 170 BLHS năm 1999. Văn bằng bảo hộ là đối tượng SHCN được sử dụng để chứng minh người có tên trong văn bằng là tác giả, chủ sở hữu đối tượng SHCN. Quy định của BLHS năm 1999 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng cấp các văn bằng bảo hộ quyền SHCN, tránh những trường hợp những người có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ gây hậu quả nghiêm trọng cho chủ thể quyền SHCN. Tuy nhiên, quy định này gặp một số hạn chế và chưa phù hợp. Xét trên phương diện lập pháp, bên cạnh dấu hiệu đã từng bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính thì người thực hiện

hành vi vi phạm phải gây ra “*hậu quả nghiêm trọng*” thì mới phạm tội. Với việc quy định hậu quả của tội phạm dùng làm dấu hiệu định tội mà không mang tính định lượng cụ thể sẽ rất khó để các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng, giải quyết các vụ việc. Về phương diện thực tiễn, đa số các hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN đều bị xử lý bằng biện pháp hành chính vì lý do, dấu hiệu để xem xét truy cứu TNHS khá phức tạp, tính chất, mức độ nguy hiểm chưa đáng kể, và sẽ là dễ dàng, hiệu quả khi chọn biện pháp hành chính để giải quyết. Do đó, việc bỏ tội danh này là hợp lý và việc giải quyết bằng biện pháp hành chính sẽ nhanh gọn hơn, nhưng vẫn đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHCN.

Thứ hai, bãi bỏ hành vi vi phạm các quy định về phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác trong tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác tại Điều 271 BLHS năm 1999. Theo quy định tại khoản 1, Điều 271 BLHS năm 1999, thì người nào vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác thì phạm tội. Quy định này có nhiều vấn đề không phù hợp như: (1) không xác định một cách rõ ràng hành vi vi phạm; (2) hành vi vi phạm quy định về phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác thực chất là hành vi xâm phạm quyền tài sản của chủ thể đối với tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, và hành vi này đã được quy định trong tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Chính vì vậy, với quan điểm của Nhà nước là cụ thể hóa và hợp lý hóa các quy định trong pháp luật hình sự, tạo điều kiện thuận lợi cho thực tiễn áp dụng, cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, BLHS năm 2015 đã bỏ hành vi vi phạm quy định về phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác và định lượng hóa tính chất, mức độ nguy hiểm của tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, được thể hiện tại Điều 344 BLHS năm 2015.

Như vậy, thông qua thực trạng tội phạm hóa và phi tội phạm hóa diễn ra trong BLHS 2015 đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cho thấy những thay đổi

quan trọng trong chính sách về tội phạm đối với nhóm tội này. Trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, đánh giá thực tiễn các quan hệ xã hội trong đời sống hiện tại, cũng như nhận thức từ những bất cập, hạn chế trong các quy định, Nhà nước đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp, theo hướng vừa mở rộng, vừa thu hẹp các hành vi vi phạm, cũng như cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung một cách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng xử lý các hành vi phạm tội, hướng đến các mục tiêu chiến lược mà CSPLHS đã đặt ra đối với nhóm tội phạm này.

- *Thực trạng hình sự hóa và phi hình sự hóa đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*

Chính sách về hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu thông qua quá trình hình sự hóa và phi hình sự hóa được diễn ra trong BLHS năm 2015. Quá trình này phản ánh rõ chính sách về TNHS và hình phạt của Nhà nước đối với các tội xâm phạm quyền SHTT và được thông qua các sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

Thứ nhất, bổ sung thêm chủ thể phải chịu TNHS là pháp nhân thương mại. Đứng trước yêu cầu bức thiết phải quy định thêm chủ thể của tội phạm là PNTM vào BLHS, Nhà nước đã có sự thay đổi về tư duy lập pháp truyền thống khi không chỉ xem cá nhân là chủ thể của tội phạm, mà còn bổ sung thêm đối tượng chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại. Đã từng có hai quan điểm trái chiều nhau là “*quy định*” và “*không quy định*” pháp nhân là chủ thể của tội phạm, tuy nhiên, trước tình hình các tổ chức kinh doanh, thương mại vì lợi nhuận hoặc một số động cơ khác đã thực hiện các hành vi nguy hiểm ngày càng gia tăng và phức tạp, gây thiệt hại lớn cho đời sống xã hội, BLHS năm 2015 đã ghi nhận PNTM là chủ thể của tội phạm. Đây là lần đầu tiên chế định TNHS của PNTM được quy định trong luật hình sự Việt Nam, tạo ra một bước đột phá quan trọng nhất trong BLHS 2015 cũng như trong CSPLHS Việt Nam về TNHS và hình phạt. Về khái niệm PNTM được ghi nhận trong quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó pháp nhân thương mại là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên [98, Đ75].

Theo quy định của pháp luật hình sự, PNTM chỉ chịu TNHS khi thỏa mãn 04 điều kiện: (1) hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh PNTM; (2) hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của PNTM; (3) hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM; (4) chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của BLHS năm 2015 [98, Điều 75].

Bên cạnh việc xác định điều kiện chịu TNHS, BLHS năm 2015 còn xác định phạm vi chịu TNHS. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT có 06 tội danh quy định TNHS đối với PNTM, bao gồm: (1) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (khoản 5, Điều 192 BLHS); (2) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (khoản 6, Điều 193 BLHS); (3) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (khoản 6, Điều 194 BLHS); (4) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi (khoản 6, Điều 195 BLHS); (5) Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (khoản 4, Điều 225 BLHS) (6) Tội xâm phạm quyền SHCN (khoản 4, Điều 226 BLHS).

Có thể nói, việc mở rộng phạm vi chủ thể chịu TNHS trong CSPLHS Việt Nam đối với các tội danh trong nhóm tội phạm này là rất phù hợp và cần thiết. Trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu nhất cho mình, nhiều công ty, doanh nghiệp đã bỏ mặc các hậu quả có thể xảy ra để thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Nguồn thu lợi từ hàng giả là rất lớn, bởi chúng được bán với giá tương đương hàng thật, trong khi chi phí sản xuất ra rất thấp so với chi phí sản xuất hàng thật. Điều này đã gây bất ổn cho nền kinh tế nhà nước, không dừng lại ở đó, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền SHTT, và đặc biệt gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vì muốn thu lợi bất chính, cạnh tranh không lành mạnh hoặc vì động cơ khác mà các chủ thể PNTM đã thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền tác giả, quyền liên quan và quyền SHCN gây thiệt hại nghiêm trọng đối với chủ thể quyền, do đó, ngoài việc quy định TNHS của PNTM đối với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, CSPLHS Việt Nam còn mở rộng thêm TNHS của PNTM đối với hai tội danh này.

Chính sách về hình phạt áp dụng đối với PNTM được xây dựng trên cơ sở tính đặc trưng của chủ thể thực hiện hành vi phạm tội và phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cũng như khả năng thi hành hình phạt. Theo đó, tại phần chung của BLHS năm 2015 quy định 03 hình phạt chính áp dụng đối với PNTM, bao gồm: (1) phạt tiền; (2) đình chỉ hoạt động có thời hạn; (3) đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, và 02 hình phạt bổ sung, là: (1) cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; (2) cấm huy động vốn. Ngoài ra, BLHS năm 2015 còn ghi nhận thêm một số biện pháp tư pháp như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường....[97, Điều 82]. Những quy định về hình phạt và biện pháp tư pháp ở phần chung của BLHS đối với PNTM phạm tội là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng có thẩm quyền lựa chọn và áp dụng một cách thống nhất và phù hợp đối với các hành vi phạm tội cụ thể do PNTM thực hiện trong nhóm tội phạm này.

Thứ hai, tăng mức hình phạt tiền đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Điều 193 BLHS năm 2015 đã tăng mức phạt tiền là hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5, Điều 157 BLHS năm 1999, từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng lên 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Sự thay đổi này xuất phát từ sự thay đổi của giá trị của đồng tiền trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, mặt khác, tăng mức phạt tiền nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật hình sự đối với tội phạm. Đối với tội danh này, hình phạt tiền không được áp dụng là hình phạt chính, thay vào đó chỉ có hình phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân được áp dụng. Trong khi, hành vi phạm tội chủ yếu nhằm mục đích lợi nhuận (khoản tiền lời bất chính) thu được từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, do đó, việc quy định hình phạt tiền là

hình phạt bổ sung đối với tội danh này là phù hợp, nhằm bổ sung và hỗ trợ cho hình phạt chính, nhằm đem lại hiệu quả tối ưu nhất của việc áp dụng hình phạt.

Thứ ba, tăng về mức phạt tù đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Theo đó, nếu như theo quy định của BLHS năm 1999 mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội danh này là 15 năm tù [93, khoản 3, Điều 159], thì BLHS năm 2015 đã nâng mức cao nhất của hình phạt tù áp dụng đối với tội danh này lên đến 20 năm [97, khoản 4, Điều 195]. Với quy định này, thể hiện sự mạnh tay trong việc áp dụng hình phạt đối với tội danh này của Nhà nước nhằm đem lại sự an toàn và phát triển trong chăn nuôi, trồng trọt cho người dân, trước những hành vi xâm hại của tội phạm.

Thứ tư, ghi nhận các loại hình phạt và mức phạt áp dụng đối với PNTM phạm các tội xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, khi PNTM thực hiện hành vi phạm tội, hình phạt mà pháp nhân phải gánh chịu chủ yếu là hình phạt tiền (có thể là hình phạt chính hoặc cũng có thể là hình phạt bổ sung), tất cả các tội danh xâm phạm đến quyền SHTT, khi quy định hình phạt đối với PNTM phạm tội đều có quy định hình phạt tiền. Mức phạt tiền đối với PNTM khi phạm các tội xâm phạm quyền SHTT tối thiểu là 1 tỷ đồng và tối đa là 20 tỷ đồng [97, Điều 194]. Hình phạt được áp dụng cao nhất đối với PNTM phạm tội trong nhóm tội này là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn được quy định tại các tội danh về sản xuất, buôn bán hàng giả. Bên cạnh các hình phạt chính, BLHS năm 2015 cũng ghi nhận các hình phạt bổ sung đối với PNTM phạm các tội xâm phạm quyền SHTT, các hình phạt bổ sung như: phạt tiền, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn. So với cá nhân, hình phạt tiền được áp dụng đối với PNTM cao hơn rất nhiều, điều này hoàn toàn phù hợp, bởi đối với cá nhân phạm tội thì ngoài hình phạt tiền, còn có hình phạt tù có thời hạn được áp dụng phổ biến trong các tội xâm phạm quyền SHTT, đây cũng là thể hiện sự linh hoạt, phù hợp của CSPLHS đối với hình phạt áp dụng cho PNTM phạm tội.

Thứ năm, tăng nặng mức hình phạt đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền SHCN. BLHS năm 1999 quy định hình phạt cải

tạo không giam giữ được áp dụng đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền SHCN là từ 06 tháng đến 2 năm, tuy nhiên, BLHS năm 2015 đã tăng mức phạt này lên từ 06 tháng đến 3 năm. Thực tế, những tội danh này, khi người phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản, thường được áp dụng hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính, tuy nhiên, nhà làm luật quy định thêm hình phạt cải tạo không giam giữ nhằm mục đích giúp cơ quan Tòa án có nhiều sự lựa chọn để áp dụng cho phù hợp, đặc biệt đối với những người phạm tội mà họ không có tài sản, hoặc không có khả năng thi hành hình phạt tiền. Đây là một trong những chính sách phù hợp của Nhà nước về hình phạt, nhằm đảm bảo khả năng thi hành hình phạt khi Tòa án áp dụng đối với người phạm tội.

Cùng với quá trình hình sự hóa, quá trình phi hình sự hóa cũng diễn trong quy định của BLHS năm 2015 đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, hoạt động phi hình sự hóa diễn ra không nhiều, chỉ tập trung vào một số sự thay đổi cơ bản sau:

Một là, xóa bỏ các hình phạt được áp dụng đối với tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN. Thực trạng này được thực hiện do quá trình phi hình sự hóa đối với hành vi vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN. Như vậy, tất cả các hình phạt được áp dụng đối với tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN quy định tại Điều 170 BLHS năm 1999 đều được xóa bỏ. Việc xóa bỏ tội phạm cũng như hình phạt đối với tội danh này xuất phát trên cơ sở hiệu quả của thực tiễn áp dụng, sự phù hợp và khả thi của điều luật...khi mà hầu hết các hành vi vi phạm về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT được giải quyết bằng con đường tố tụng hành chính và đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp, thì việc quy định tội danh này sẽ không cần thiết.

Hai là, mở rộng hình phạt tiền là hình phạt chính để áp dụng đối với cá nhân phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo quy định của BLHS năm 1999, hình phạt được áp dụng đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả ở khoản 1, Điều 156 chỉ có hình phạt tù “*từ sáu tháng đến năm năm*”. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 192 BLHS năm 2015 bổ sung thêm hình phạt chính là hình phạt tiền, cụ thể “*phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm*”.

Hình phạt tiền được quy định ở khung cơ bản thể hiện rõ CSPLHS về hình phạt tiền đối với tội danh này. Đây là chính sách rất cần thiết và phù hợp, bởi vì mục đích của người phạm tội là nhằm thu lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, tức là lợi ích kinh tế, do đó áp dụng hình phạt tiền tước đi lợi ích về kinh tế của người phạm tội; mặt khác, trong một khung có nhiều loại hình phạt, giúp Tòa án có nhiều sự lựa chọn hình phạt phù hợp để áp dụng, và trong tội danh này, nếu xét thấy người phạm tội chưa đến mức áp dụng hình phạt tù, thì Tòa án sẽ lựa chọn hình phạt tiền để áp dụng. Quy định này vừa thể hiện sự tương xứng giữa hình phạt với hành vi phạm tội, vừa đạt được mục đích tối ưu của hình phạt mà không cần cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội. Mặt khác, thể hiện rõ chính sách về hình phạt của Đảng và Nhà nước đó là mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền trong BLHS năm 2015.

Ba là, xóa bỏ hình phạt tử hình đối với hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Theo đó, khi tách tội danh từ Điều 157 BLHS năm 1999, nhà làm luật vẫn giữ nguyên hình phạt tử hình ở tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, mà không quy định hình phạt tử hình ở tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đối với tội danh này mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Đây là chính sách thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình của Nhà nước trên cơ sở sự phù hợp và tương xứng với tính chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm. Mặt khác, nhằm đảm bảo xu hướng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong BLHS đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 cũng như các Nghị quyết của Bộ chính trị, từ Nghị quyết số 08/NQ-TW năm 2002 đến Nghị quyết 48/NW-TW năm 2005, và đặc biệt Nghị quyết 49/NQ-TW năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp, theo đó, BLHS phải xây dựng theo hướng: “*Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng*” [82, Mục 2.1].

Tóm lại, thực trạng hình sự hóa và phi hình sự hóa diễn ra trong BLSH năm 2015 đối với các tội xâm phạm quyền SHTT thể hiện sự phù hợp và cần thiết trong chính sách về hình phạt đối với nhóm tội phạm này. Sự thay đổi này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc áp dụng TNHS và hình phạt đối với các tội phạm cụ thể, từ đó nhằm đạt được mục đích tối ưu của hình phạt, hướng đến đạt được mục tiêu

đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân cũng như ổn định trật tự quản lý kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển.

3.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là trạng thái tồn tại và vận động của quá trình thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Thông qua việc đánh giá thực trạng, chúng ta sẽ nắm bắt được quá trình thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này đã đạt được những thuận lợi và gặp phải khó khăn, hạn chế gì, để từ đó xác định nguyên nhân nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, hoàn thiện.

Qua lịch sử lập pháp về các tội xâm phạm quyền SHTT, có thể thấy các quy định về nhóm tội này được hình thành và phát triển muộn so với một số nhóm tội phạm khác, cũng như muộn hơn so với pháp luật của một số nước trên thế giới, điều này xuất phát từ tình hình, hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự vào giải quyết các hành vi phạm tội về lĩnh vực SHTT được Nhà nước quan tâm thực hiện từ sau khi bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế của đất nước, đặc biệt từ sau thời điểm BLHS năm 1985 có hiệu lực. Do đó, thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chủ yếu được đánh giá thông qua hoạt động áp dụng pháp luật hình sự. Hay nói cách khác, việc đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS là đánh giá về hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý tội phạm và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT qua mỗi giai đoạn lịch sử lập pháp hình sự của đất nước.

3.2.1. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước khi có Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực

Trước khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, căn cứ vào hoạt động lập pháp hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT và thực tiễn tình hình các tội xâm phạm quyền SHTT, thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội

xâm phạm quyền SHTT thông qua hoạt động áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được chia ra thành ba giai đoạn: giai đoạn trước khi có BLHS năm 1985; giai đoạn từ khi BLHS năm 1985 có hiệu lực đến trước khi có BLHS năm 1999; và giai đoạn từ khi BLHS năm 1999 có hiệu lực đến trước khi có BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, đối với giai đoạn trước khi có BLHS năm 1985, CSPLHS đối với nhóm tội phạm này chỉ tập trung vào việc xác định các quy phạm để xử lý các hành vi làm hàng giả và buôn bán hàng giả. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan cũng diễn ra nhưng không đáng kể. Trên các cơ sở pháp lý được ban hành trong giai đoạn này, cơ quan chức năng đã áp dụng và giải quyết các hành vi vi phạm, tuy nhiên thực tiễn có rất ít vụ án xử lý hình sự mà chủ yếu là xử lý hành chính. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trước khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, tác giả xin tập trung vào hai giai đoạn sau:

3.2.1.1. Thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT từ khi có BLHS năm 1985 đến trước khi có BLHS năm 1999

Công cuộc đổi mới đất nước, chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã đặt ra cho đời sống xã hội rất nhiều thử thách, đặc biệt là tình hình tội phạm trong lĩnh vực kinh tế diễn ra rất phức tạp, xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế của đất nước, xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hệ thống pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm bộc lộ những hạn chế, thiếu sót không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đứng trước yêu cầu đó, BLHS năm 1985 được ban hành. BLHS năm 1985 đã tạo ra khung pháp lý vững chắc hơn cho việc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng.

Đối với thực trạng thực hiện CSPLHS để xử lý đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu thông qua việc xác định TNHS đối với hành vi làm hàng giả và buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 167 BLHS năm 1985. Và quá trình xử lý này được thể hiện cơ bản qua bảng số liệu sau:

**Bảng 3.1. Thống kê số vụ án và số bị cáo về các tội xâm phạm quyền SHTT
đã xét xử giai đoạn 1990 – 1999**

NĂM	ĐIỀU	VỤ ÁN	BỊ CÁO	NĂM	ĐIỀU	VỤ ÁN	BỊ CÁO
1990	Đ 126	0	0	1995	Đ 126	0	0
	Đ 167	94	156		Đ 167	161	255
	Đ 215	0	0		Đ 215	3	9
	Tổng	94	156		Tổng	164	264
1991	Đ 126	0	0	1996	Đ 126	0	0
	Đ 167	200	377		Đ 167	174	289
	Đ 215	4	10		Đ 215	6	7
	Tổng	204	387		Tổng	180	296
1992	Đ 126	0	0	1997	Đ 126	0	0
	Đ 167	191	341		Đ 167	137	241
	Đ 215	0	0		Đ 215	1	1
	Tổng	191	341		Tổng	138	242
1993	Đ 126	0	0	1998	Đ 126	0	0
	Đ 167	221	406		Đ 167	135	271
	Đ 215	4	7		Đ 215	1	1
	Tổng	225	413		Tổng	136	272
1994	Đ 126	0	0	1999	Đ 126	0	0
	Đ 167	237	366		Đ 167	116	200
	Đ 215	1	2		Đ 215	1	1
	Tổng	238	368		Tổng	117	201

(Nguồn: Cục Thống kê tội phạm – Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Qua bảng số liệu cho thấy, số vụ phạm tội về các tội xâm phạm quyền SHTT giai đoạn từ 1990 - 1999 có nhiều thay đổi qua các năm. Số vụ án mà Tòa án đưa ra xét xử tập trung chủ yếu vào tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả tại Điều 167, còn tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh tại Điều 126 và tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác tại Điều 215 rất ít khi xét xử, thậm chí trong vòng 10 năm qua Tòa án chưa xử một vụ nào về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh (Điều 126), số vụ án được giải quyết về tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác (Điều 215) cũng rất ít chỉ với 21 vụ trong 10 năm. Sở dĩ ngoài tội phạm làm hàng giả, buôn bán hàng giả, còn lại các tội phạm khác ít xét xử không phải do không có các hành vi phạm tội, mà do các quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm này chưa đầy đủ, rõ ràng và cụ thể. Không có văn bản nào hướng dẫn về tội

xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh (Điều 126) và tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, ấn phẩm khác (Điều 215), trong khi đó điều luật không xác định dấu hiệu định lượng cụ thể để cơ quan chức năng làm căn cứ truy cứu TNHS. Đối với tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả (Điều 167), mặc dù đã có các văn bản hướng dẫn khá cụ thể, tuy nhiên thực tiễn áp dụng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, dấu hiệu định tội của tội danh này chưa rõ ràng, theo quy định tại Điều 167 thì *“Người nào làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”*. Như vậy, điều luật không xác định giá trị hàng giả là bao nhiêu, số lượng hàng giả là bao nhiêu, hay số tiền thu lợi được từ việc làm hoặc buôn bán hàng giả là bao nhiêu để cơ quan chức năng dùng làm căn cứ và xác định ranh giới giữa vi phạm hành chính với tội phạm. Do đó, thực tiễn áp dụng rất tùy tiện, có nhiều vụ án, xét cùng tính chất mức độ nguy hiểm, về số lượng hàng giả tương đương nhau, đối tượng hàng giả là giống nhau, nhưng có cơ quan xử phạt vi phạm hành chính, có cơ quan lại truy cứu TNHS. Điều này làm giảm tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật, gây mất lòng tin đối với mọi người, dẫn đến, thời gian này, hành vi làm và buôn bán hàng giả gia tăng, các mặt hàng giả tràn lan trên thị trường, tuy nhiên số vụ án bị đưa ra xét xử thì rất ít so với tình hình vi phạm.

Bên cạnh đó, ngoài tội làm hàng giả và buôn bán hàng giả, các tội phạm còn lại là những hành vi rất mới mẻ đối với cơ quan tổ tụng Việt Nam, nên trên thực tế, việc phát hiện và chứng minh tội phạm để truy cứu TNHS, áp dụng hình phạt rất khó khăn, đặc biệt đối với hành vi phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh (Điều 126). Vì vậy, dẫn đến các cơ quan tổ tụng thường lựa chọn biện pháp hành chính hoặc dân sự để giải quyết. Thực trạng trên thể hiện hạn chế và thiếu sót trong CSPLHS về xử lý các tội phạm xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này.

Thực trạng thực hiện CSPLHS về việc áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này cũng chủ yếu là hoạt động áp dụng hình phạt đối với tội làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả. Mặc dù, CSPLHS của Nhà nước thời điểm này là nghiêm trị với các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và hành vi làm hàng giả, buôn bán hàng giả nói riêng, đặc biệt là các loại hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa

bệnh, thuốc phòng bệnh, song trên thực tế việc áp dụng pháp luật vào để giải quyết chưa mang lại hiệu quả, số vụ án và số người phạm tội bị đưa ra xét xử ít so với hành vi vi phạm trên thực tế, mức án tuyên đối với người phạm tội còn thấp, chưa đủ tính răn đe. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng hình phạt chưa hiệu quả và tội phạm trong giai đoạn này gia tăng, khó kiểm soát.

Ngoài những nguyên nhân đã nêu về hạn chế của thực trạng thực hiện CSPLHS để xử lý tội phạm và quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, còn có một nguyên nhân thuộc về điều kiện kinh tế - xã hội và tâm lý nhận thức về vai trò của quyền SHTT. Trong giai đoạn này, điều kiện kinh tế khó khăn, mọi nguồn lực quốc gia đều tập trung cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước thoát ra khỏi chế độ quan liêu, bao cấp và sự đói kém. Các tài sản trí tuệ, đặc biệt là các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm có chất lượng, thương hiệu chưa được sản xuất nhiều, trong khi thu nhập của người dân thấp, nên thường chấp nhận tiêu thụ các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vì giá thành của những mặt hàng này thấp, phù hợp. Điều này đã tiếp tay cho nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT ngày càng gia tăng, phức tạp. Mặt khác, công tác phát hiện và xử lý các tội phạm này chưa nhận được sự quan tâm nhiều từ phía các cơ quan nhà nước, và đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT không phải là mục tiêu quan trọng và cấp bách trong CSPLHS Việt Nam ở giai đoạn này.

3.2.1.2. Thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT từ khi có BLHS năm 1999 đến trước khi có BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này chủ yếu là đánh giá về công tác phát hiện, xử lý tội phạm, đặc biệt là hoạt động định tội danh và hoạt động quyết định hình phạt đối với nhóm tội phạm này. So với giai đoạn trước đó, trong giai đoạn này, công tác phát hiện và xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là các tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quan tâm hơn. Do đó, số vụ án được phát hiện và đưa ra xử lý ngày càng nhiều. Điều này được thể hiện qua Bảng thống kê số vụ án hình sự bị đưa ra xét xử trên cả nước trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017 sau:

**Bảng 3.2. Thống kê số vụ án và số bị cáo về các tội xâm phạm quyền SHTT
đã xét xử giai đoạn 2008 – 2017**

NĂM	ĐIỀU	VỤ ÁN	BỊ CÁO	NĂM	ĐIỀU	VỤ ÁN	BỊ CÁO
2008	Đ156,157,158	47	87	2013	Đ156,157,158	59	95
	Đ 170	0	0		Đ 170	0	0
	Đ 170a	0	0		Đ 170a	0	0
	Đ 171	2	5		Đ 171	1	3
	Đ 271	0	0		Đ 271	0	0
	Tổng	49	92		Tổng	60	98
2009	Đ156,157,158	54	80	2014	Đ156,157,158	75	121
	Đ 170	0	0		Đ 170	0	0
	Đ 170a	0	0		Đ 170a	1	1
	Đ 171	1	2		Đ 171	0	0
	Đ 271	1	1		Đ 271	0	0
	Tổng	56	83		Tổng	76	122
2010	Đ156,157,158	57	87	2015	Đ156,157,158	88	162
	Đ 170	0	0		Đ 170	0	0
	Đ 170a	0	0		Đ 170a	1	2
	Đ 171	0	0		Đ 171	1	2
	Đ 271	0	0		Đ 271	0	0
	Tổng	57	87		Tổng	90	166
2011	Đ156,157,158	52	83	2016	Đ156,157,158	68	113
	Đ 170	0	0		Đ 170	0	0
	Đ 170a	0	0		Đ 170a	1	1
	Đ 171	2	3		Đ 171	1	1
	Đ 271	0	0		Đ 271	0	0
	Tổng	54	86		Tổng	70	115
2012	Đ156,157,158	60	104	2017	Đ156,157,158	65	128
	Đ 170	0	0		Đ 170	0	0
	Đ 170a	0	0		Đ 170a	0	0
	Đ 171	1	1		Đ 171	2	3
	Đ 271	0	0		Đ 271	1	1
	Tổng	61	105		Tổng	68	132

(Nguồn: Vụ Tổng hợp - TAND tối cao)

Mặc dù, quá trình đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS về phát hiện và xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này từ khi BLHS năm 1999 có hiệu lực đến trước khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, tuy nhiên trong phạm vi này, tác giả xin được đánh giá chủ yếu qua số liệu thống kê của 10

năm từ năm 2008 đến năm 2017. Qua số liệu cho thấy, số vụ án bị đưa ra xét xử về nhóm tội xâm phạm quyền SHTT vẫn chỉ tập trung vào các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, các tội phạm khác rất ít, thậm chí có tội phạm không bao giờ xét xử như tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN (Điều 170). Trong 10 năm từ năm 2008 đến 2017, tổng số vụ án là 641 vụ trong đó các tội về sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156, Điều 157, Điều 158) có 625 vụ chiếm tỷ lệ 97,5%, các tội phạm còn lại chỉ có 16 vụ, chiếm 2,5% trong tổng số vụ án bị đưa ra xét xử. Về số bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, nhóm các tội sản xuất, buôn bán hàng giả có 1060 bị cáo, chiếm 97,6%, nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT còn lại có 26 bị cáo, chiếm 2,4% tổng số bị cáo thực hiện.

Qua thực tiễn tình hình tội phạm và số liệu thống kê có thể thấy rằng, các vụ án bị đưa ra xét xử chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số các vụ vi phạm, mặt khác các vụ án chủ yếu tập trung vào các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, còn những tội xâm phạm quyền SHTT khác chiếm tỷ lệ rất thấp. Thực trạng này, xuất phát từ những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật hình sự cũng như trong thực tiễn áp dụng. Hạn chế trong hoạt động áp dụng pháp luật hình sự để xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này là một trong những biểu hiện cơ bản của các hạn chế, thiếu sót trong việc quá trình thực hiện CSPLHS về phát hiện, xử lý tội phạm đối với nhóm tội phạm này.

Thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT được đánh giá thông qua một số hạn chế, thiếu sót cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoạt động định tội danh đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Hoạt động định tội danh là hoạt động xác định có hay không có tội phạm để truy cứu TNHS đối với hành vi cụ thể. Hoạt động định tội danh là một trong những biểu hiện quan trọng phản ánh hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS về công tác xử lý tội phạm cũng như phản ánh tính phù hợp, đầy đủ và cụ thể của CSPLHS về tội phạm được thể hiện trong BLHS. So với các giai đoạn trước đây, thì hoạt động định tội danh đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này đạt được hiệu quả cao hơn, do pháp luật hình sự ngày càng hoàn thiện và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên trách ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên,

bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn định tội, bao gồm:

- Khó khăn trong việc phân định hàng giả với hàng xâm phạm quyền SHCN đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Theo pháp luật hình sự thì hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa có thể bị xử lý về tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc tội xâm phạm quyền SHCN, tuy nhiên, chưa có văn bản hướng dẫn phân định tình tiết định tội giữa hai tội phạm này, nên thực tế áp dụng bị chông chéo, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Điều này, được thể hiện qua vụ án sau:

Khoảng tháng 4/2008, Phạm Đắc C thuê nhà số B14, khu Ao Cá, phường 21, quận Bình Thạnh để làm sữa giả. C đã đặt in vỏ hộp sữa Nestle giả, dùng máy cắt giấy bạc, ép lại thành bao, mở bịch sữa Holland đổ vào bao, cân đúng 400 gram, dùng máy ép kín miệng lại rồi bỏ vào hộp sữa Nestle, dùng keo sắt dán lại, bỏ vào bịch Nilon, dùng máy sấy thổi hơi nóng, kéo màng co lại và đóng thùng 24 gói mang đi bán, sản xuất được 508 hộp sữa Nestle giả. Theo kết quả thẩm định kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thì các mẫu sữa Nestle thu giữ của bị cáo có bao bì, ghi nhãn và chất lượng sản phẩm khác với sản phẩm sữa Nestle của Công ty Nestle. Phạm Đắc C bị HĐXX tuyên phạm tội “*Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm*” theo khoản 1 Điều 157 BLHS năm 1999 [124].

Trong vụ án này, quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo chỉ phạm tội “*xâm phạm quyền SHCN*” theo Điều 171 vì hành vi của bị cáo chỉ mua sữa Holland Gold đóng vào hộp Nestle, không pha chế chất phụ gia. Sữa Holland Gold đã được đăng ký chất lượng, được phép tiêu thụ, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy bị cáo chỉ làm giả nhãn hiệu để hưởng chênh lệch giá, mà không có hành vi làm giả về chất lượng sản phẩm. Quan điểm này của Luật sư là phù hợp với tính chất của hành vi và mục đích phạm tội. Trường hợp này, người phạm tội chỉ đánh lừa người tiêu dùng ở nhãn hiệu hàng hóa, làm cho người tiêu dùng nhầm tưởng sản phẩm sữa này là của Nestle.

Hành vi gian dối về hình thức và chất lượng hàng hóa, sản phẩm rất đa dạng. Nạn lợi dụng thương hiệu, nhãn mác của những sản phẩm uy tín, giá thành cao để che đậy những sản phẩm không nổi tiếng, giá thành thấp hơn để lừa gạt người tiêu dùng, đặc biệt xâm phạm lợi ích của chủ thể kinh doanh đối với quyền SHTT đã

được bảo hộ. Qua thực tiễn giải quyết một số vụ án trên, việc chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể giữa tội sản xuất, buôn bán hàng giả với tội xâm phạm quyền SHCN đã gây ra những khó khăn nhất định đối với cơ quan chức năng. Tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả.... được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 đã giải thích khá đầy đủ về hàng giả. Đặc biệt, tại điểm b, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 thì hàng giả là: *“b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;”*. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, do đó, để cơ quan chức năng có căn cứ pháp lý rõ ràng, cụ thể đòi hỏi phải có văn bản hướng dẫn đường lối xử lý đối với hai tội danh này.

- Việc định lượng giá trị hàng hóa để định tội chưa rõ ràng và thống nhất. Định lượng giá trị hàng hóa là quá trình phức tạp và khó khăn. Bởi vì không phải lúc nào hàng hóa phạm tội cũng được thể hiện rõ khi tội phạm bị phát hiện, bắt giữ. Thực tiễn, nhiều vụ án hàng hóa phạm tội đã được đưa ra lưu thông trên thị trường, hoặc đã được sử dụng, tiêu thụ hoặc các chủ thể vi phạm đã ngưng hành vi sản xuất, buôn bán và không còn căn cứ để chứng minh tội phạm...những trường hợp này gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc định tội. Định lượng giá trị hàng hóa vi phạm là một trong những căn cứ để định tội, xác định khung hình phạt. Do đó, đòi hỏi việc định lượng phải chính xác, phải có căn cứ, trong đó, lời khai của bị cáo cũng là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng dựa vào chứng minh tội phạm, tuy nhiên, lời khai của bị cáo phải có cơ sở và phải được xác thực.

Thứ hai, hạn chế từ phía cơ quan chức năng tham gia vào thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT.

Hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật vào thực tiễn giải quyết các vụ án

hành sự, hay nói cách khác hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS về phát hiện, xử lý tội phạm phụ thuộc nhiều vào năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách. Ở Việt Nam, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng chức năng thực thi pháp luật ngày càng được nâng cao, tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, trước sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế, các hành vi phạm tội trong lĩnh vực kinh tế nói chung và trong lĩnh vực xâm phạm quyền SHTT nói riêng ngày càng tinh vi, do đó hoạt động phát hiện, giải quyết một số vụ án của lực lượng chuyên trách còn bộc lộ nhiều hạn chế gây khó khăn, cản trở đối với việc thực hiện CSPLHS về phát hiện, xử lý nhóm tội phạm này. Một số hạn chế cơ bản là:

- Hạn chế trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh vụ án. Đây là hoạt động rất quan trọng, quyết định đến việc có hay không có tội phạm, cũng như xác định đúng tội danh và hình phạt đối với người phạm tội. Tuy nhiên, hoạt động này của cơ quan chức năng trên thực tế vẫn bộc lộ hạn chế, thiếu sót. Đơn cử qua vụ án cụ thể sau:

Ngày 10/11/2007, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà số 207/32A đã phát hiện và thu giữ các dụng cụ và nguyên vật liệu dùng để sản xuất thuốc tân dược giả, trong đó có số lượng lớn thuốc thành phẩm đã được đóng gói gồm 06 thuốc tân dược: 120 vỉ Neo - Tergynan (10 viên/vỉ), 60 vỉ Tergynan (10 viên/vỉ), 600 vỉ Mycostatine 100.000UI (4 viên/vỉ), 04 vỉ Amtim (10 viên/vỉ), 240 vỉ Spoxin 2001 (10 viên/vỉ), 450 vỉ Nevramin (10 viên/vỉ); một số lượng lớn thuốc tân dược chưa đóng gói: 1.880 viên thuốc dạng nén màu vàng (hai mặt có hình chữ T), 4.450 viên thuốc dạng nén màu vàng, 6.900 viên nang màu trắng - vàng (có chữ AL5). Bị cáo Trần Hải T khai nhận những dụng cụ và nguyên vật liệu trên do Mai Công N giao để T sử dụng gia công làm thuốc tân dược giả, Châu Văn L là người in nhãn và hạn sử dụng thuốc. Trước đó, khoảng tháng 2/2007, N được một đối tượng tên H (chưa rõ lai lịch) rủ N làm thuốc tân dược giả bằng cách: H cung cấp nguyên vật liệu, thuốc tân dược quá hạn, còn N làm vỉ thuốc, hộp thuốc, in giả nhãn hiệu thuốc, sau đó dùng thuốc tân dược quá hạn sử dụng đóng gói bao bì đã được làm giả đưa vào lưu hành. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo tội “*Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh*” theo khoản 2, Điều 157 BLHS năm 1999 [125].

Trong vụ án trên, đối tượng tác động của tội phạm là một vấn đề được các bên tranh luận. Theo đó, luật sư bào chữa của bị cáo đã phân tích các loại thuốc chỉ là kém chất lượng nên có thể xem hành vi phạm tội của bị cáo không lớn. Đối với các loại thuốc này đã được giám định tại 02 cơ quan: thứ nhất, về bản in của các vật chứng được thu giữ giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, rõ ràng các bản in này so với bản in của nhà sản xuất là không cùng một chế bản; thứ hai, về thành phần hoạt chất (định tính, định lượng) cũng được cơ quan này giám định và sau đó một lần nữa được gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận của hai cơ quan này, các loại thuốc này đều có cùng định tính với thuốc của nhà sản xuất, có 02 loại thuốc có cùng định tính và định lượng với thuốc của nhà sản xuất, 01 loại thuốc cùng định tính và định lượng nhưng không đúng với mẫu thuốc, duy chỉ có 02 loại thuốc có cùng định tính nhưng *“hàm lượng tỷ lệ rất thấp”*, nhưng cơ quan giám định cũng không chỉ rõ rất thấp đây là bao nhiêu. Lời khai của bị cáo Mai Đình N cho rằng đây là thuốc tân dược quá hạn, tuy nhiên khi trưng cầu giám định thì cơ quan giám định lại *“vượt quá khả năng chuyên môn”* nên không giám định được. Như vậy, trong vụ án này, để khẳng định là thuốc giả chỉ có đúng hai loại mà *“hàm lượng tỷ lệ rất thấp”* theo điểm c khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP *“thuốc chữa bệnh có được chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký”*. Còn ba loại thuốc có cùng định tính, định lượng không thể xác định là hàng giả. Nếu có thể giám định hoặc điều tra ba loại thuốc trên là thuốc quá hạn sử dụng, thì chỉ có thể khẳng định đây là hàng kém chất lượng theo điểm 4 mục IV Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT *“hàng hóa cũ tân trang, sửa chữa lại rồi giả mạo hàng mới để lừa dối khách hàng, bán theo đơn giá hàng mới”*. Tuy nhiên, thông tư này đã hết hiệu lực và hiện nay chúng ta cũng không ghi nhận khái niệm hàng kém chất lượng nữa. Vì vậy, đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành, theo quan điểm của người nghiên cứu, chỉ có thể định tội các bị cáo hành vi sản xuất thuốc giả đối với loại thuốc có định tính không đúng, còn đối với 03 loại thuốc chỉ làm giả nhãn mác thì chỉ bị xử lý theo Điều 171 về tội xâm phạm quyền SHCN.

- Bên cạnh đó, thực tiễn giải quyết những vụ án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, có trường hợp, cơ quan chức năng chỉ dựa vào lời khai của bị cáo về số lượng và giá trị hàng hóa để làm căn cứ định lượng chứng minh tội phạm và xác định khung hình phạt. Có thể thấy rằng, lời khai là một trong những chứng cứ quan trọng để chứng minh tội phạm, tuy nhiên lời khai phải được kiểm chứng và kết hợp với những chứng cứ khác mới đảm bảo tính chính xác và thuyết phục. Tuy nhiên, trên thực tế trong một số trường hợp cơ quan chức năng chỉ dựa vào lời khai của bị cáo để xác định tội phạm [127].

Những hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách xử lý các hành vi phạm các tội xâm phạm quyền SHTT là rào cản lớn để thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Điều này dẫn đến CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng trên thực tế, gây cản trở việc đưa CSPLHS của nhóm tội phạm này vào thực tế.

Thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được ghi nhận và đánh giá thông qua những biểu hiện cơ bản và cụ thể từ thực tiễn áp dụng pháp luật để phát hiện, xử lý, đặc biệt là để định tội danh đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Những hạn chế từ thực tiễn này cũng chính là những hạn chế của hoạt động thực hiện CSPLHS. Tuy nhiên, để đánh giá một đầy đủ về thực trạng thực hiện CSPLHS, cần phải đánh giá quá trình thực hiện CSPLHS thông qua hoạt động quyết định hình phạt đối với nhóm tội phạm này.

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, bên cạnh hoạt động định tội danh, quyết định hình phạt là hoạt động quan trọng của Tòa án, và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá việc thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Quyết định hình phạt là việc của Tòa án mà cụ thể là Hội đồng xét xử nhằm lựa chọn loại hình phạt và xác định mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội [114]. Bộ luật hình sự quy định hệ thống hình phạt gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung, khi quyết định hình phạt Tòa án căn cứ vào quy định của BLHS, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ để lựa chọn một hình phạt và mức phạt phù hợp với hành vi phạm tội. Đây là một hoạt

động khó khăn đối với Tòa án, bởi vì việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội đồng nghĩa sẽ tước đi ở họ những quyền cơ bản của con người, do đó, nếu lựa chọn sai sẽ xâm phạm đến quyền con người. Tòa án luôn phải xem xét, cân nhắc và lựa chọn hình phạt vừa hợp lý vừa hợp tình để áp dụng cho người phạm tội. Đối với nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT, hình phạt được quy định từ thấp đến cao, thậm chí có cả hình phạt tử hình [87, Điều 157]. Một hệ thống hình phạt đa dạng với nhiều hình phạt, tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án lựa chọn và quyết định phù hợp đối với người phạm tội. Trên cơ sở đánh giá số liệu về việc phát hiện và xử lý tội phạm đối với nhóm tội này trong vòng 10 năm từ năm 2008 đến năm 2017, tác giả đưa ra bảng số liệu cơ cấu về các hình phạt chính áp dụng đối với các bị cáo trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc từ năm 2008 đến năm 2017 cụ thể như sau:

Bảng 3.3. Cơ cấu về các hình phạt chính áp dụng đối với các bị cáo trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc từ năm 2008 đến năm 2017

Loại hình phạt	Số bị cáo	Tỷ lệ %
Phạt tiền	12	1,97%
Cải tạo không giam giữ	6	0,98%
Tù từ 3 năm trở xuống	441	72,29%
Tù từ 3 năm đến 7 năm	135	22,14%
Tù từ 7 năm đến 15 năm	14	2,29%
Tù từ 15 năm đến 20 năm	2	0,33%
Hình phạt chung thân	0	0%
Hình phạt tử hình	0	0%
Tổng	610	100%

(Nguồn: Vụ Tổng hợp - TAND tối cao)

Bên cạnh hệ thống hình phạt, biện pháp án treo cũng được áp dụng khá phổ biến đối với nhóm tội phạm này. Theo thống kê của Vụ Tổng hợp - TAND tối cao từ năm 2008 đến năm 2017 có đến 476/1086 bị cáo được áp án treo, chiếm 43,83% trên tổng số bị cáo bị đưa ra xét xử.

Qua bảng số liệu thống kê về tình hình áp dụng hình phạt cũng như án treo đối với nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT từ năm 2008 đến năm 2017 có thể thấy rằng hình phạt áp dụng đối với người phạm tội khá đa dạng bao gồm hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn không có trường hợp nào bị áp dụng hình phạt tù chung thân hay tử hình. Đặc biệt, án treo cũng được lựa chọn để áp dụng với rất nhiều bị cáo. Thực tiễn đối với nhóm tội phạm này, hành vi phạm tội tập trung vào tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng do đó mức hình phạt chủ yếu dưới 7 năm tù. Với chính sách vừa khoan hồng, nhân đạo nhưng phải đảm bảo tính răn đe khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội thì án treo – biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện được áp dụng nhiều nhất, với 476 bị cáo, chiếm 43,83% trong tổng số bị cáo bị đưa ra xét xử. Tiếp theo là hình phạt tù từ 3 năm trở xuống, cũng được áp dụng nhiều với 441 bị cáo, chiếm 72,29% trong tổng số bị cáo bị áp dụng hình phạt. Hình phạt tù trên 7 năm ít được áp dụng, đặc biệt trên 15 năm chỉ có 2 trường hợp. Lý giải cho điều này, xuất phát từ tình hình tội phạm, với tính chất, mức độ nguy hiểm mà tội phạm thực hiện trong giai đoạn này chưa cao, mặt khác phần lớn các tội phạm đều phạm tội lần đầu, thiệt hại do tội phạm gây ra là thiệt hại về tiền, nên người phạm tội đã tự nguyện khắc phục thiệt hại, nộp lại tài sản do phạm tội mà có....Đây chính là những tình tiết giảm nhẹ được áp dụng khi Tòa án quyết định hình phạt.

Trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT, tội phạm chủ yếu tập trung vào nhóm các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Do đó, số lượng người phạm tội bị áp dụng hình phạt và án treo phần lớn thuộc vào nhóm tội này có đến 693 bị cáo bị áp dụng hình phạt và 467 bị cáo bị áp dụng án treo. Ngược lại với tình hình quyết định hình phạt đối với nhiều bị cáo ở các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, theo thống kê của Vụ tổng hợp – TAND Tối cao ở các tội xâm phạm quyền SHTT còn lại số bị cáo bị áp dụng hình phạt và án treo chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ 26/1068 bị cáo bị áp dụng hình phạt và án treo, chiếm 2,4%. Lý giải cho điều này, xuất phát từ thực tiễn phát hiện và xử lý nhóm tội phạm này. Các hành vi xâm phạm quyền SHTT khó bị phát hiện, hoặc bị phát hiện thì chủ yếu xử lý bằng biện pháp hành chính do vấn đề chứng minh tội phạm khó hơn so với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, bởi lẽ dấu hiệu

định tội của tội phạm chưa rõ ràng, chứng minh tội phạm phức tạp, mặt khác trong đó có tội xâm phạm quyền SHCN chỉ được khởi tố khi có đơn yêu cầu của bị hại [94, Điều 105]. Điều này dẫn đến các hành vi xâm phạm quyền SHTT khác ít khi bị khởi tố và đưa ra xét xử. Đối với các tội phạm này, Tòa án chủ yếu quyết định hình phạt tù có thời hạn từ ba năm trở xuống, hoặc là án treo. Đối với các tội phạm này, mức cao nhất của khung hình phạt đến ba năm, trừ tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN tại Điều 170 với mức cao nhất của khung hình phạt đến bảy năm, tuy nhiên theo số liệu thống kê mà người nghiên cứu tìm hiểu thì không có vụ án nào về tội phạm này bị đưa ra xét xử. Do đó, thực trạng quyết định hình phạt với mức phạt của Tòa án như vậy cũng dễ hiểu.

Tóm lại, qua tất cả số liệu thống kê trên cho thấy, mức hình phạt áp dụng đối với người phạm tội trong nhóm các tội xâm phạm quyền SHTT khá thấp, với những lý do cụ thể đã đề cập. Đa phần các tội phạm bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn từ bảy năm trở xuống, hoặc Tòa án lựa chọn án treo để áp dụng. Việc áp dụng án treo chiếm tỷ lệ cao thể hiện chính sách xử lý vừa nhân đạo, khoan hồng, nhưng đảm bảo tính rắn đe của Nhà nước, tuy nhiên, một phần do trước thời điểm Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP của HĐTPTANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo có hiệu lực, các căn cứ, điều kiện để được hưởng án treo chưa chặt chẽ, việc áp dụng án treo còn khá tùy tiện, không thống nhất. Điều này đã được khắc phục từ khi Nghị quyết 01/2013 có hiệu lực. Đối với hình phạt tiền, mặc dù nhiều tội danh trong nhóm tội phạm này quy định là hình phạt chính, tuy nhiên Tòa án cũng ít khi áp dụng khi tuyên hình phạt chính, bởi vì hạn chế của việc tuyên hình phạt tiền ở vấn đề thi hành hình phạt, thực tế khi áp dụng hình phạt tiền, người phạm tội hay chây lỳ, kéo dài thời gian nộp phạt gây khó khăn cho cơ quan chức năng, mặt khác, trong giai đoạn này các cơ quan tố tụng chưa đề cao mục đích của hình phạt tiền vì vậy thường Tòa án ít lựa chọn hình phạt tiền để tuyên là chính đối với người phạm tội.

Với những phân tích trên, đã thể hiện một cách khá đầy đủ thực trạng thực hiện CSPLHS về hình phạt để áp dụng đối với tội phạm thuộc nhóm tội phạm này. Về cơ bản, việc thực hiện CSPLHS về hình phạt áp dụng đối với người phạm

tội là khá phù hợp dựa trên quy định của BLHS về hình phạt và trên cơ sở tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cũng như căn cứ vào tình hình, hoàn cảnh cụ thể của giai đoạn này cũng như từng đối tượng phạm tội để tuyên phạt. Tuy nhiên, như đã đề cập, Tòa án rất ít lựa chọn hình phạt tiền để áp dụng đối với người phạm tội, thực trạng này chưa phù với CSPLHS về việc áp dụng hình phạt được thể hiện trong Nghị quyết 49/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, đặc biệt ở đây là đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - nhóm tội phạm thực hiện chủ yếu vì mục đích lợi nhuận thì việc ưu tiên xem xét áp dụng hình phạt tiền là cần thiết nhất. Bên cạnh đó, án treo được áp dụng rất nhiều cũng là một trong những thực trạng về thực hiện CSPLHS để quyết định hình phạt của Tòa án cần phải xem xét lại, phải chăng có sự tùy tiện, dễ dãi trong việc áp dụng án treo đối với người phạm tội. Những vấn đề sẽ là một trong những yếu tố hạn chế hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói chung và đối với vấn đề quyết định hình phạt đối với nhóm tội này nói riêng, làm cho các mục tiêu của CSPLHS về hình phạt trong nhóm tội này chưa đạt được một cách đầy đủ.

3.2.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ khi Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực

Trước những thay đổi lớn của điều kiện kinh tế - xã hội, CSPLHS Việt Nam đã xác định các nội dung, mục tiêu, đối tượng cần hoàn thiện nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn áp dụng xử lý tội phạm. Đặc biệt là sự hoàn thiện các quy phạm trong BLHS - phương tiện (công cụ) quan trọng nhất của CSPLHS. BLHS năm 2015 và văn bản Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017 được ban hành và có hiệu lực, đánh dấu sự phát triển mới trong hoạt động tư duy lập pháp hình sự, với nhiều điểm mới bổ sung, sửa đổi mang tính đột phá tạo khung pháp lý vững chắc cho việc áp dụng xử lý tội phạm.

BLHS năm 2015 được ban hành và thông qua đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của cơ quan chức năng trong hoạt động phát hiện và xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT. Trước những chính sách mới về tội phạm và

hình phạt, cũng như sự hoàn thiện về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách, đã tạo ra nhiều thuận lợi cho thực tiễn áp dụng pháp luật và mang lại hiệu quả cao.

Việc thực hiện CSPLHS để phát hiện và xử lý tội phạm thông qua việc áp dụng pháp luật hình sự trong giai đoạn này đã có những chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả. Có thể đánh giá thông qua một số biểu hiện tích cực cơ bản sau:

- Kiên quyết trong đường lối xử lý và kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả tội phạm, đặc biệt là trong các vụ án phức tạp. Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội, đặc biệt xu hướng quốc tế hóa trong nhiều lĩnh vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của mình ngày càng tinh vi và mang tính xuyên quốc gia. Điển hình qua vụ án xảy ra tại VN Pharma [130]. Đây là vụ án rất phức tạp, tuy nhiên, sau quá trình điều tra, đến tháng 7/2017, TAND TP Hồ Chí Minh từng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Minh H, Võ Mạnh C cùng 12 năm tù về “*tội buôn lậu*”, 7 bị cáo còn lại bị kết án về “*tội buôn lậu*” và “*tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Nhưng tháng 10/2017, toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh đã được cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại. Quá trình điều tra lại, Cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 bị can: Phan Xuân T (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma); Hoàng Trúc V (nhân viên phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma) và Phạm Quỳnh T (nhân viên Công ty TNHH hàng hải quốc tế H&C), nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người. Đồng thời, 12 bị can trong vụ án đều bị thay đổi tội danh sang tội “*buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh*”. Qua nghiên cứu vụ án, người nghiên cứu đồng ý với việc xác định tội danh đối với các bị can trên về “*tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh*”, bởi lẽ, như quan điểm của Tòa án cấp cao TP Hồ Chí Minh đã nêu: Để có thể nhập khẩu được lô thuốc này về Việt Nam, các bị cáo đã làm và sử dụng hàng loạt giấy tờ giả, con dấu giả gồm: Giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC) và Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Bộ Y tế Canada, được hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Các loại giấy tờ này qua điều tra, xác minh và Kết luận giám định đã xác định là giả; Giả con dấu hợp pháp hóa Lãnh sự và giả chữ ký của Tham tán Đại sứ quán Việt Nam Nguyễn Văn Q; làm giả hồ sơ kỹ thuật

thuốc và Tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm thuốc mang tên Công ty H Canada; tự viết bản hướng dẫn sử dụng thuốc đưa vào hồ sơ và từng hộp thuốc;.... Đồng thời, qua xác minh mã số, mã vạch in trên vỏ hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet cho thấy những thông số này không được đăng ký bởi quốc gia nào. Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế lô thuốc này gồm: Tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn vỉ thuốc, nhãn hộp thuốc H- Capita 500mg Caplet có nội dung không đúng với tờ hướng dẫn sử dụng; nhãn vỉ thuốc, nhãn hộp thuốc thiết kế trong hồ sơ đơn hàng nhập khẩu thành phẩm chưa có số đăng ký đã được Cục Quản lý D phê duyệt. Ở các tờ hướng dẫn sử dụng thực tế và tờ hướng dẫn sử dụng được Dệt ghi nội dung khác nhau về thành phần tá dược; trên tờ hướng dẫn sử dụng được Dệt có ghi thông tin số điện thoại và số fax của nhà sản xuất, nhưng tờ hướng dẫn sử dụng thực tế thì không thể hiện thông tin này. Kiểm tra thực tế trong các hộp thuốc của lô hàng này cho thấy, có hộp thuốc chứa 02 tờ hướng dẫn sử dụng, có hộp không chứa tờ hướng dẫn sử dụng; có hộp chứa vỉ rỗng không có thuốc, có hộp chứa 4 vỉ (sai quy cách: 03 vỉ/hộp). Từ các chứng cứ nêu trên đã có cơ sở xác định lô thuốc H-Capita 500mg Caplet do Công ty Cổ phần V nhập khẩu vào Việt Nam ngày 11/4/2014 là thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc được sản xuất, gia công không được kiểm nghiệm đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu, chất lượng. Trong quá trình điều tra, bản thân bị cáo C cũng thừa nhận thực tế bị cáo cũng không biết thuốc này được sản xuất ở đâu.

Như vậy, với tất cả những chứng cứ và quy định của pháp luật hiện hành liên quan, các bị cáo phạm “*tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh*” được quy định tại Điều 157 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là phù hợp. Đây là vụ án những hành vi phạm tội rất tinh vi và nguy hiểm, nhưng với sự quyết tâm trong đường lối xử lý của cơ quan nhà nước, vụ án đã được phát hiện và xử lý một cách kịp thời và phù hợp. Điều này cho thấy việc thực hiện CSPLHS đối với việc phát hiện xử lý tội phạm rất kiên quyết, cứng rắn. Đối với những vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm, cơ quan chức năng đã rất chú trọng, cân nhắc và cẩn thận để nghiên cứu hồ sơ, thu thập đầy đủ các chứng cứ nhằm tìm ra đường lối xử lý xác định tội danh và hình phạt một cách phù hợp và chính xác.

- Vận dụng kịp thời những quy định mới của pháp luật hình về tội phạm để xử lý các hành vi phạm tội, thể hiện tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Như đã đề cập trong nội dung tội phạm hóa, BLHS 2015 đã mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là “*phụ gia thực phẩm*” vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Và sau khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực, một số đối tượng thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm đã bị phát hiện và đưa ra xử lý hình sự, điển hình như hành vi phạm tội trong vụ án của Dương Hoàng Q: Khoảng 16 giờ 00 ngày 11/01/2018, tại giao lộ đường LQS – đường PĐH, Phường E, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 6 bắt quả tang bị cáo Dương Hoàng Q đang điều khiển xe gắn máy biển số 50MC-Y chở 04 thùng giấy carton, bên ngoài có in nhãn hiệu AJINOMOTO, bên trong có 47 gói bột ngọt nhãn hiệu AJONOMOTO, loại 1kg/gói (bị cáo khai đây là bột ngọt giả do bị cáo tự sản xuất và đang trên đường đem bán cho bà TTNH tại nhà số H đường LQS, Phường E, Quận G) nên đã giao bị cáo cùng vật chứng nêu trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 giải quyết. Qua quá trình điều tra, Hội đồng đã kết luận định giá tháng 01/2018 giá trị hàng thật tương ứng với các mặt hàng mà Q đã làm ra và đem bán tại thời điểm bị tạm giữ là 36.259.000 đồng [131]. Với hành vi phạm tội này, Q bị Tòa án tuyên về tội “*Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm*” tại khoản 1, Điều 193 của BLHS năm 2015.

Qua việc giải quyết các vụ án, thể hiện sự phù hợp và kịp thời trong CSPLHS của Nhà nước khi bổ sung thêm đối tượng hàng giả là “*phụ gia thực phẩm*” trong nhóm tội này để xử lý một cách độc lập, đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh đối với những hành vi phạm tội xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, đặc biệt là xâm phạm tính mạng sức khỏe con người. Và việc cơ quan chức năng áp dụng quy định của BLHS vào xử lý các hành vi phạm tội này là việc thực hiện CSPLHS một cách kịp thời, đúng đắn.

- Đã vận dụng được quy định của pháp luật hình sự về truy cứu TNHS đối với PNTM để xử lý các vụ vi phạm xảy ra trong thực tiễn. Như đã đề cập, phần lớn các tội xâm phạm quyền SHTT trong BLHS năm 2015 đều có quy định về TNHS đối với PNTM, và trong thực tiễn áp dụng, cơ quan chức năng đã vận dụng phát hiện và

xử lý một số vụ án nhất định liên quan đến chủ thể là PNTM. Tính đến năm 2020, có 02 vụ án do PNTM thực hiện bị xử lý hình sự. Cụ thể như sau:

Vụ án thứ nhất, ngày 29/5/2015, Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Hà Nội thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp – Phú Thọ tại khu công nghiệp Trung Hà (Tam Nông). Đến ngày 5/10/2015, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã cấp chứng nhận cho Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Hà Nội, đầu tư dự án “*Xây dựng nhà máy sản xuất và gia công nhôm*”. Từ đầu năm 2018 đến tháng 4/2019, Vũ Văn P là giám đốc của 2 công ty là Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp – Hà Nội và Công ty cổ phần sản xuất nhôm Xingfa- Nhà máy Nhôm Xingfa, và cũng là người đứng đầu Chi nhánh Công ty nhôm Việt Pháp – Phú Thọ.

Theo nội dung vụ án, P đã chỉ đạo nhân viên của 3 công ty trên sản xuất, gia công các sản phẩm nhôm thanh định hình, dán các loại tem nhãn, trong đó có tem, nhãn hiệu “*Nhôm Việt Pháp Shal*” trùng với nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp Shal, có địa chỉ tại Ninh Bình để bán ra thị trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 42.045 thanh nhôm định hình tương đương 171.275kg tem nhãn “*nhôm Việt Pháp Shal*”. Kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá xác định giá trị của 42.045 thanh nhôm định hình có tổng trọng lượng 171.275kg là gần 12 tỷ đồng. Ngày 22/4/2019, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ có kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH 174-19TC/KLGD kết luận: Sản phẩm nhôm thanh định hình gắn dấu hiệu “*Nhôm Việt Pháp SHAL*” như thể hiện trên mẫu vật là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu “*Nhôm Việt Pháp Shal*” đã được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký của Công ty cổ phần nhôm Việt - Pháp SHAL - Nhà máy Nhôm Việt Pháp.

Từ kết quả trên, ngày 02/8/2019, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp – Hà Nội, Công ty cổ phần sản xuất nhôm Xingfa- Nhà máy Nhôm Xingfa và khởi tố bị can Vũ Văn P về hành vi “*xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp*” [182].

Vụ thứ hai, Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam được Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công ty cổ phần do các ông bà Lê Đình Trung, Trần Thị Ái Loan và Trần Thị Khánh Hà là cổ đông sáng lập. Tháng

4/2020, bà Trần Thị Ái Loan (người đại diện theo pháp luật của công ty) ký hợp đồng hợp tác sản xuất nhãn hiệu bia "Sai Gon Viet Nam" với ông Vũ Tuấn Châu - chủ cơ sở sản xuất bia BiVa (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, cơ sở BiVa chỉ được sản xuất bia "Sai Gon Viet Nam" với nhãn hiệu và chất lượng do Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp. Đến tháng 6/2020, cơ sở BiVa đã sản xuất và bán cho Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 4.200 thùng bia nhãn hiệu "Sai Gon Viet Nam", thu về hơn 365 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam đã bán 3.300 thùng bia cho khách hàng, thu về hơn 578 triệu đồng, số còn lại được làm quà tặng để quảng bá.

Ngày 23/6, cơ sở BiVa giao thêm cho Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 4.712 thùng bia "Sai Gon Viet Nam" thành phẩm thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ vì có dấu hiệu "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Kết quả giám định cho thấy sản phẩm bia "Sai Gon Viet Nam" do Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam thuê cơ sở BiVA sản xuất có nhãn hiệu trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty cổ phần Bia - rượu- nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Do đó, tháng 9/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đến nay khởi tố hình sự đối với PNTM là Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, được quy định tại khoản 2, Điều 226, Bộ luật hình sự [189].

Như vậy, tính cho đến thời điểm năm 2020 chỉ có 02 vụ án hình sự do PNTM thực hiện bị xử lý, và cả hai vụ này đều là vụ án xâm phạm trong lĩnh vực SHTT, cụ thể là xâm phạm quyền SHCN, điều này cho thấy sự chủ động, tích cực của cơ quan chức năng trong việc vận dụng phù hợp quy định mới của BLHS năm 2015 để xử lý các hành vi phạm tội do PNTM thực hiện, góp phần đưa CSPLHS vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, sau hơn ba năm thi hành BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà số vụ án do PNTM bị phát hiện để xử lý mới được 02 vụ là con số khá khiêm tốn, điều này xuất phát từ hành vi phạm của PNTM chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm, mặt khác, việc đội ngũ cán bộ thực thi áp dụng pháp luật hình sự còn khá ngỡ ngàng với việc xử lý hình sự PNTM phạm tội, cũng như chưa

có kinh nghiệm xử lý, trong khi đó việc truy cứu TNHS và chứng minh tội phạm đối với PNTM phạm tội rất khó khăn, phức tạp. Đây cũng là một trong những hạn chế trong việc thực hiện CSPLHS về phát hiện, xử lý tội phạm đối với PNTM phạm tội nói chung và phạm các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng.

Bên cạnh thực trạng thực hiện CSPLHS được thể hiện qua hoạt động áp dụng pháp luật để phát hiện và xử lý tội phạm, thì hoạt động thực hiện CSPLHS để áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn này cũng có một số thay đổi.

- Áp dụng mức hình phạt cao hơn so với các giai đoạn trước đây đối với chủ thể thực hiện hành vi phạm các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là nhóm các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Việc tách hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh thành tội danh độc lập với khung hình phạt cao nhất là tử hình, thể hiện chính sách cứng rắn và nghiêm trị của Nhà nước đối với hành vi phạm tội này, thực tiễn quyết định hình phạt có một số đối tượng phạm tội bị áp dụng mức hình phạt cao hơn rất nhiều so với các giai đoạn trước đây. Điển hình trong VN Pharma mà tác giả đã nêu, bị cáo Võ Mạnh C bị tuyên phạt đến 20 năm tù và bị cáo Nguyễn Minh H bị tuyên phạt 17 năm tù [130].

Với phương châm hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, hình phạt tù mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận trong các văn bản, Nghị quyết, do đó, thực tiễn hình phạt tiền cũng được Tòa án lựa chọn áp dụng nhiều hơn. Nếu như trước đây, trong nhóm tội phạm này, án treo được áp dụng một cách phổ biến thì từ khi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo có hiệu lực, thay thế Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP với những quy định khắt khe, thu hẹp hơn về điều kiện áp dụng, nên số vụ án được áp dụng án treo cũng ít hơn so với trước đây. Điều này đã khắc phục được những hạn chế trong việc thực hiện CSPLHS về quyết định hình phạt trong các giai đoạn trước đây, góp phần vào nâng cao hiệu quả của việc thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nhằm đạt được những mục tiêu mà CSPLHS đã đề ra trong từng giai đoạn.

3.3. Đánh giá mục tiêu của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

3.3.1. Đánh giá mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Như đã đề cập trong nội dung trước của luận án, nói đến mục tiêu về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT trước hết phải đề cập đến hoạt động hoàn thiện pháp luật. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam đã cho thấy, nhóm tội phạm này ngày càng được chú trọng, quan tâm, điều này thể hiện qua sự gia tăng số tội danh từ BLHS năm 1985 đến BLHS năm 2015, cùng với đó, các tình tiết, dấu hiệu định khung, định tội và các quy định khác liên quan ngày càng được hoàn thiện, tạo khung pháp lý vững chắc để cơ quan chức năng áp dụng xử lý tội phạm. Bên cạnh việc hoàn thiện về các quy định trong BLHS, các văn bản hướng dẫn cũng được ban hành, nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn đường lối xử lý đối với nhóm tội phạm này, điển hình như Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Với cơ sở pháp lý ngày càng đầy đủ và hoàn thiện là công cụ hữu hiệu để đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT. Điều đó cho thấy, mục tiêu hoàn thiện pháp luật của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này đã đạt được. Tuy nhiên, trước sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dẫn đến các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng nguy hiểm và phức tạp, các quy định trong BLHS đối với nhóm tội phạm này cũng bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Do đó, cần tiếp tục có những nghiên cứu và hoàn thiện quy định đối với nhóm tội phạm này trong lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 sắp tới, cũng như cần ban hành văn bản hướng dẫn các quy định cụ thể.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian qua Nhà nước cũng rất quan tâm đến việc hoàn thiện cơ chế thực thi quyền SHTT nói chung và cơ chế thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hình sự nói riêng. Hiện nay ở Việt Nam có tới 6 cơ quan thực thi quyền SHTT: Công an, Tòa án, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp. Với sự đa dạng của hệ thống cơ quan

thực thi quyền SHTT, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Các cơ quan đã có sự phân công chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trong lĩnh vực thực thi quyền SHTT. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực thi này ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện và xử lý hiệu quả các tội phạm trong lĩnh vực này. Đặc biệt, đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, và việc xác định rõ mục tiêu cụ thể về hoàn thiện cơ chế thực thi quyền SHTT của CSPLHS Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cơ chế thực thi quyền SHTT cũng gặp một số khó khăn, các ngành chức năng hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chồng chéo nhau. Sự phối hợp liên kết giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, do đó các hành vi xâm phạm không được khởi tố kịp thời hoặc khi bị khởi tố, thì cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh vụ án, chưa kể các vụ án này phần lớn liên quan đến các doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng ít phối hợp để giải quyết. Bên cạnh đó, có nhiều thẩm phán, điều tra viên, ít được đào tạo về SHTT nên gây khó khăn trong việc nhận diện tội phạm, đặc biệt là những trường hợp phạm tội xâm phạm về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Mặt khác chúng ta cũng chưa có tòa án chuyên ngành để thụ lý, giải quyết nên rất khó khăn. Hạn chế này còn là rào cản thực hiện mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự vào giải quyết các vụ án về nhóm tội phạm này.

Qua việc đánh giá, phân tích về thực trạng thực hiện CSPLHS đối với việc phát hiện, xử lý tội phạm cũng như áp dụng hình phạt áp dụng đối với các chủ thể thực hiện tội phạm xâm phạm quyền SHTT cho thấy, hiệu quả áp dụng pháp luật và thực tiễn ngày càng được nâng cao, mục tiêu của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này về cơ bản đã đạt được, tuy nhiên trước tình hình, diễn biến phức tạp của tội phạm cũng như những hạn chế về cơ chế thực thi, dẫn đến hiệu quả áp dụng pháp luật giải quyết nhóm tội phạm này chưa cao. Điều này đã làm cho CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chưa được thực hiện một cách đúng đắn và đầy đủ.

Một trong những tiêu chí để đánh giá mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đó là sự hưởng ứng, tham gia

tích cực của tầng lớp nhân dân vào công tác phát hiện và tố giác tội phạm. Có thể thấy rằng, nhóm tội phạm này ngoài ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tính mạng, sức khỏe của người dân. Và trong công tác này, nhằm đảm bảo tính phát hiện, xử lý kịp thời đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, việc tham gia của người dân vào phát hiện tố giác tội chưa tích cực và chưa hiệu quả. Yếu tố khách quan là do người dân chưa nhận thức được như thế nào là hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, chủ yếu nhận thức được hàng giả, còn hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay xâm phạm chỉ dẫn địa lý thì họ chưa nắm bắt được, do đó, không biết để tố giác, trong khi các hành vi phạm tội thì ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Về yếu tố chủ quan là do Nhà nước chưa chú trọng đến việc đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức về các tội xâm phạm quyền SHTT đến người dân.

3.3.2. Đánh giá mục tiêu bảo vệ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức của chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các tội xâm phạm quyền SHTT không chỉ gây tổn hại cho chủ thể quyền đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ, mà còn có thể gây thiệt hại đến lợi ích của bên thứ ba - người tiêu dùng trong xã hội. Do đó, bảo vệ quyền SHTT được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của CSPLHS của Nhà nước. Có thể thấy rằng, Nhà nước ngày càng nhận thức được vai trò to lớn của quyền SHTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, điều này được thể hiện thông qua việc cụ thể hóa các chính sách pháp luật nói chung và CSPLHS nói riêng đối với việc bảo vệ quyền SHTT bằng các quy định pháp luật. Chính nhờ vậy, quyền SHTT ngày càng được bảo vệ chặt chẽ. Các quy định trong BLHS về nhóm tội phạm này ngày càng hoàn thiện, cùng với đó là các văn bản hướng dẫn đường lối xử lý được ban hành, đã tạo ra khung pháp lý vững chắc cho việc áp dụng xử lý các hành vi phạm tội, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền SHTT. Tuy nhiên, qua số liệu thống kê đã đề cập trong phần thực trạng áp dụng pháp luật hình sự xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT cho thấy, việc xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quyền SHTT, chủ yếu tập trung vào xử lý các hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, còn

hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay quyền sở hữu công nghiệp thì rất ít bị xử lý hình sự. Trong khi đó, qua tình hình xâm phạm quyền SHTT, các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị phát hiện rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh của sự phát triển mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện phạm tội, làm cho các tội phạm này ngày càng được thực hiện với quy mô lớn và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được lưu thông với phạm vi rộng. Điều này dẫn đến quyền SHTT chưa được bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần phải đánh giá thêm về mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, thu hút đầu tư của nước ngoài trong CSPLHS của Nhà nước. Có thể thấy, ngay từ khi tham gia ký kết về hiệp định WTO, với những cam kết được thể hiện trong TRIPs về sở hữu trí tuệ, Nhà nước đã hiểu được vai trò to lớn của quyền SHTT đối với sự phát triển kinh tế. Do vậy, từ đó đến nay, Việt Nam đã có nhiều thay đổi về CSPL đối với lĩnh vực SHTT, đặc biệt là sự thay đổi và hoàn thiện pháp luật, trong đó có pháp luật hình sự. Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn tham gia ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế có liên quan đến quyền SHTT khác như CPTPP, EVFTA... để nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, để thực thi quyền SHTT phù hợp và tương thích với những quy định trong các cam kết mà Việt Nam đã tham gia, đòi hỏi phải có hệ thống biện pháp pháp lý hoàn thiện, và biện pháp hình sự là công cụ không thể thiếu. Trong thời gian qua, Nhà nước luôn quan tâm đến việc xác định các định hướng mục tiêu, chiến lược hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, điều này được thể hiện rõ qua các Chương trình, Quyết định, đặc biệt là qua sự thay đổi, hoàn thiện các quy định trong BLHS về nhóm tội phạm này. Tạo ra khung pháp lý vững chắc nhằm chống lại hành vi xâm phạm quyền SHTT, cũng như phòng ngừa các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này xảy ra. Từ đó, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, các tổ chức, cá nhân phát huy được khả năng sáng tạo trí tuệ, thu hút đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thuận lợi góp phần đạt được mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức, thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cản trở, hạn chế việc

thực hiện mục tiêu này. Đó là những khó khăn, thách thức do sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 tạo ra, với sự ra đời, phát triển của trí tuệ nhân tạo hay việc lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội; thách thức từ những tiêu chuẩn cao về các yêu cầu bảo hộ và thực thi pháp luật để bảo vệ các đối tượng quyền SHTT trong các hiệp định thương mại thế hệ mới ... đặt ra thử thách lớn cho việc hoàn thiện CSPL nói chung và CSPLHS đối với nhóm tội phạm này nói riêng. Về cơ bản các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền SHTT cũng như về biện pháp thực thi quyền SHTT đã đảm bảo theo tiêu chuẩn của các các kết liên quan đến SHTT. Nhưng ở tầm nhìn chiến lược, trong thời gian tới Nhà nước cần phải có những nghiên cứu, thay đổi và hoàn thiện CSPL của mình để bảo hộ quyền SHTT và phòng chống nhóm tội phạm này một cách hiệu quả nhất. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng trong môi trường pháp lý đầy đủ, phù hợp nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Đánh giá CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một hoạt động quan trọng nhằm nắm bắt được những mặt đạt được cũng như những thuận lợi trong quá trình thể hiện và thực hiện CSPLHS để tiếp tục đẩy mạnh, phát huy, đồng thời, xác định được những khó khăn, hạn chế và thách thức đối với CSPLHS về nhóm tội phạm này để từ đó nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất chiến lược, giải pháp hoàn thiện.

Trước hết, là đánh giá về thực trạng thể hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đó là việc đánh giá thực trạng thể hiện chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Quá trình này phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội và hoàn cảnh của đất nước qua mỗi thời kỳ, do đó, trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Nhà nước đề ra những CSPLHS phù hợp và cụ thể hóa vào các quy định, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền SHTT. Qua kết quả nghiên cứu, đặc biệt là thông qua thực trạng tội phạm hóa, phi tội phạm hóa và hình sự hóa, phi hình sự hóa có thể thấy rằng, hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT ngày càng được hoàn thiện với các quy phạm khá phù hợp, đầy đủ và toàn diện, phản ánh sự thể hiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được của quá trình vận động và hoàn thiện, hình thức thể hiện của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng còn một số hạn chế nhất định, đó là những hạn chế, thiếu sót trong quy định của pháp luật hình sự cũng như CSPLHS đối với nhóm tội này.

Quá trình đánh giá CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT còn được thể hiện thông qua việc đánh giá quá trình thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Thực hiện CSPLHS là hình thức biểu lộ cơ bản tiếp theo của thực trạng CSPLHS đối với nhóm tội này. Trong đó, việc đánh giá quá trình thực hiện CSPLHS được thể hiện chủ yếu thông qua đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự. Cụ thể đó là việc thực hiện CSPLHS để phát hiện và xử lý tội phạm, cũng như để quyết định hình phạt đối với người phạm tội trong nhóm tội phạm này. Có thể thấy, từ thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự ở Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trước và sau khi BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có

hiệu lực, có thể thấy rằng, quá trình thực hiện CSPLHS ngày càng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả. Tuy vậy, đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ của điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như do một số hạn chế trong quy định pháp luật và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chủ thể áp dụng đã đặt ra gây ra những rào cản và thách thức cho việc triển khai thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Bên cạnh đó, để nắm bắt được hiệu quả của CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cần đánh giá các mục tiêu mà CSPLHS đối với nhóm tội phạm này hướng đến đã đạt được hay chưa. Quá trình đánh giá này rất quan trọng, nhằm nắm bắt được những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục xác định và hoàn thiện những mục tiêu tiếp theo cho chặng đường phía trước để định hướng chiến lược hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu trước mắt và lâu dài của CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Qua đánh giá, CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT về cơ bản đã đạt được những mục tiêu quan trọng, góp phần đấu tranh phòng, chống các tội phạm này, đồng thời bảo vệ quyền SHTT một cách đầy đủ và thúc đẩy nền kinh tế tri thức của Việt Nam ngày càng phát triển. Tuy nhiên, trước những khó khăn, hạn chế từ các yếu tố khách quan và chủ quan, làm cản trở việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu, dẫn đến các mục tiêu của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chưa đạt được một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

Chương 4

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

4.1. Định hướng của việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

4.1.1. Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản khi đưa ra giải pháp

Hoạt động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một quá trình phức tạp. Hoạt động này có đi đúng hướng và mang lại hiệu quả hay không là nhờ vào những tư tưởng, quan điểm và những giá trị định hướng mang tính chỉ đạo, bắt buộc tuân theo – hay còn gọi là các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng giải pháp hoàn thiện.

Nguyên tắc khi xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hệ thống các tư tưởng làm nền tảng cơ bản định hướng xây dựng các giải pháp. Những nguyên tắc này xuất phát từ các quy luật khách quan của sự phát triển pháp luật, từ chức năng tiền định và tính định hướng của nó (của sự phát triển pháp luật), có nhiệm vụ thống nhất hóa tính chất của sự tác động mang tính hướng đích đến các quan hệ xã hội với sự trợ giúp của các phương tiện pháp luật, đồng thời, là các tiêu chuẩn để đánh giá tính đúng đắn của các quyết định xây dựng pháp luật và các quyết định áp dụng pháp luật được đưa ra [160, tr13-14].

Khi xây dựng các giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thực hiện đúng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cần phải tuân thủ các nguyên tắc đặc trưng cụ thể bao gồm: (1) *đảm bảo tính nhân đạo*; (2) *đảm bảo tính khoa học*; (3) *đảm bảo tính hệ thống, nhất quán*; (4) *đảm bảo tính hướng đích và dự báo*; (5) *đảm bảo tính khả thi*.

- Đảm bảo tính nhân đạo

Trong CSPLHS, tính nhân đạo là một trong những nguyên tắc quan trọng, là sự thể hiện của tư tưởng, quan điểm chỉ đạo hình thành và phát triển của CSPLHS. Mặt khác, tính nhân đạo còn thể hiện là một xu hướng phát triển, tiến bộ trong CSPLHS mang tính toàn cầu. Định hướng này mang tính chất tĩnh và tính chất động, được

phản ánh vật chất hóa không chỉ trong các quan niệm, học thuyết, cấu trúc lý luận mà cả trong thực tiễn chính sách hình sự (xây dựng pháp luật khối hình sự và áp dụng pháp luật khối hình sự) [160, tr26].

Tính nhân đạo của CSPLHS được thể hiện trong các quy định của BLHS về đường lối xử lý tội phạm cũng như hình phạt được áp dụng, trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự của các chủ thể có thẩm quyền. Khi xây dựng các giải pháp hoàn thiện và thực hiện đúng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cần phải đảm bảo tính nhân đạo trong mỗi giải pháp, đặc biệt là các giải pháp lập pháp hình sự như quy định hệ thống hình phạt áp dụng đối với người phạm tội theo hướng mở rộng áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, quy định nhiều hình phạt trong một tội danh để Tòa án linh hoạt trong sự lựa chọn áp dụng đối với người phạm tội... Trong thực tiễn áp dụng và quyết định hình phạt, nếu xét thấy người phạm tội có đủ điều kiện để hưởng án treo thì nên cho hưởng án treo, hạn chế áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình, chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết nhất đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, tính nhân đạo là một nguyên tắc và xu hướng phát triển, tiến bộ trong chính sách pháp luật của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Mang những ý nghĩa nhân văn cao cả trong việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể vi phạm, giúp họ hướng đến sự hoàn thiện về nhân cách, đạo đức và phẩm chất của mình, từ đó sẽ lựa chọn các hành vi tích cực, phù hợp với yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của xã hội.

- Đảm bảo tính khoa học

Đảm bảo tính khoa học là một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất khi xây dựng chính sách pháp luật. Đó là những giá trị khoa học lý luận và khoa học thực tiễn mà các chủ thể - với vai trò là người xây dựng, ban hành chính sách pháp luật hướng đến, nhằm đảm bảo rằng, chính sách pháp luật mà mình đưa ra có đầy đủ giá trị, phúc đáp nhu cầu phát triển xã hội.

Hoạt động xây dựng các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một quá trình đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện một cách khoa học. Theo đó, các giải pháp nhằm hoàn thiện các CSPLHS đối với các tội

xâm phạm quyền SHTT phải dựa trên những thành tựu khoa học của thời đại. Khi đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự, thì việc hoàn thiện pháp luật hình sự cần dựa trên những cơ sở lý luận của khoa học luật hình sự được làm sáng tỏ một cách xác đáng, khách quan và đảm bảo sức thuyết phục với tư duy pháp lý mới, tiến bộ và dân chủ [27, tr446]. Tính khoa học, còn thể hiện ở sự kế thừa và phát triển những tư tưởng, quan điểm tiến bộ từ những học thuyết, công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trước đó. Mỗi học thuyết hay công trình khoa học đều hướng đến việc gợi mở những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện những tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề nghiên cứu, do đó, khi xây dựng các giải pháp phải có sự tích lũy những giá trị khoa học từ các học thuyết, công trình khoa học này.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, nguyên tắc khoa học được quyết định một cách khách quan bởi tính phức tạp của nó, cũng như do những hạn chế, tồn tại một cách khách quan hoặc chủ quan của đời sống pháp luật trước sự phát triển của điều kiện kinh tế - xã hội. Hay nói cách khác, việc thực hiện cách tiếp cận khoa học trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật trong điều kiện như vậy là nhu cầu khách quan và cái đó là sự thể hiện nhận thức luận trong nguyên tắc khoa học [160, tr14].

- Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất

Để hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đòi hỏi phải nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp khác nhau, bởi nó chịu sự tác động của nhiều lĩnh vực, nhiều yếu tố trong đời sống xã hội. Do đó, các giải pháp đưa ra phải đảm bảo tính đồng bộ và có hệ thống. Mặc dù mỗi giải pháp hướng đến hoàn thiện một vấn đề khác nhau, nhưng mỗi vấn đề khác nhau đó nằm trong một tổng thể vấn đề chung mà nghiên cứu hướng đến. Chẳng hạn như, để hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT chúng ta phải có giải pháp về pháp luật, giải pháp về kinh tế, giải pháp về con người... mỗi giải pháp đều nhằm hoàn thiện một vấn đề, nhưng tất cả những vấn đề này lại nằm trong một tổng thể chung đó là hướng đến việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Hay khi đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật, thì tính thống nhất đòi hỏi không có hiện tượng trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau giữa các quy phạm pháp luật trong

cùng ngành luật và giữa các ngành luật với nhau. Tính đồng bộ đòi hỏi việc ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết các văn bản, quy định pháp luật trong những trường hợp cần có sự quy định chi tiết, để khi văn bản pháp luật có hiệu lực thì nó cũng đã có đủ các điều kiện để có thể được tổ chức thực hiện ngay trên thực tế. Và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến tính khả thi và hiệu quả của pháp luật [119].

Để thực hiện nguyên tắc này, các giải pháp đưa ra phải thể hiện được sự hài hòa, đảm bảo tính kết nối và có sự phối hợp. Điều này có nghĩa rằng, các giải pháp không được mâu thuẫn, chồng chéo nhau, gây cản trở việc triển khai thực hiện trên thực tế, ngược lại phải có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các giải pháp, cùng hướng đến một kết quả chung, đã được định hướng từ trước.

Tính đồng bộ và hệ thống như sợi dây liên kết các giải pháp lại với nhau, nhằm tạo tính tối ưu và hiệu quả nhất của mỗi giải pháp, góp phần vào hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

- Đảm bảo tính hướng đích và dự báo

Tính hướng đích là một trong những nguyên tắc cần phải xác định khi xây dựng các biện pháp. Có nghĩa rằng, các giải pháp đưa ra phải định hướng được mục tiêu, kết quả đạt được trên thực tế. Mục đích chung của việc thực hiện các giải pháp là nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và khó khăn của đời sống pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, do đó, kết quả đạt được sẽ là sự hoàn thiện chính sách pháp luật và thực hiện đúng chính sách pháp luật đối với nhóm tội phạm này. Đây chính là đích cuối cùng của việc đưa ra các giải pháp, đóng vai trò là nguyên tắc cần phải xác định trước khi xây dựng các giải pháp.

Dự báo là một nguyên tắc quan trọng trong khi xây dựng các giải pháp hoàn thiện. Dự báo thể hiện việc “*nhìn thấy trước*” những sự kiện, kết quả khi thực hiện giải pháp. Hay nói cách khác, tính dự báo thể hiện tầm nhìn của chủ thể xây dựng giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thực hiện đúng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, tuy nhiên tầm nhìn này có cơ sở và mang tính khoa học, được dựa trên những điều kiện cần thiết, tác động đến việc thực hiện, triển khai các giải pháp trên thực tế. Ví dụ: khi đưa ra giải pháp vận dụng sự phát triển của

mạng internet, mạng viễn thông để tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả đến người tiêu dùng về tác hại của các tội xâm phạm quyền SHTT, để giúp họ nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm, thì chúng ta sẽ dự báo được một phần kết quả đạt được trên cơ sở các điều kiện hỗ trợ ở hiện tại và tương lai, đặc biệt là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hay nói cách khác, nguyên tắc này dựa vào việc nhìn thấy trước tương lai về các phương án mang tiềm năng của sự phát triển các quan hệ xã hội được điều chỉnh và các quyết định được ban hành trong lĩnh vực pháp lý; bởi vì, mọi mô hình chính sách pháp luật cần phải cân nhắc các yếu tố hằng ngày của trạng thái xã hội, lẫn sự diễn biến của nó, các xu hướng và tương lai phát triển tiếp theo, cần phải cân nhắc kịp thời cả những thay đổi có thể có [160, tr16].

- Đảm bảo tính khả thi (thực hiện được trên thực tế).

Đây là nguyên tắc rất quan trọng trong hoạt động xây dựng chính sách pháp luật cũng như xây dựng luật. Các chủ thể xây dựng, phải đảm bảo rằng, các chính sách, quy định mà mình đưa ra phải thực hiện được trên thực tế. Khi hoạch định các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật cũng vậy, phải đảm bảo rằng, những gợi ý giải pháp đưa ra phải có tính khả thi khi thực hiện.

Để đảm bảo tốt nguyên tắc này, cần lưu ý rằng, khi xây dựng giải pháp phải cân nhắc đến những yếu tố kinh tế - xã hội gây cản trở cũng như những điều kiện cần thiết cho việc triển khai, thực hiện các giải pháp. Đó là sự cân nhắc đầy đủ và toàn diện trạng thái kinh tế - xã hội hiện có của xã hội, các giá trị truyền thống dân tộc, tôn giáo, văn hóa và đạo đức, .v.v... của xã hội. Đặc biệt, cần phải dựa vào trình độ phát triển hiện thực, hiện có của các quan hệ xã hội. Các giải pháp đưa ra không nên quá “lý tưởng” mà xa rời hiện thực.

4.1.2. Phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đất nước

Chính sách pháp luật thuộc về hệ tư tưởng, là kiến trúc thượng tầng, được quyết định bởi điều kiện cơ sở hạ tầng của nền kinh tế - xã hội. Vì vậy, sự thay đổi của chính sách pháp luật dựa trên sự thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chính sách pháp luật cũng tác động ngược trở lại đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Nếu chính sách pháp luật phù hợp, tương thích với điều kiện kinh tế - xã hội

sẽ thúc đẩy sự phát triển, ngược lại, không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển. Và đương nhiên, trong quá trình nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hoàn thiện và thực hiện đúng chính sách pháp luật thì trước tiên các giải pháp đó phải phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước.

Các tội xâm phạm quyền SHTT đa số được quy định trong nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, do đó, các giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT sẽ liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Quá trình xây dựng giải pháp phải tiên liệu được tính phù hợp với các điều kiện kinh tế của đời sống xã hội. Chẳng hạn như, khi đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về PNTM phạm tội, đặc biệt liên quan đến chế tài áp dụng, chúng ta phải tính đến sự ảnh hưởng của nó đối với người lao động trong PNTM đó, phải đảm bảo được tính hài hòa, phù hợp. Mặt khác, các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Yếu tố chính trị cũng là một trong những yếu tố quan trọng, cần phải cân nhắc tính phù hợp khi đưa ra giải pháp. Việt Nam là một đất nước có nền chính trị ổn định, điều đó thể hiện được những đường lối, chính sách và pháp luật của đất nước phù hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, yếu tố chính trị cũng chịu sự tác động rất lớn, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật luôn phải bắt buộc xét đến yếu tố chính trị. Các giải pháp đưa ra phải hướng đến việc ổn định trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, khi xây dựng các giải pháp, phải đảm bảo sự phù hợp với các lĩnh vực văn hóa, đạo đức xã hội. Đặc biệt là các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với hình phạt áp dụng cho các tội xâm phạm quyền SHTT. Hình phạt là chế tài tác động trực tiếp đến quyền của con người, do đó, cần phải cân nhắc kỹ đến sự phù hợp với văn hóa, đạo đức xã hội.

Trải qua ba lần pháp điển hóa của pháp luật hình sự, được thể hiện trong các văn bản luật, có thể thấy rõ, CSPLHS về các tội xâm phạm quyền SHTT thay đổi phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước trong mỗi thời kỳ. Sự thay đổi này nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, khi những quy định của pháp luật hiện hành không còn phù hợp buộc phải sửa đổi, bổ sung thậm chí

là bãi bỏ. Tính phù hợp sẽ quyết định đến nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của các giải pháp khi áp dụng vào đời sống thực tiễn và mang lại hiệu quả áp dụng của pháp luật vào điều chỉnh các quan hệ xã hội.

4.1.3. Tương thích với các quy định và thông lệ quốc tế

Sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật SHTT ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Theo đánh giá, hệ thống pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền SHTT của Việt Nam không những đạt chuẩn tối thiểu của WTO mà còn đạt tiêu chuẩn cao hơn theo Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ, có thể sánh với các nước tiên tiến trong khu vực và đang hướng tới các chuẩn mực tiên tiến của thế giới theo các cam kết trong các FTA thế hệ mới về các tiêu chí có lợi cho chủ sở hữu quyền [37]. Khung pháp luật đó bao gồm quy định về bảo hộ quyền SHTT trong Hiến pháp năm 2013, Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, và các Luật khác có liên quan như Luật Khoa học và công nghệ, Luật Hải quan, Luật Chuyển giao công nghệ, đặc biệt là hệ thống văn bản pháp luật về thực thi quyền SHTT như Bộ luật dân sự, Luật xử phạt vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự.

Việt Nam cũng là thành viên của các điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất về SHTT như Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT trong khuôn khổ các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, Công ước Pari về bảo hộ quyền SHCN, Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Nhìn tổng thể, mặc dù hệ thống pháp luật về SHTT của Việt Nam được xây dựng và hoàn thiện với tốc độ nhanh chóng, tương thích với chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên, với những tiêu chuẩn ngày càng cao của TRIPS, CPTPP hay của EVFTA... với các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu mang tính chất khung, định hướng cơ bản cho mỗi quốc gia xây dựng pháp luật SHTT thì pháp luật Việt Nam cần phải có những thay đổi liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền SHTT mới đảm bảo được tính tương thích của mình. Cần phải nhận thức rằng, các tiêu chuẩn cao đối với việc bảo hộ quyền SHTT, cũng như những yêu cầu về cơ chế thực thi trong các luật pháp quốc

tế là xu hướng mà chúng ta theo đuổi, được xây dựng bởi các nước phát triển. Việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam cần đảm bảo được sự kết hợp hài hòa các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc với những thành tựu tiên tiến của khoa học pháp luật trên thế giới [25, tr447].

Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng gia tăng, làm giảm năng lực phát triển kinh tế đất nước, hạn chế khả năng đầu tư nước ngoài, hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia và luật pháp quốc tế quy định về biện pháp xử lý ngày càng mạnh tay và chặt chẽ hơn, đặc biệt chú trọng hơn về biện pháp xử lý hình sự. Do đó, Việt Nam cần phải nghiên cứu hoàn thiện CSPLHS về nhóm tội phạm này. Ngoài việc xây dựng một hệ thống pháp luật hình sự xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT phù hợp với Hiến pháp, pháp luật cũng như những điều kiện kinh tế - xã hội trong nước, chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống pháp luật hình sự xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT tương thích với pháp luật quốc tế, đặc biệt là tương thích với các hiệp định, hiệp ước mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để đảm bảo được sự tương thích trong quy định của pháp luật hình sự quốc gia và quốc tế, đòi hỏi phải rà soát lại tất cả các quy định trong Bộ luật hình sự cũng như các văn bản hướng dẫn liên quan đến xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT, trên cơ sở đó, đối chiếu với các quy định, yêu cầu trong các Hiệp định, hiệp ước mà Việt Nam đã ký kết, hoặc đàm phán để ký kết.

Ở đây, chúng ta có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các nước về chính sách pháp luật đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Trong lĩnh vực này, các nước đã đi trước chúng ta rất nhiều trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về SHTT, trong khi đó, pháp luật về SHTT của Việt Nam mà đặc biệt là pháp luật về xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quyền SHTT là một bộ phận mới chỉ thực sự phát triển khoảng hơn 10 năm trở lại đây khi Việt Nam gia nhập WTO và có Luật SHTT độc lập. Do đó, việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để học hỏi, vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam vừa đảm bảo sự kế thừa kinh nghiệm xây dựng pháp luật của quốc tế vừa đảm bảo pháp luật Việt Nam bắt kịp với xu thế chung của pháp luật quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế [107, tr126].

Như vậy, để hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, khi xây dựng các giải pháp, ngoài việc đảm bảo sự phù hợp với điều kiện tình hình trong nước, phải đảm bảo sự phù hợp và tương thích với quy định và thông lệ quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế, tạo ra khung pháp lý vững chắc, toàn diện để xử lý hành vi phạm tội của nhóm tội phạm này

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện hình thức thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trải qua các giai đoạn lịch sử lập pháp, hình thức thể hiện của chính sách pháp luật hình sự về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được hoàn thiện, điều này được chứng minh thông qua các quy định trong BLHS ở những lần pháp điển hóa, cũng những lần như sửa đổi, bổ sung. Có thể nói, pháp luật hình sự và chính sách hình sự là những hiện tượng cùng trật tự, cùng loại, cùng tính chất. Pháp luật hình sự là hình thức, biện pháp cơ bản của việc thể hiện, ghi nhận và thực hiện trong thực tế chính sách hình sự đã được xác định [162, tr22]. Các quy định trong BLHS là phương tiện cơ bản truyền tải CSPLHS vào đời sống xã hội. Do đó, những hạn chế, vướng mắc trong các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng chính là những hạn chế, thiếu sót trong CSPLHS Việt Nam về tội phạm và hình phạt đối với nhóm tội này. Để hoàn thiện hình thức thể hiện của CSPLHS về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cần phải nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót này.

4.2.1.1. Hoàn thiện chính sách về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách pháp luật hình sự về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thể hiện chủ yếu thông qua các quy định ở phần chung và phần các tội phạm cụ thể trong BLHS. Tuy nhiên, sự thể hiện này vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định, do đó, tác giả xin đưa ra một số giải pháp hoàn thiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần hướng dẫn về khái niệm hàng giả và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trong pháp luật hình sự.

Như đã phân tích, hiện nay, khi xử lý các tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả chúng ta đang dựa vào Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, văn bản này được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 để làm rõ và viện dẫn khái niệm của hàng giả. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng vào giải quyết các vụ án cụ thể, đã gây ra những khó khăn nhất định vì chưa có sự phân định rạch ròi giữa hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHCN khi hành vi phạm tội liên quan đến đối tượng hàng giả là giả về nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý. Để khắc phục hạn chế này, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về khái niệm hàng giả trong các tội phạm này, theo đó, có thể hướng dẫn: *“Hàng giả là hàng hóa, sản phẩm thuộc vào một trong các trường hợp sau:*

1) Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký;

2) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

3) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, vật nuôi không có dược chất; có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký; không đủ loại dược chất đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

4) Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng; không đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

5) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của thương nhân khác; giả mạo tên thương mại hoặc tên thương phẩm hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã vạch hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của thương nhân khác;

6) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa;

7) Tem, nhãn, bao bì giả”.

Với hướng dẫn này, những hàng hóa, sản phẩm giả mạo về SHTT được quy định tại điểm g, Khoản 8, Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP sẽ là đối tượng tác động của tội xâm phạm quyền SHCN khi hành vi giả mạo là nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ. Tuy nhiên, cũng cần quy định rằng: “hành vi phạm tội vừa giả về SHTT (hình thức) vừa giả về chất lượng, công dụng của sản phẩm, hàng hóa thì sẽ xử lý về các các tội sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cùng với việc quy định khái niệm về hàng giả, văn bản hướng dẫn thi hành BLHS cần có quy định cụ thể hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Để xác định hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, hiện nay chúng ta vẫn đang vận dụng quy định hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4 của Nghị định 185/2013/ND-CP để xử lý, mặc dù văn bản này đã hướng dẫn cụ thể về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, tuy nhiên, văn bản này là văn bản hướng dẫn quy định xử phạt trong lĩnh vực vi phạm hành chính. Do đó, để rõ ràng và phù hợp, cần quy định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả vào văn bản hướng dẫn thi hành BLHS về đường lối xử lý các tội phạm này, cụ thể quy định như sau:

“1. Sản xuất là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạy, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng hóa.

2. Buôn bán là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa vào lưu thông”.

Đối với hành vi sản xuất hàng giả, tội phạm được xem là hoàn thành khi người phạm tội tham gia thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn làm ra hàng hóa

giả. Còn đối với hành vi buôn bán hàng giả, tội phạm được xem là hoàn thành khi tham gia thực hiện một, một số hoặc tất cả các giai đoạn chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa giả vào lưu thông.

Thứ hai, mở rộng phạm vi truy cứu TNHS và sửa đổi, bổ sung một số dấu hiệu định tội đối với tội xâm phạm quyền SHCN. Nếu không kể đến các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thì tội xâm phạm quyền SHCN là tội phạm bị xét xử chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, như đã đề cập, số vụ án đưa ra xét xử về tội phạm này là rất khiêm tốn so với tình hình xâm phạm quyền SHCN trên thực tế, và một trong những nguyên nhân xuất phát từ hạn chế, thiếu sót trong CSPLHS về tội phạm này. Để hoàn thiện, theo quan điểm người nghiên cứu, cần phải bổ sung, sửa đổi theo hướng sau:

Một là, mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với bí mật kinh doanh. Tại Điều 226 BLHS năm 2015 chỉ quy định hành vi phạm tội khi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4, Điều 4 của Luật SHTT năm 2005 thì nội hàm của quyền SHCN còn bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại và bí mật kinh doanh. Trong các đối tượng này ta thấy rằng, bí mật kinh doanh là đối tượng rất quan trọng của quyền SHCN, quyết định vấn đề thành công hay thất bại của các chủ thể kinh doanh. Do đó, các hành vi xâm hại cũng có thể gây ra những hậu quả rất lớn đối với chủ thể quyền về bí mật kinh doanh. Đặc biệt, như đã đề cập, trong Hiệp định CPTPP đã yêu cầu các quốc gia phải bảo hộ và thực thi bằng biện pháp hình sự đối với hành vi xâm phạm bí mật thương mại. Do vậy, nhằm đảm bảo sự tương thích và phù hợp với các cam kết mà Việt Nam đã tham gia trong hiệp định này, CSPLHS Việt Nam cần mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối với đối tượng là “*bí mật kinh doanh*” vào trong quy định về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hai là, bãi bỏ dấu hiệu định tội “*với quy mô thương mại*” trong tội xâm phạm quyền SHCN tại khoản 1, Điều 126. Bởi vì, theo quy định tại khoản 1, Điều 226 BLHS năm 2015 thì dấu hiệu định tội bao gồm: (1) hành vi xâm phạm “*với quy mô*

thương mại” hoặc (2) căn cứ vào “lợi nhuận”, “giá trị gây thiệt hại”, “trị giá hàng hóa vi phạm”’. Nhưng xin nhấn mạnh rằng, quy định ở dấu hiệu (2) vốn cụ thể hóa từ Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/02/2008 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT, nên riêng dấu hiệu (2) đã thể hiện được “quy mô thương mại”. Thực chất, dấu hiệu này được đưa vào từ BLHS sửa đổi năm 2009 để thay thế cụm từ “vi mục đích kinh doanh” [90, Điều 71] cho phù hợp với TRIPs đó là “Các thành viên phải quy định việc áp dụng các thủ tục hình sự và các hình phạt để áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hàng hoá hoặc vi phạm bản quyền với quy mô thương mại (commercial scale)....” [56, Điều 61], tuy nhiên trong BLHS sửa đổi 2009 chưa quy định rõ ràng các dấu hiệu (2) như trong BLHS năm 2015, và đến thời điểm trước khi có BLHS năm 2015, chúng ta vẫn ngầm hiểu thuật ngữ “với quy mô thương mại” như dấu hiệu (2) mà BLHS năm 2015 đã quy định, nên vô hình chung, dấu hiệu “với quy mô thương mại” hiện nay làm cho điều luật không rõ ràng, thậm chí bị dư thừa. Vì vậy, theo ý kiến của tác giả, nên bỏ dấu hiệu “với quy mô thương mại” trong tội danh này, nhằm tránh trường hợp áp dụng không rõ ràng, thống nhất.

Từ đề xuất hoàn thiện CSPLHS về việc truy cứu TNHS đối với hành vi xâm phạm quyền SHCN trên, thì trong lần sửa đổi, bổ sung sắp tới, chúng ta cần sửa lại quy định tại khoản 1, Điều 226 BLHS năm 2015 như sau: “*Người nào cố ý xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý hoặc bí mật kinh doanh đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; sáng chế hoặc bí mật kinh doanh thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ Sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm*”.

Ngoài ra, để hoàn thiện hơn CSPLHS về việc truy cứu TNHS đối với tội xâm phạm quyền SHCN, pháp luật tố tụng hình sự bỏ quy định về tội xâm phạm quyền SHCN là tội danh chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc là người đại

diện hợp pháp của người bị hại. Việc bỏ tội danh này trong số các tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc là người đại diện hợp pháp của người bị hại sẽ tránh được trường hợp người phạm tội mua chuộc hoặc có các thủ đoạn để người bị hại không yêu cầu hoặc rút đơn khởi tố, gây khó khăn cho quá trình tố tụng. Mặt khác, tội danh này không chỉ xâm phạm đến chủ thể quyền mà còn xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và đặc biệt xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, do đó Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại không nên đưa tội danh này vào.

Thứ ba, bãi bỏ dấu hiệu định tội “*với quy mô thương mại*” trong tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại khoản 1, Điều 125. Tương tự như tội xâm phạm quyền SHCN, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cũng quy định dấu hiệu “*với quy mô thương mại*” để truy cứu TNHS đối với tội này. Vì vậy, cũng nên bỏ dấu hiệu này để cho quy của điều luật rõ ràng và tập trung hơn. Như vậy, tại khoản 1, Điều 225 BLHS năm 2015 sửa lại là: “*Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:*

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình”.

Thứ tư, cần mở rộng phạm vi bảo hộ đối với các đối tượng mới của quyền SHTT trong pháp luật SHTT, từ đó làm cơ sở cho việc hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Quá trình này, trước hết, đòi hỏi Nhà nước phải thay đổi nhận thức và tư duy pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh, bảo hộ các đối tượng mới trong quyền SHTT, cũng như xác định biện pháp hình sự để xử lý các

hành vi mới, xâm phạm quyền SHTT. Theo tác giả, để hoàn thiện cần phải đi theo hai định hướng sau:

Một là, Nhà nước cần có những nghiên cứu và bổ sung các quy định trong pháp luật SHTT để điều chỉnh các quan hệ do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Như đã đề cập, việc xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã đặt ra thách thức pháp lý rất lớn cho loài người. Nhiều quốc gia đã có những nghiên cứu và có những thay đổi khung pháp lý để điều chỉnh đối tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang ở trạng thái điều chỉnh các quan hệ xã hội truyền thống liên quan đến thể nhân, pháp nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân. Không gian pháp lý dành cho các quan hệ pháp luật có sự tham gia của công nghệ còn hạn hẹp. Do đó, việc xây dựng các quy định pháp lý điều chỉnh các vấn đề về AI là hết sức cần thiết, phù hợp với bức tranh toàn cầu cũng như nhu cầu và thực tế phát triển AI tại Việt Nam. Để làm được điều này, trước hết Nhà nước cần phải xác định rõ các định hướng, chiến lược hoàn thiện CSPL trong thời đại mới. Cần phải nghiên cứu, bổ sung vào pháp luật sở hữu trí tuệ những quy định liên quan đến AI như quy định loại công nghệ AI nào là đối tượng được bảo hộ sáng chế, hay quy định cách diễn giải và áp dụng ba tiêu chí đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế khi thẩm định công nghệ AI và cũng nên xem xét, sửa đổi, bổ sung pháp luật sáng chế để phù hợp với đặc điểm riêng biệt của công nghệ AI. Trên cơ sở hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ, Nhà nước cũng cần nghiên cứu để hoàn thiện CSPLHS để đưa vào pháp luật hình sự những quy định về việc xác định TNHS đối với những hành vi phạm tội mới cũng như chế tài tương ứng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT do AI tạo ra.

Hai là, mở rộng phạm vi đối tượng bảo hộ của nhãn hiệu là âm thanh và mùi hương vào trong quy định pháp luật SHTT, từ đó mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu liên quan đến hai đối tượng quyền này. Đây là khó khăn và thách thức lớn đối với pháp luật SHTT Việt Nam, bởi vì sẽ thay đổi nhận thức về tư duy pháp lý liên quan đến các đối tượng của nhãn hiệu được bảo hộ mang tính truyền thống từ trước đến nay. Nhưng cũng đã đến lúc nghiên cứu và đặt ra lộ trình rõ ràng để bổ sung vào quy định của Luật SHTT, nhằm đáp ứng các yêu cầu trong hiệp định CPTPP mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, pháp luật hình sự

cũng cần phải bám theo quy định của Luật SHTT về vấn đề này, và khi Luật SHTT đã có quy định, thì việc truy cứu TNHS đối với nhãn hiệu là âm thanh, thậm chí là cả mùi hương cũng phải được đặt ra.

4.2.1.2. Hoàn thiện chính sách về trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự về tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, việc hoàn thiện trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với nhóm tội phạm này cũng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần hoàn thiện CSPLHS để nhằm đạt được các mục tiêu mà CSPLHS đã đề ra. Quá trình này, theo tác giả cần phải hoàn thiện theo định hướng sau:

Thứ nhất, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung một số quy định về TNHS đối với PNTM phạm tội. Bộ luật Hình sự năm 2015 được ban hành, lần đầu tiên ghi nhận chủ thể của tội phạm không chỉ là thể nhân (cá nhân) mà còn bao gồm cả PNTM. Đây là nội dung thay đổi quan trọng trong chính sách hình sự, khẳng định quan điểm của Nhà nước ta trong việc xử lý nghiêm minh các PNTM vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, để CSPLHS về truy cứu TNHS đối với PNTM được hoàn thiện hơn, cần có văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau:

Một là, cần có văn bản hướng dẫn quy định về điều kiện chịu TNHS của PNTM. Cụ thể, khoản 1, Điều 75 BLHS năm 2015 đã đưa ra các điều kiện để có thể truy cứu TNHS đối với PNTM, bao gồm: (1) hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh PNTM; (2) hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của PNTM; (3) hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM và; (4) chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS. Đây là những điều kiện bắt buộc phải có để truy cứu TNHS của PNTM, tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho những điều kiện này, do đó, để cho hoạt động áp dụng pháp luật hình sự đối với PNTM phạm tội được diễn ra thuận lợi, cần phải có sự hướng dẫn theo hướng: (1) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh PNTM, có nghĩa là hành vi phạm tội được thực hiện dưới danh nghĩa của PNTM, do người lãnh đạo, người điều hành hoặc người được PNTM ủy quyền thực hiện [98, Điều 138]. Hành vi phạm tội có

thể bằng hành động hoặc không hành động, nếu hành động thì thông qua văn bản, lời nói, còn không hành động là nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi nhưng mặc nhiên để cho hậu quả xảy ra; (2) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của PNTM. Để thỏa mãn điều kiện này, cần phải xác định khi một người hoặc một số người thực hiện hành vi phạm tội nhân danh PNTM đều vì lợi ích của PNTM chứ không vì lợi ích cá nhân của họ. Nếu trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội họ lại lợi dụng PNTM để thực hiện thêm hành vi vì lợi ích cá nhân thì chỉ hành vi nào vì lợi ích của PNTM mới buộc PNTM phải chịu TNHS, còn hành vi nào vượt ra ngoài lợi ích của PNTM mà vì lợi ích cá nhân họ thì họ phải chịu TNHS; (3) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM. Hành vi phạm tội của một hoặc một số người phải có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM. Sự chỉ đạo điều hành thể hiện ở sự chỉ đạo của những người đứng đầu hoặc của một tập thể PNTM như: Tổng giám đốc, Giám đốc, Hội đồng quản trị của công ty. Ngoài sự chỉ đạo, điều hành của những người nhân danh PNTM còn có trường hợp tuy không có sự chỉ đạo, điều hành nhưng lại có sự chấp thuận của những người đứng đầu PNTM thì hành vi phạm tội cũng là hành vi phạm tội của PNTM; và (4) Chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS. Cụ thể, thời hiệu truy cứu TNHS đối với PNTM được tính: 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng ; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thời hiệu truy cứu TNHS đối với PNTM phạm tội được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn truy cứu TNHS như trên, chủ thể tội phạm này lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà BLHS quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Ngoài ra, việc xử lý hình sự đối với PNTM không loại trừ TNHS của cá nhân. Nếu hành vi của cá nhân đủ yếu tố cấu thành bất kỳ tội nào quy định trong BLHS thì cá nhân đó vẫn bị xử lý hình sự theo tội đó.

Hai là, cần sửa lại quy định về hình phạt “*đình chỉ hoạt động có thời hạn*” đối với PNTM. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 78 BLHS năm 2015 có quy định: “*Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của PNTM trong một hoặc một số lĩnh*

vực mà PNTM phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế”. Quy định này chưa thật sự chính xác, vì trong những thiệt hại mà quy định đề cập, có thiệt hại đến “tính mạng”, tuy nhiên, ở đoạn sau lại thêm điều kiện “...và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế”, như vậy sẽ không phù hợp, bởi vì hành vi phạm tội đã gây thiệt hại đến tính mạng của người khác rồi thì không có khả năng khắc phục trên thực tế nữa. Do đó, khoản 1, Điều 78 BLHS năm 2015 cần sửa lại theo hướng “*“Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của PNTM trong một hoặc một số lĩnh vực mà PNTM phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số hậu quả khác gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế”*”.

Ba là, giảm nhẹ khung hình phạt về hình phạt bổ sung “*cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định*”. Theo quy định khoản 1, Điều 80 BLHS năm 2015 “*khi xét thấy nếu để PNTM bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội*” thì Tòa án sẽ áp dụng thêm hình phạt bổ sung cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định đối với người phạm tội, và thời hạn áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều này là từ 01 năm đến 03 năm. Có thể thấy rằng, hình phạt này tính cường chế gần giống với hình phạt chính “*đình chỉ hoạt động có thời hạn*” tại Điều 78 của BLHS, chỉ khác nhau về tính chất của hình phạt, một bên hình phạt chính, và một bên là hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, xét về tính cường chế áp dụng thì hình phạt bổ sung “*cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định*” cao hơn (từ 01 năm đến 03 năm) so với hình phạt chính “*đình chỉ hoạt động có thời hạn*” (từ 06 tháng đến 03 năm). Như vậy, sẽ không phù hợp khi tính cường chế của hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt bổ sung, do đó, cần quy định lại thời hạn của hình phạt bổ sung “*cấm kinh doanh trong một số hoạt động nhất định*” theo hướng thấp hơn thời hạn của hình phạt chính là đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Thứ hai, cần hướng dẫn và bổ sung một số tình tiết định khung trong các tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả. Bên cạnh các tình tiết định tội, tình tiết định

khung có vai trò rất lớn trong các vụ án hình sự, nhằm định lượng tính chất, mức độ nguy hiểm của các tội phạm. Các tội xâm phạm quyền SHTT đều có cấu thành tội phạm tăng nặng, tức là có các tình tiết định khung tăng nặng. Đa phần các tình tiết đã được hướng dẫn cụ thể trong BLHS hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, vẫn còn một số tình tiết trong nhóm các tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả chưa được hướng dẫn, hoặc hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó, cần phải nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn cụ thể. Theo quan điểm của người nghiên cứu, cần làm rõ các tình tiết sau:

Một là, hướng dẫn về tình tiết “*buôn bán qua biên giới*” ở các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Đây là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại khoản 2 của các tội sản xuất, buôn bán hàng giả (bao gồm các tội tại: Điều 192, 193, 194, 195 BLHS năm 2015). Tình tiết này mới được bổ sung trong BLHS năm 2015, thể hiện chính sách nghiêm khắc của pháp luật hình sự đối với các hành vi phạm tội buôn bán hàng giả có tính chất xuyên quốc gia. Tuy nhiên, tình tiết này chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, dẫn đến trên thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau. Có quan điểm cho rằng, chỉ cần chứng minh mục đích của người phạm tội là nhằm buôn bán hàng hóa qua biên giới thì có thể áp dụng tình tiết này [116, tr136]; nhưng lại có quan điểm cho rằng, chỉ khi người phạm tội đang thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới mới áp dụng tình tiết này. Người nghiên cứu đồng ý với quan điểm thứ nhất, bởi lẽ: chỉ cần chứng minh được ý thức chủ quan của người phạm tội là nhằm “*buôn bán qua biên giới*” mà không cần có hành vi buôn bán qua biên giới thì chúng ta có đầy đủ cơ sở để áp dụng tình tiết này. Chẳng hạn như, trường hợp người phạm tội có hành vi sản xuất hàng giả để buôn bán qua biên giới, nhưng chưa thực hiện được hành vi buôn bán qua biên giới thì bị bắt, như vậy chỉ cần dựa vào ý thức chủ quan của người phạm tội, chúng ta sẽ áp dụng tình tiết này, để xác định TNHS tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tránh trường hợp, nếu áp dụng theo cách hiểu thứ hai, thì chỉ áp dụng được khi người phạm tội đã có hành vi buôn bán qua biên giới mà thôi.

Hai là, cần làm rõ tình tiết “*hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng*” trong các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tình tiết này được quy định trong

tất cả các tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, được bổ sung trong BLHS năm 2015. Tuy nhiên, để xác định hàng hóa như thế nào là hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng thì hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn. Do đó, để cụ thể hóa tình tiết này, cần phải được hướng dẫn một cách rõ ràng. Theo tác giả, tình tiết *“hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng”* được hiểu là hàng hóa có tính năng kỹ thuật, công dụng như hàng thật, nhưng không giống về nguồn gốc bản chất tự nhiên của hàng hóa đó. Chẳng hạn như, cùng là thực phẩm chức năng có công dụng làm đẹp da, giảm béo... nhưng nếu như hàng thật gồm thành phần chiết xuất từ thiên nhiên nhưng hàng giả lại gồm các thành phần chiết xuất nhân tạo...[116, tr135].

Ba là, mở rộng phạm vi TNHS tăng nặng đối với các hành vi lợi dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào để thực hiện tội phạm. Có thể thấy rằng, sau khi hàng giả được sản xuất, để thâm nhập vào thị trường và tiếp cận được nhiều đối tượng người tiêu dùng, các chủ thể thực hiện hành vi phạm tội thường lợi dụng công nghệ cao, như thông qua mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông,..để quảng cáo, quảng bá và tiêu thụ hàng giả. Với phương thức thực hiện tội phạm này làm cho hàng giả nhanh chóng được tung ra thị trường rộng lớn và tiếp cận người tiêu dùng. Vì vậy, cần phải tăng nặng TNHS đối với việc thực hiện tội phạm có sử dụng công nghệ cao này. Với định hướng hoàn thiện biện pháp hình sự như đã đề cập, trong lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 sắp tới cần phải bổ sung thêm tình tiết *“tội phạm sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử vào hoạt động buôn bán hàng giả”*, làm tình tiết định khung tăng nặng, quy định ở khoản 2 đối với các tội phạm tại Điều 192, Điều 193, Điều 194 và Điều 195 của BLHS năm 2015.

Bốn là, tăng tính nghiêm khắc, răn đe hơn đối với hành vi phạm tội do PNTM thực hiện. Trong các hành vi xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế do PNTM thực hiện, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả luôn chiếm tỷ lệ cao. Nhiều doanh nghiệp, công ty đã đầu tư vốn rất lớn vào hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt là đầu tư vào hệ thống trang thiết bị sản xuất hiện đại, cũng như đầu tư lớn vào các kênh (trang) giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa. Làm cho hàng giả được sản xuất ra

với số lượng rất lớn và đưa ra thị trường tiêu thụ qua nhiều hình thức khác nhau, từ đó mang lại lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp. Như vậy, cuộc CMCN 4.0 đã mang lại thuận lợi rất lớn cho PNTM thực hiện hành vi phạm tội của mình. Điều này không những xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế mà còn có nguy cơ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của số lượng lớn người tiêu dùng. Do đó, để hạn chế và kiểm soát đối với các tội phạm này, cần phải tăng thêm tính nghiêm khắc đối với chế tài áp dụng, đặc biệt là chế tài tác động về lợi ích kinh tế của PNTM như hình phạt tiền. Theo người nghiên cứu, cần nâng cao mức đối với hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính khi PNTM phạm các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể:

Tại điểm a, b, c Khoản 5, Điều 192 BLHS năm 2015 cần sửa lại như sau:

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 8.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;”

Tại điểm a, b, c, d Khoản 6, Điều 193 BLHS năm 2015 cần sửa lại:

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 8.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;”

Tại điểm a, b, c, d Khoản 6, Điều 194 của BLHS năm 2015 cần sửa lại:

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 11.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 11.000.000.000 đồng đến 17.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 17.000.000.000 đồng đến 23.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;”

Tại điểm a, b, c, d Khoản 6, Điều 195 của BLHS năm 2015 cần sửa lại:

“a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 8.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 16.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động

4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

4.2.2.1. Nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự phụ thuộc vào sự phù hợp và tính khả thi của các quy phạm pháp luật hình sự khi điều chỉnh các quan hệ xã hội. Một hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự hoàn thiện, sẽ là cơ sở pháp lý ưu việt để các cơ quan, cá nhân được nhà nước trao quyền áp dụng, xử lý các hành vi phạm tội trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hình sự không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật hình sự

đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, mà hoạt động này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là cơ chế thực thi quyền SHTT, thể hiện qua các cơ quan, cá nhân thực thi; công tác tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật; cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Ở Việt Nam, cơ chế thực thi quyền SHTT về cơ bản ngày càng được hoàn thiện, tuy nhiên, qua thực tiễn thực thi, cũng như trước những thách thức của thời đại mới, thì cơ chế thực thi quyền SHTT vẫn còn yếu và hạn chế. Do đó, cần có những giải pháp hoàn thiện, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Theo tác giả, chúng ta cần có một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi quyền SHTT (hay còn gọi là cơ quan áp dụng pháp luật), cũng như đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan này.

Chính sách pháp luật hình sự được thể hiện chủ yếu thông qua hoạt động lập pháp hình sự và hoạt động áp dụng pháp luật. Hoạt động lập pháp hình sự là giai đoạn đầu của việc thể hiện và thực hiện CSPLHS, còn hoạt động áp dụng pháp luật là giai đoạn thứ hai của việc thể hiện và thực hiện CSPLHS. Hoạt động áp dụng pháp luật thuộc khối hình sự là một hình thức, một biện pháp rất quan trọng của việc thực hiện chính sách hình sự. Chính sách hình sự không thể đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nếu thiếu hoạt động áp dụng pháp luật thuộc khối hình sự [163, tr23]. Do đó, việc nghiên cứu và hoàn thiện các cơ quan áp dụng pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện và thực hiện đúng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Như đã đề cập, hiện nay ở Việt Nam có tới 6 cơ quan thực thi quyền SHTT, bao gồm: Công an, Tòa án, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp. Với một hệ thống nhiều cơ quan thực thi quyền SHTT, sẽ góp phần đảm bảo sự phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm trong từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động. Tuy nhiên, thiếu sự phối hợp giữa các chủ thể có thẩm quyền dẫn đến hoạt động thực thi chưa thật sự hiệu quả, thậm chí chồng chéo nhau. Do đó, cần phải có văn bản xác định rõ ràng và cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Giữa các cơ quan

phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện và xử lý hành vi phạm tội. Chẳng hạn như, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng cảnh sát điều tra với lực lượng cảnh sát kinh tế, để nhằm thu thập các thông tin, phát hiện tội phạm cũng như làm rõ các tình tiết trong vụ án.... Bên cạnh đó, các cơ quan được trao quyền cần phải xác định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong hoạt động phát hiện và xử lý tội phạm, thường xuyên kiện toàn bộ máy hoạt động cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách của cơ quan mình, đặc biệt là cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án, cụ thể:

- Đối với cơ quan Viện kiểm sát, cần tiếp nhận và giải quyết kịp thời các tin tố giác về các tội xâm phạm quyền SHTT. Khi tiếp nhận thông tin tố giác, Viện kiểm sát cần làm rõ trách nhiệm xử lý thuộc về cơ quan nào, từ đó phối hợp hoạt động với các cơ quan đó để cùng giải quyết vụ án. Đặc biệt, Viện kiểm sát cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và Tòa án để chứng minh, làm rõ các tình tiết trong vụ án. Để hoạt động trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra cũng như kiểm sát xét xử đối với các tội phạm này có hiệu quả, Viện kiểm sát cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên về lĩnh vực SHTT, cũng như các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ đối với việc phát hiện, xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT thông qua các đợt tập huấn, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, ranh giới giữa hành vi vi phạm hành chính và tội phạm, cũng như giữa các tội phạm với nhau đôi khi còn chưa được rõ ràng, cụ thể, do đó, bản thân Kiểm sát viên cần nâng cao năng lực chuyên môn cũng như chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để đảm bảo vai trò cũng như chức năng của mình trong việc đưa ra quan điểm xử lý các tội phạm này.

- Đối với cơ quan Tòa án, cần phải áp dụng pháp luật một cách đúng đắn, khách quan, xác định TNHS đúng người, đúng tội. Ở Việt Nam, hệ thống Tòa án được giao thẩm quyền xét xử các vụ án về xâm phạm sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT phải thống nhất giữa các cấp xét xử, đồng bộ giữa các cơ quan Tòa án cùng cấp ở các địa phương khác nhau. Để áp dụng đúng pháp luật hình sự để xét xử đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, Tòa án phải xác định đúng các tình tiết, dấu hiệu có trong vụ án, để áp dụng đúng tội danh, đúng khung hình phạt, bên cạnh đó, phải cân nhắc, xem xét các tình

tiết khác thuộc về nhân thân người phạm tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ có trong vụ án để từ đó quyết định hình phạt phù hợp, vừa đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật, vừa đảm bảo được sự linh hoạt và nhân đạo trong hoạt động thực thi của mình. Tất cả các hoạt động trên, đều được thực hiện bởi Thẩm phán - người được phân công trực tiếp xét xử, giải quyết các vụ án hình sự tại phiên tòa. Do đó, để việc áp dụng pháp luật hình sự vào xét xử, nhằm giải quyết các tội xâm phạm quyền SHTT có hiệu quả, cần phải có đội ngũ cán bộ Thẩm phán có trình độ, am hiểu về SHTT, nắm vững pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để làm tốt công tác này, cần phải thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi kiến thức về SHTT nói chung và các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng cho đội ngũ cán bộ Thẩm phán, thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo về lĩnh vực này. Hiện nay, Việt Nam chưa có Tòa án chuyên biệt về SHTT như một số nước trên thế giới, do đó, việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán có trình độ, chuyên môn chuyên sâu về lĩnh vực SHTT là rất cần thiết, để tránh trường hợp, nhiều Thẩm phán bỡ ngỡ khi tiếp xúc với những tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án, các cơ quan chuyên trách khác như: Cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, Ủy ban nhân dân các cấp...cũng là những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về quyền SHTT. Để cho hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật, từ đó hạn chế hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, Nhà nước giao chức năng, nhiệm vụ cho nhiều cơ quan khác nhau. Điều này, nhằm tạo ra cơ chế kiểm soát toàn diện và đầy đủ các hành vi vi phạm. Mỗi cơ quan đóng mỗi vai trò khác nhau trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm quyền SHTT. Trong hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, các cơ quan như Cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, Ủy ban nhân dân các cấp...cũng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần hạn chế tội phạm, phát hiện và yêu cầu xử lý kịp thời các hành vi phạm tội, thông qua đó, giúp cho CSPLHS đối với

các tội xâm phạm quyền SHTT được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá thực trạng hoạt động, nhận thấy các cơ quan này chưa phát huy được tối đa vai trò của mình, đặc biệt chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ, một số cán bộ chuyên trách năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong việc phát hiện và xử lý hành vi phạm tội còn hạn chế.... Vì vậy, theo tác giả, đã đến lúc các cơ quan phải nhận thức được vai trò của mình trong công tác phát hiện và xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT, để từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Chẳng hạn như, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về SHTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, các lớp tập huấn, tổ chức các hội nghị, hội thảo về SHTT để cán bộ nhận thức đúng đắn và chuyên sâu về lĩnh vực SHTT, cũng như các tội xâm phạm quyền SHTT. Đồng thời, phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên trách để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong quá trình kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm đặc biệt là các tội phạm trong nhóm tội phạm này.

Hai là, triển khai tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động triển khai tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hoạt động rất quan trọng. Nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự, kiểm nghiệm sự phù hợp của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT trong thực tiễn đời sống xã hội, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện. Các cơ quan chức năng cần phải đảm bảo thực hiện tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật theo định kỳ, định kỳ này là theo quý, theo năm hoặc theo giai đoạn đã đề ra trong quá trình hoạt động. Trước tình hình tội phạm về xâm phạm quyền SHTT ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, pháp luật hình sự đôi khi chưa dự liệu được hết các hành vi phạm tội mới, các trường hợp phạm tội có tính chất phức tạp thì việc thường xuyên tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật sẽ kịp thời đưa ra đường lối xử lý, giải quyết, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Các cơ quan thực thi quyền SHTT, đặc biệt là Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án các cấp cần phải tiến hành tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật định kỳ.

Hoạt động này phải diễn ra thường xuyên và nghiêm túc, nhằm tổng kết những vụ án về các tội xâm phạm quyền SHTT, để đánh giá và nắm được những khó khăn, vướng mắc, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra hướng xử lý, cũng như kiến nghị lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền chỉ đạo đường lối xử lý phù hợp và thống nhất. Các tội xâm phạm quyền SHTT là nhóm tội phạm khá phức tạp, đặc biệt là vì dấu hiệu định tội của một số tội chưa rõ ràng, giữa một số tội có nhiều điểm tương đồng nhau, quá trình giải quyết hay nảy sinh nhiều quan điểm khác nhau, chưa thống nhất trong cách hiểu cũng như hướng giải quyết, do đó, sau khi tổng kết, nên có những cuộc họp ba bên hoặc liên ngành để hướng dẫn thống nhất áp dụng nhằm đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử công bằng, đúng người, đúng tội thống nhất ở mọi địa phương. Đồng thời, cần tăng cường công tác tổng kết, đánh giá việc áp dụng pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, các chuyên đề, tham luận khoa học, báo cáo tổng kết... để từ đó đưa ra được kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có những thay đổi về chính sách pháp luật cũng như bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.

4.2.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Để hoàn thiện và thực hiện đúng CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cần phải có các giải pháp giáo dục, tuyên truyền về chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đến các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, để nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật đối với nhóm chủ thể này, từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Đối với doanh nghiệp, cần phải xác định rõ tầm quan trọng của tài sản trí tuệ, coi tài sản trí tuệ là một bộ phận không tách rời trong khối tài sản nói chung của doanh nghiệp để biết tự bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Để làm tốt vấn đề này, các doanh nghiệp cần tự trang bị cho mình kiến thức về SHTT cũng như xây dựng cơ chế bảo hộ quyền SHTT của doanh nghiệp mình nhằm phòng ngừa và chống lại những hành vi xâm phạm quyền SHTT. Điều này còn có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế có chuẩn mực cao về quyền SHTT như TRIPs, CPTPP, EVFTA... như đã đề cập. Khi được trang bị kiến thức về SHTT, doanh nghiệp sẽ dễ nhận biết được các hành vi xâm hại đến quyền SHTT đã được bảo hộ của doanh nghiệp mình, từ đó tố giác đến cơ quan chức năng, để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ điều tra phát hiện và thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm.

Đối với tầng lớp nhân dân, cần nâng cao khả năng tiếp cận và nhận thức quy định pháp luật hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Dựa vào sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tiếp cận văn bản pháp luật hình sự đến với mọi người dân. Có thể thấy rằng, việc số hóa tri thức, thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật và truyền tải rộng rãi qua kết nối internet giúp cho CSPLHS nói chung và quy định về các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng được phổ biến rộng rãi, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cũng như nâng cao sự cảnh giác của người dân đối với các loại hàng hóa xâm phạm quyền SHTT đặc biệt là hàng giả, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện kịp thời và tố giác hành vi phạm tội, để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý.

4.2.2.3. Giải pháp hợp tác và phối hợp quốc tế trong công tác phát hiện và xử lý các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ

Qua quá trình nghiên cứu các vụ án, có nhiều vụ án mang tính xuyên quốc gia, hành vi phạm tội xâm phạm quyền SHTT không chỉ bó hẹp trong một vùng quốc gia lãnh thổ, mà được thực hiện thông qua sự móc nối giữa các đối tượng trong nước với nước ngoài. Điển hình như các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả được sản xuất ở nước ngoài, sau đó nhập về Việt Nam tiêu thụ, hoặc ngược lại. Thực trạng này đòi hỏi phải có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc phát hiện, điều tra và xử lý nhóm tội phạm này. Bên cạnh đó, pháp luật hình sự Việt Nam cần phải có những quy định về các tội xâm phạm quyền SHTT tương thích với quy định trong các hiệp định, hiệp ước mà chúng ta đã ký kết. Để hoàn thiện, cần phải rà soát lại các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về

SHTT cũng như các tội xâm phạm quyền SHTT, trên cơ sở so sánh, đối chiếu với các quy định của luật pháp quốc tế.

Có thể thấy rằng, hợp tác quốc tế là xu hướng phát triển, cần thiết đối với CSPLHS Việt Nam về các tội xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt trước điều kiện toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tăng cường vai trò của án lệ và thực tiễn xét xử, làm sâu sắc hơn mối liên hệ và tác động lẫn nhau của pháp luật hình sự quốc tế với pháp luật hình sự khu vực và pháp luật hình sự quốc gia trong lĩnh vực SHTT, để cùng nhau phát triển, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi phạm tội.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là một hoạt động tư duy chính trị - pháp lý phức tạp, hoạt động này dựa trên hai nền tảng cơ bản: (1) nền tảng cơ sở lý luận về chính sách pháp luật nói chung và chính sách pháp luật hình sự về các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng, đó là hệ thống các tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc và nhiệm vụ chiến lược được thể hiện trong các học thuyết pháp luật, trong kỹ thuật lập pháp và đặc biệt trong quy định của BLHS; và (2) nền tảng cơ sở thực tiễn về thực trạng thực hiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, đó là thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự để xử lý tội phạm, cũng như là công tác xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hình sự về nhóm tội phạm này. Để xây dựng các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, phải thực hiện một cách khoa học, đồng bộ và phù hợp trên cơ sở nắm bắt được các yêu cầu và định hướng hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Việc nắm bắt các yêu cầu để đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT rất quan trọng, giúp chúng ta xác định đúng đắn đòi hỏi từ đời sống xã hội đối với việc hoàn thiện, xác định được những vấn đề cần phải hoàn thiện là gì, trên cơ sở đó xác định đúng đắn các giải pháp cụ thể. Điều kiện kinh tế - xã hội luôn vận động thay đổi theo thời gian, kéo theo sự thay đổi của mọi lĩnh vực khác trong xã hội. Pháp luật, với vai trò là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những trật tự nhất định nhằm ổn định và phát triển xã hội. Các quy định của pháp luật được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước, và tất nhiên những mục tiêu, nhiệm vụ này phát xuất phát từ những yêu cầu bức thiết trong đời sống xã hội hiện tại. Hoạt động hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cần xác định rõ các định hướng cụ thể. Định hướng của việc hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này là con đường được vẽ ra trước khi nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, giúp hoạt động hoàn thiện CSPLHS đi đúng hướng và mang tính hướng đích. Xác định định hướng khi xây dựng các giải pháp là việc làm rất cần thiết, đó là việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản khi đưa ra các giải pháp, cũng như phải phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã

hội và pháp luật của đất nước. Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT là hệ tư tưởng chính trị pháp lý, được thể hiện qua phương tiện truyền tải là các quy định của pháp luật hình sự. Hoạt động xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải được tiến hành một cách khoa học. Xác định định hướng để đề xuất các giải pháp là một trong những biểu hiện của tính khoa học, đảm bảo rằng, các giải pháp đưa ra sẽ đi đúng hướng, phù hợp và tương thích với các điều kiện khác của xã hội, và sẽ thực hiện hiệu quả trên thực tế.

Để hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đòi hỏi phải có các giải pháp tối ưu, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị xã hội đất nước trong tình hình mới, cũng như phù hợp với xu thế phát triển và thông lệ quốc tế liên quan đến nhóm tội phạm này. Phải cụ thể hóa các giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật vào thực tiễn xét xử, cũng như các giải pháp khác để cùng hướng đến mục tiêu đã đặt ra.

Bộ luật hình sự được xem là phương tiện truyền tải CSPLHS, do đó, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng pháp lý cũng như hiệu quả của thực tiễn áp dụng, cần phải đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hướng hoàn thiện như hoàn thiện quy định ở phần chung cũng như hoàn thiện quy định ở các tội phạm cụ thể về dấu hiệu định tội của các tội phạm và việc cần thiết phải có các văn bản hướng dẫn một số quy định của BLHS nhằm cụ thể hóa và đảm bảo sự thống nhất trong thực tiễn khi áp dụng xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến các tội xâm phạm quyền SHTT. Bên cạnh hoàn thiện các quy định của BLHS, để đảm bảo CSPLHS về các tội xâm phạm quyền SHTT được đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế liên quan đến hoạt động áp dụng pháp luật hình sự xử lý các tội xâm phạm quyền SHTT; cùng với đó cần đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của doanh nghiệp, người tiêu dùng về quyền SHTT...v.v. Đó là những giải pháp cơ bản và quan trọng góp phần vào hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

KẾT LUẬN

Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Là một trong những nền tảng để đảm bảo khả năng thực thi quyền SHTT, qua đó giúp cho quyền SHTT được bảo hộ và bảo vệ hiệu quả. Thực tế, một hệ thống bảo hộ quyền SHTT hiệu quả là một yếu tố để chống lại nguy cơ tụt hậu và thúc đẩy phát triển đất nước. Kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản cho thấy, một quốc gia hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ mà không nhất thiết phải có nguồn lực vật chất dồi dào, mà vấn đề là nhận thức được giá trị thực sự của tài sản trí tuệ và việc bảo hộ các tài sản trí tuệ đó. Một khi cơ sở hạ tầng và khả năng kỹ thuật cho việc cải tiến công nghệ đã được thiết lập ở một nước, nhất là ở các nước đang phát triển, hệ thống bảo hộ sáng chế sẽ thành một yếu tố thúc đẩy sự nghiệp cải tiến kỹ thuật. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra cho các nước đang phát triển không phải là có thiết lập hệ thống bảo hộ SHTT hay không, mà phải là thiết lập như thế nào, các biện pháp bảo đảm việc thực thi quyền ra sao để có được một hệ thống bảo hộ toàn diện và hiệu quả.

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, sẽ là mảnh đất màu mỡ để thu hút đầu tư của nước ngoài. Phần lớn các hiệp định về phát triển kinh tế đều đề cập đến việc bảo hộ quyền SHTT, mặc dù hiện tại, về cơ bản hệ thống bảo hộ và thực thi quyền SHTT của chúng ta khá tương thích với các hiệp định, hiệp ước quốc tế, tuy nhiên, với yêu cầu của tình hình mới, và sự đòi hỏi ngày càng cao về yêu cầu bảo hộ và thực thi quyền SHTT, hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhất là công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, với sự ra đời và bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dẫn đến các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng đa dạng, tinh vi đặc biệt là các hành vi phạm tội. Trong khi đó, CSPLHS Việt Nam đối với nhóm tội phạm này ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn còn những thiếu sót và chưa phù hợp, điều này được thể hiện thông qua những hạn chế trong thực trạng thể hiện chính sách về tội phạm và hình phạt, cũng như thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Vì vậy, cần phải có sự nghiên cứu, nhận thức các vấn đề về lý luận chung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT cũng như

đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS đối với nhóm tội này, để xác định đúng đắn những mặt đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong CSPLHS đối với nhóm tội phạm này. Và trên cơ sở đó, sẽ đưa ra các giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Với mong muốn, góp phần vào hoạt động nghiên cứu về CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với một nhóm tội phạm cụ thể nói riêng, trong luận án này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận chung về CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cùng với đó, đã đánh giá, phân tích về thực trạng thể hiện chính sách về tội phạm và hình phạt cũng như đánh giá thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện xử lý các hành vi phạm tội và áp dụng TNHS và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Đặc biệt, trên cơ sở lý luận và thực trạng đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện CSPLHS Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, để các giải pháp mang lại hiệu quả cao, các giải pháp phải được thực hiện một cách đồng bộ, khoa học và đảm bảo sự tính phối hợp, liên hệ giữa các giải pháp cũng như giữa các chủ thể thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra, phải có sự linh hoạt, tùy vào tình hình thực tế ở mỗi địa phương, trong từng giai đoạn cụ thể để triển khai các giải pháp một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Khi thực hiện các giải pháp, tùy vào hoàn cảnh, tình hình cụ thể trong từng giai đoạn của điều kiện kinh tế - xã hội đất nước để có sự linh hoạt, lược bỏ hoặc bổ sung những quyết sách phù hợp, có như thế mới hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của CSPLHS mà Nhà nước đã đặt đối với nhóm tội phạm này trong bối cảnh của nền kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay nhằm hướng đến việc hạn chế, kiểm soát các hành vi phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT đối với tài sản trí tuệ đã được bảo hộ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, tạo ra năng lực kinh doanh cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy nền kinh tế tri thức của Việt Nam ngày càng phát triển.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

STT	Tên sách	Loại sách	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Chủ biên hoặc tham gia
1	<i>Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự</i>	Tài liệu học tập	NXB Đại Học Huế, năm 2019	Chủ biên
2	<i>Bình luận chuyên sâu Bộ luật hình sự năm 2015 (Phần chung)</i>	Bình luận khoa học	NXB Tư pháp, năm 2020	Đồng tác giả
3	<i>Giáo trình Luật hình sự (Phần chung)</i>	Giáo trình	NXB Tư pháp, năm 2020	Đồng tác giả

2. Công trình bài báo khoa học đã công bố

STT	Tên công trình	Năm công bố	Tên Nhà xuất bản/Tạp chí
1	<i>Một số vấn đề về quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam</i>	2016	Tạp chí Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, số 04 năm 2016, ngày 20/02/2016
2	<i>Phòng chống tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng</i>	2017	Hội thảo quốc tế “Bảo vệ người tiêu dùng – Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN”, 7/2017
3	<i>Các quan điểm về hình phạt tử hình trên thế giới và sự vận dụng phù hợp trong BLHS năm 2015</i>	2018	Tạp chí Kiểm sát số 07/2018
4	<i>Rào cản và thách thức trong việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự</i>	2018	Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện KHXH số tháng 12(67)/2018
5	<i>Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa</i>	2020	Tạp chí công thương, số 6, tháng 4/2020
6	<i>Hoàn thiện CSPLHS đối với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả trước những khó khăn, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư</i>	2021	Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện KHXH số tháng 01 (92)/2021

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. V.I. Lênin toàn tập (1970), *Tập 15*, Nhà xuất bản sự thật, Hà Nội.
2. V.I. Lênin toàn tập (1970), *Tập 32*, Nhà xuất bản sự thật, Hà Nội.
3. V.I. Lênin toàn tập (1977), *Tập 33*, Nhà xuất bản tiến bộ, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Quế Anh (2014), *Hiệp định Trips: Những tác động tới quy định về các tội xâm phạm quyền SHTT trong Bộ luật Hình sự năm 1999*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tập 30, Số 2 (2014).
5. Thế Anh (2013), *150 tình huống pháp luật về Dân sự - Hình sự*, Nxb. Khoa học Xã hội.
6. Aleksandrov A.I. (2003), *Chính sách hình sự và tổ tụng hình sự của Nhà nước Nga: Lịch sử, hiện tại, viễn cảnh, vấn đề*, Nxb. Đại học Tổng hợp Quốc gia Xanh Petecbua
7. Andrea Wechsler (2015), “*Criminal Enforcement of Intellectual Property Law – An Economic Approach*”, tạp chí Viện Nghiên cứu về SHTT và Nghiên cứu Cạnh tranh Max Planck, Đức năm .
8. A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij (2015), *Chính sách pháp luật: cơ sở lý luận và thực tiễn*, Mátxcova
9. A. Atabekov, O. Yastrebov (2018), “*Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries: Legislation on the Move*”, *European Research Studies Journal*.
10. Ngô Huy Cương, Nguyễn Thị Quế Anh (2018), *Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
11. Babaev M.M (1983), *Về mối tương quan của chính sách hình sự và chính sách phòng ngừa tội phạm – trong tập: Những vấn đề xã hội học của luật hình sự*, Nxb. Khoa học Máxcova.
12. Bobetev (1984), “*Chính sách hình sự của Nhà nước Xô Viết*”, Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
13. B.V.Zdravomusolov (1996), *Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và nguyên tắc của luật hình sự*, Mátxcova.

14. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016), *Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới*.
15. Bagrij Shakhmatov L.V (1976), *“Trách nhiệm hình sự và hình phạt”*, Chuyên khảo, Moskva – Pháp lý.
16. Nguyễn Mai Bộ (2001), *Một số ý kiến về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 1999*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
17. Phạm Văn Beo (2011), *Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm)*, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự Thật.
18. Bộ Khoa học và công nghệ (2015), *Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình phối hợp giai đoạn II (2012 - 2015)*, Hà Nội.
19. Bộ Tư pháp (1976), Thông tư số 03/BTP-TT tháng 4/1976 của hướng dẫn thi hành Điều 9 Sắc luật 03/SL-76.
20. Lê Cẩm (2005), *Hình sự hóa và phi hình sự hóa: Những vấn đề lý luận cơ bản*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
21. Lê Văn Cẩm (2005), *Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật hình sự (phần chung)*, tái bản năm 2019, Nxb. Đại học Quốc gia.
22. Lê Cẩm (2006), *Các yếu tố đảm bảo cho hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
23. Lê Văn Cẩm (2007), *Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
24. Lê Cẩm (2012), *Một số vấn đề cấp bách của Khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
25. Lê Cẩm (2018), Sách chuyên khảo: *Pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ XX*

đến nay: Lịch sử và thực tại, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

26. Lê Cẩm (2018), Sách chuyên khảo: *Nhận thức khoa học về phần chung Pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
27. C. Mác và Ph.Ăngghen toàn tập (1978), *Tập 1*, Nhà xuất bản sự thật, Hà Nội.
28. C.Mác và Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
29. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
30. C.Mác và Ph.Ăngghen (2013), Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
31. Chính phủ (2013), *Nghị định 08/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả*.
32. Chính phủ (2013), *Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*.
33. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
34. Công ước Pari về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
35. Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới.
36. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
37. Cục sở hữu trí tuệ (2016), Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 29/9/2016.
38. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
39. Nguyễn Vĩnh Diện (2014), *“Vấn đề thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”*, Luận án tiến sĩ, Đại học Luật Hà nội.
40. Vũ Ngọc Dương (2009), *Về vấn đề tội phạm hóa, phi tội phạm hóa*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
41. Cao Thị Oanh, Lê Đăng Doanh (đồng chủ biên) (2017) , *Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.
42. Đoàn Trung Đoàn (2017), *“Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội phạm về chức vụ”*, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội.

43. Trần Văn Độ (2011), các học thuyết về cơ sở trách nhiệm hình sự của pháp nhân, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6/2011
44. Hoàng Minh Đức (2016), “*Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay*” Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội.
45. Gertxenzôn A.A (1970). *Luật hình sự và xã hội học*, NXB Sách pháp lý Maxcova.
46. George P. Fletcher (2012), “*The Theory of Criminal Liability and International Criminal Law*”, Tạp chí Tư pháp hình sự quốc tế.
47. Phạm Hồng Hải (2002), *Tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự phục vụ cho quá trình đổi mới và xu thế hội nhập ở nước ta hiện nay*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
48. Đỗ Phú Hải (2016), “*Chính sách xây dựng pháp luật: Vấn đề và giải pháp*”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước năm, Bộ nội vụ.
49. Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2001), *Trách nhiệm hình sự và hình phạt*, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội.
50. Nguyễn Ngọc Hoà (chủ biên) (2005), *Tội phạm và cấu thành tội phạm*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
51. Nguyễn Ngọc Hòa, PGS.TS Lê Thị Sơn (2006), *Từ điển pháp luật hình sự*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
52. Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2018), *Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 (phần các tội phạm)*, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội.
53. Hồ Thế Hòe, Lê Việt Long (đồng chủ biên) (2012), “*Đấu tranh với tội phạm xâm phạm SHTT. Thực trạng và giải pháp*”, Sách chuyên khảo, Nxb. Công an Nhân dân.
54. Phùng Thế Hùng (2004), *Tìm hiểu chính sách hình sự trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa*, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Hà Nội.
55. Đỗ Quang Hưng (2014), *Sách tham khảo: Nhà nước – Tôn giáo – Luật pháp*,

Nxb. Chính trị Quốc gia.

56. *Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS)* (có hiệu lực năm 2007).
57. *Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)* (được ký kết 3/2018).
58. *Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)* (được ký kết vào ngày 30/6/2019).
59. Hội đồng Nhà nước (1982), *Pháp lệnh/1982 ngày 30/6/1982 về trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép*.
60. Hội đồng Bộ trưởng (1983), *Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép*.
61. Hội đồng Bộ trưởng (1991), *Nghị định 140/HĐBT ngày 25/4/1991 quy định về kiểm tra, xử lý việc làm hàng giả, buôn bán hàng giả*.
62. Jekimov A.I., (1996), “Các lợi ích chính trị và khoa học pháp lý”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (Tiếng Nga).
63. A.I. Kô rô bi ôp (1985), *Chính sách hình sự: Khái niệm, nội dung, cơ cấu (trong sách: Những vấn đề của chính sách hình sự)*, Nxb Trường Đại học Tổng hợp Viễn Đông, Vladivôxtôk, Tr.37 (Tiếng Nga).
64. Kashanina T.V., (2007), *Giáo trình Kỹ thuật pháp lý*, Maxtsxcova, (Tiếng Nga).
65. Kovalev M.I, Voronhin Iu.A (1980), *Tội phạm học và chính sách hình sự*, Nxb. trường ĐHTH Xverdlov.
66. Keith E. Maskus (2013), “*Intellectual property rights and economic development*”, Hội thảo về “*Tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ Quốc tế*”, Trung tâm Pháp luật Quốc tế Fredrick K. Cox, trường Đại học Case Western Reserve.
67. Phạm Văn Lợi (chủ biên) (2007), *Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam*, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội.
68. PGS.TS Trần Văn Luyện, PGS.TS Phùng Thế Vắc, TS Lê Văn Thư, TS.

- Nguyễn Mai Bộ, TS. Nguyễn Ngọc Hà, LS.Th.S Phạm Thanh Bình, LS. Phạm Thị Thu (Đồng chủ biên) (2018), *Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm*, Nxb. Công an Nhân dân
69. Lesnikov C.Ju. (2004), Chính sách pháp luật hình sự của Liên Bang Nga: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Mátxcova.
 70. Lopashenko N.A. (2009), *Chính sách hình sự*, Mátxcova.
 71. Lê Thanh Mai (2014), “*Mô hình pháp luật SHTT các nước và gợi mở đối với Việt Nam*”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3/2014.
 72. Mal’ko A.V., Zatonskij V.A. (2015), Chính sách pháp luật những cơ sở lý luận và thực tiễn, Tổ hợp phương pháp giảng dạy. Mátxcova, Prospekt.
 73. Hồ Ngọc Minh (2015), “*Quyền SHTT trong kinh doanh*”, Tạp chí khoa học, số 2, tháng 6/2015.
 74. Khổng Quốc Minh (2014), “*Một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về SHTT*”, tờ Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 9/2014.
 75. M.I. Kôvalev và Iu.A. Vorônhin (1980), *Tội phạm học và chính sách hình sự*, Nxb. Trường Đại học Tổng hợp Xverdlov.
 76. Mironov A.H.,(2007), “*Chiến lược pháp luật trong hoạt động xây dựng pháp luật*”, Tư pháp Nga, số 6 (Tiếng Nga).
 77. Trần Văn Nam (2009), “*Pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam*” Tạp chí Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
 78. Lê Hoài Nam (2011), “*Hoạt động phòng ngừa tội phạm về SHTT ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng cảnh sát nhân dân*”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Cảnh sát Nhân dân;
 79. N.I. Matuzov (2006), Chính sách pháp luật liên bang Nga, Mátxcova.
 80. Nhiều tác giả (A.V.Haumov chủ biên) (1977), *Từ điển luật hình sự*, Nxb. Bec, Máxcova.
 81. Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định

hướng đến năm 2020.

82. Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
83. Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
84. Office of the United States Trade Representative (USTR) *International Intellectual Property Alliance* (2013, 2014, 2015), *Báo cáo đặc biệt số 301 - Special 301 Report*, tại <http://www.iipa.com/countryreports.html> truy cập ngày 20/3/2018.
85. Ozhegov S.I., Shvedova N.ju, *Từ điển tường giải tiếng Nga* (2004), xuất bản lần thứ tư, Mátxcơ va (Tiếng Nga).
86. Oreshkin S.I. (2007), *Nhập môn chính sách xét xử*, Chủ biên Ju.Ju Vetjunev, Mátxcova
87. Đinh Văn Quế (chủ biên) (2009), *Bình luận khoa học về loại trừ trách nhiệm hình sự*, Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh.
88. Đinh Văn Quế (chủ biên) (2017), *Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015*, Nxb. Thông Tin và Truyền Thông.
89. Đinh Văn Quế (chủ biên) (2010), *Tìm hiểu tội phạm và hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam*, NXB Phương đông.
90. Nguyễn Văn Quyền (2006), *Bàn về những nội dung cơ bản của chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
91. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
92. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1985), *Bộ luật hình sự*, Hà Nội.
93. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), *Bộ luật hình sự*, Hà Nội.
94. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), *Bộ luật Tố tụng hình sự*, Hà Nội.

95. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), *Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2019*, Hà Nội.
96. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), *Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009*, Hà Nội.
97. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), *Bộ luật hình sự năm 2015*, Hà Nội.
98. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), *Bộ luật dân sự 2015*, Hà Nội.
99. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), *Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, Hà Nội.
100. Rita Matulionyte (2013), Cuốn Sổ tay Nghiên cứu Đương đại “*Thi hành hình sự về sở hữu trí tuệ*”, Viện Luật Lithuania.
101. Santalov A. I (1982), “*Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự*”, Lêningát, Trường Đại học Tổng hợp.
102. Hồ Sỹ Sơn (2005), “*Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự: Nhìn từ góc độ lịch sử nhân loại*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
103. Lê Thị Sơn (2007), “*Đổi mới CSHS – định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999*” Tạp chí Luật học số 08/2007, Đại học Luật Hà Nội.
104. Hồ Sỹ Sơn (2005), *Cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
105. Hồ Sỹ Sơn (2007), *Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam*, Tóm tắt Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
106. Hồ Sỹ Sơn (2009), “*Chế định hình phạt trong BLHS Cộng hòa Pháp và một số gợi mở nhằm hoàn thiện BLHS nước ta*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
107. Hồ Sỹ Sơn (2018) “*Luật hình sự so sánh*”, Sách chuyên khảo, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.
108. Simolin A.A. (2005), *Sự hợp nhất của pháp luật thương mại với pháp luật dân sự từ quan điểm của chính sách pháp luật*, Mátxcova
109. Lê Mai Thanh (2012), “*Quyền SHTT trong Hiến pháp Việt Nam*”, Tạp chí

Nhà nước và Pháp luật số 6/2012.

110. Lê Xuân Thảo (2005), *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về SHTT*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
111. Tikhomirov Ju. A., Kotelevckja I.V., (1999), *Các văn bản pháp luật*, Maastxcova, (Tiếng Nga).
112. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (2004), *Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ*, Geneva.
113. Ngô Ngọc Thủy, “*Chính sách pháp luật, chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới của Nhà nước ta*”, Tạp chí Luật học số 25.
114. Hà Thị Nguyệt Thu (2017), *Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
115. Phạm Văn Tinh (1998), “*Một số phương pháp làm rõ tỷ lệ ẩn của tội phạm*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
116. Phạm Tài Tuệ (2018), Luận án: *Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam*, Học viện Khoa học Xã Hội.
117. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số: 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Hà Nội.
118. Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), *Từ điển giải thích thuật ngữ luật học - Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
119. Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), *Giáo trình luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội.
120. Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), *Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam*, Tập 2, Nxb. Công an nhân dân.
121. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), *Giáo trình Luật Hình sự (Phần chung)*, Nxb. Công an nhân dân.
122. Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), *Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm*, Quyển 1, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
123. Trường đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2019), *Giáo trình Luật hình sự - Phần chung*, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam.

124. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2008), *Bản án hình sự số 745/2008/HSST ngày 18/9/2008*.
125. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2009), *Bản án hình sự số 937/2009/HSST ngày 22/4/2009*.
126. Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội (2016), *Bản án hình sự sơ thẩm số 205/2016/HSST ngày 22+23/9/2016*.
127. Tòa án nhân dân quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội (2013), *Bản án hình sự sơ thẩm số 698/2013/HSST ngày 26/12/2013*.
128. Tòa án nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại Hà Nội (2013), *Bản án hình sự số 279/2010/HSPT ngày 21/5/2010*.
129. Tòa án nhân dân tối cao (2016), *Báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005*, Hà Nội.
130. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2017), *Bản án hình sự số 567/2017/HSPT ngày 30/10/2017*.
131. Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh (2018), *Bản án 462/2018/HS-PT ngày 15/10/2018*.
132. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2019), *Bản án số 09/2019/HS-ST ngày 14/3/2019*.
133. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp (2008), *Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/02/2008 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT*.
134. Trung tâm Quốc gia nghiên cứu tội phạm cổ cồn trắng Mỹ (2004), *"Intellectual Property and White-collar Crime"*, Báo cáo.
135. *Từ điển tiếng nước ngoài (1988)*, Mátxcova (Tiếng Nga)
136. Đào Trí Úc (1993), *"Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu về vai trò, vị trí của pháp luật trong quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế - khu vực"*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
137. Đào Trí Úc (1993), *Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu về vai trò, vị trí của pháp luật trong quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế - khu vực*,

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.

138. Đào Trí Úc (1999), *Bản chất và vai trò của các nguyên tắc Luật hình sự Việt Nam*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
139. Đào Trí Úc (2000), *Luật hình sự Việt Nam (Quyển 1) – Những vấn đề chung*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
140. Đào Trí Úc (2004), “*Chiến lược cải cách tư pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
141. Đào Trí Úc (2012), *Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 3/2012.
142. Đào Trí Úc, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Công Giao (Đồng chủ biên) (2013), *Sự tham gia của nhân dân vào quy trình lập hiến*, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.
143. Trịnh Tiến Việt (2013), *Tội phạm và trách nhiệm hình sự*, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
144. Trịnh Tiến Việt (2019), *Chính sách, pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư*, Hội thảo Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người (Workshop Artificial Intelligence: Impacts on Law and Human Rights): Hà Nội.
145. Trịnh Tiến Việt (chủ biên) (2020), *Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0*, sách chuyên khảo, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội.
146. Nguyễn Quốc Việt (2009), “*Một số vấn đề về CSHS của Nhà nước ta hiện nay và phương hướng sửa đổi BLHS*” chuyên đề của Đề tài cấp Bộ “*Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện chế định tội phạm và hình phạt hướng tới việc sửa đổi BLHS năm 1999 đáp ứng yêu cầu mới*”, Hà Nội.
147. Trương Quang Vinh (1999), *Hệ thống hình phạt theo pháp luật hình sự của một số nước ở Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ*, Tạp chí Luật học, số 1/1999.
148. Trương Quang Vinh (2003), *Bàn về khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999*, Tạp chí Luật học, số 3/2003.
149. Trương Quang Vinh (2010), *Thực trạng quy định của pháp luật hình sự về các biện pháp tư pháp – thực tiễn áp dụng và một số đề xuất*, Tạp chí Nhà

nước và Pháp luật, số 2/2010.

150. Trương Quang Vinh (2016), *Chính sách hình sự áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015*, Tạp chí Luật học, số 4/2016.
151. Võ Khánh Vinh (1994), “*Nguyên tắc công bằng trong Luật Hình sự Việt Nam*”, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
152. Võ Khánh Vinh (2004), *Giáo trình: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb. Công an nhân dân.
153. Võ Khánh Vinh (2004), “*Khái quát những thành tựu và những phương hướng nghiên cứu của khoa học Luật hình sự nước ta*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
154. Võ Khánh Vinh (2010), Sách tham khảo: *Quyền con người Tiếp cận đa ngành và liên ngành Luật học* (Tập 1), Nxb. Khoa học Xã hội.
155. Võ Khánh Vinh (2010), Sách tham khảo: *Quyền con người Tiếp cận đa ngành và liên ngành Luật học* (Tập 2), Nxb. Khoa học Xã hội.
156. Võ Khánh Vinh (2011), Sách tham khảo: *Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người*, Nxb. Khoa học Xã hội.
157. Võ Khánh Vinh (2012), *Xã hội học pháp luật – Những vấn đề cơ bản*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
158. Võ Khánh Vinh (2013); “*Các phương tiện của chính sách pháp luật*”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 3/2013.
159. Võ Khánh Vinh (2014), *Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung)*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
160. Võ Khánh Vinh (2015), “*Các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam hiện nay*” Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số 12/2015.
161. Võ Khánh Vinh (2015); *Đời sống pháp luật-khách thể của chính sách pháp luật*, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội số 29.
162. Võ Khánh Vinh (2015); *Chính sách pháp luật: khái niệm và dấu hiệu*, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội số 30.

163. Võ Khánh Vinh (2015); *Chính sách hình sự: Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Tập bài giảng, Học viện Khoa học xã hội
164. Võ Khánh Vinh (2020); *Chính sách pháp luật*, Giáo trình sau đại học, NXB Khoa học xã hội.
165. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb Tư pháp và Nxb. Từ điển Bách khoa.
166. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2007) Cáo trạng Số 306/KSĐT- XXSTHS ngày 20/7/2007.
167. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2007), Cáo trạng Số 306/KSĐT- XXSTHS-KT ngày 20/7/2007.
168. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên (2008), Cáo trạng Số 55/VKS_P1 ngày 21/8/2008.
169. Ủy ban Khoa học Nhà nước, Bộ thương mại và Du lịch (1991), Thông tư Liên tịch số 1254/TT-LB ngày 08/11/1991 hướng dẫn thực hiện Nghị định 140/HĐBT.
170. Nguyễn Xuân Yêm (1998), “*Xây dựng và triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước*”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
171. <http://www.tapchiconsan.org.vn/Home/kinh-te/2016/40853/San-xuat-buon-ban-hang-gia-va-nhung-van-de-dat-ra.aspx>, truy cập ngày 01/4/2018.
172. <http://sokhcn.binhduong.gov.vn/New/hoi-nghi-tong-ket-10-nam-thuc-hien-luat-so-huu-tri-tue-1036> truy cập ngày 01/12/2018.
173. <http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhung-thach-thuc-dat-ra-doi-voi-viet-nam-trong-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue-theo-hiep-dinh-tpp-47016.htm> truy cập ngày 10/02/2018.
174. <http://sokhcn.binhduong.gov.vn/New/hoi-nghi-tong-ket-10-nam-thuc-hien-luat-so-huu-tri-tue-1036> truy cập ngày 01/12/2018.
175. <https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/49/nhung-ket-qua-dat-duoc-cua-chuong-trinh-168-ve-phoi-hop-hanh-dong-phong-va-chong-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-giai-doan-ii-2012---2015.aspx> truy cập ngày 01/11/2018.

176. <https://baomoi.com/tinh-trang-buon-ban-hang-gia-hang-nhai-ngay-cang-phuc-tap/c/28318899.epi> truy cập ngày 6/01/2019.
177. <https://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/truy-to-doi-tuong-lam-son-dulux-gia-221496.html> truy cập ngày 5/12/2018.
178. <https://caselaw.vn/ban-an/3177/711-2015-hspt-vu-an-san-xuat-hang-gia> truy cập ngày 02/12/2018.
179. <https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/tong-giam-doc-vinaca-che-thuoc-chua-ung-thu-tu-than-tre-nhan-22-nam-tu-524569.html> truy cập ngày 7/02/2019.
180. <https://antuongviet.vn/van-chua-xu-duoc-vu-gan-nhan-hieu-noi-tieng-len-ao-thun-b1547.php>, truy cập ngày 02/2/2019.
181. <https://plo.vn/phap-luat/sai-sot-trong-bo-luat-hinh-su-2015-nguyen-nhan-637563.html>, truy cập ngày 20/01/2019
182. <http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Vu-an-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep-duoc-phat-hien-nhu-the-nao-572863/>
183. <https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/chinh-sach-hinh-su-viet-nam-trong-boi-can-h-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu>. truy cập ngày 20/11/2018.
184. <https://vnexpress.net/thuong-hieu-ca-phe-buon-ma-thuot-mat-ve-tay-trung-quoc-2714955.html> truy cập ngày 20/2/2019.
185. <https://www.sggp.org.vn/thuong-hieu-nuoc-mam-phu-quoc-bi-xam-pham-tai-trung-quoc-309340.html> truy cập ngày 25/2/2019.
186. <http://luatdoanhtri.vn/dang-ky-nhan-hieu> truy cập ngày 25/2/2019
187. <http://www.bacninh.gov.vn/web/so-tu-phap/news/-/details/22549/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-viet-nam-phai-vuon-len-thu-2-asean-ve-so-huu-tri-tue> truy cập ngày 25/6/2019.
188. <https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17709/mot-so-tac-dong-cua-cong-nghe-tri-tue-nhan-cao-toi-he-thong-bao-ho-sang-che.aspx>, truy cập ngày 16/5/2020.
189. <https://tuoitre.vn/khoi-to-bi-can-doi-voi-phap-nhan-bia-sai-gon-viet-nam-20201104154025823.htm> truy cập ngày 19/12/2020